KAPITOLU 387

ATT DWAR L-ARBITRAĠĠ

Biex jinkoraġġixxi u jiffaċilita l-arranġament ta' tilwim f'Malta permezz ta' arbitraġġ, biex jistabbilixxi ċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta' Malta bħala ċentru għal arbitraġġ domestiku u arbitraġġ kummerċjali internazzjonali, u biex jagħmel dispożizzjonijiet li jkunu jirregolaw it-tmexxija ta' proċedimenti tal-arbitraġġ, u għall-għarfien u esekuzzjoni ta' ċerti deċiżjonijiet ta' arbitraġġ.

23 ta' Frar, 1998;
23 ta' Marzu, 2000;
1 ta' Awissu, 2000

L-ATT II tal-1996, kif emendat bl-Atti XVIII tal-1999 u XXXI tal-2002; bl-Avviż Legali 304 tal-2004; bl-Atti IX u XIII tal-2004; bl-Avviżi Legali 420 tal-2004, u 7 u 279 tal-2005; bl-Att XXII tal-2005; bl-Avviżi Legali 165 u 166 tal-2006, u 425 tal-2007; bl-Att IX tal-2010; bl-Avviżi Legali 218 u 244 tal-2012, u 149 tal-2015,bl-Att XXX tal-2015 u XXXVI tal-2018, VIII tal-2020 u XII tal-2021.

TAQSIMA I

Preliminari

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar l-Arbitraġġ.

Tifsir.
Emendat: XVIII.1999.2.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma' teħtieġx mod ieħor -

"Bord" tfisser il-Bord ta' Gvernaturi taċ-Ċentru;

"Ċentru" tfisser iċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta' Malta mwaqqaf bl-artikolu 3;

"*Chairman*" tfisser iċ-*Chairman* tal-Bord;

"ftehim ta' arbitraġġ" tfisser ftehim kif imfisser fl-Artikolu 7 tal-Mudell ta' Liġi:

Iżda:

(*a*) id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 tal-Mudell ta' Liġi għandu jitqies li jkun ġie mħares jekk il-ftehim ta' arbitraġġ ikun jinsab f'dokument li jingħadda minn parti waħda lill-parti l-oħra jew minn terza parti liż-żewġ partijiet u, jekk ma tkunx saret xi oġġezzjoni dwar dan fi żmien tletin ġurnata mill-wasla tad-dokument;

(*b*) ir-referenza f'kuntratt bil-miktub għal dokument li jkun fih klawżola ta' arbitraġġ jikkostitwixxi ftehim ta' arbitraġġ sakemm ir-referenza tkun tali li tagħmel lil dik il-klawżola parti mill-kuntratt;

(*ċ*) ftehim ta' arbitraġġ jiġi wkoll konkluż bil-ħruġ ta' polza ta' kargu, jekk din ikun fiha referenza espressa għal klawżola ta' arbitraġġ f'*charter party*;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja;

"Mudell ta' Liġi" tfisser il-Mudell ta' Liġi dwar Arbitraġġ Kummerċjali Internazzjonali adottat fil-21 ta' Ġunju, 1985 mill-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Kummerċ Internazzjonali li hemm fl-Ewwel Skeda li tinsab ma' dan l-Att;

"Reġistratur" tfisser ir-reġistratur taċ-Ċentru;

"tribunal tal-arbitraġġ" tfisser arbitru uniku jew għadd ta' arbitri;

"żmien finanzjarju" tfisser żmien ta' ħames snin li jibda fl-ewwel jum ta' Jannar ta' sena partikolari u jtemm fil-wieħed u tletin jum ta' Diċembru tal-ħames sena li tiġi wara dik is-sena; iżda l-ewwel żmien finanzjarju taċ-Ċentru għandu jkun dak iż-żmien li jibda meta tiġi fis-seħħ it-Taqsima III u jtemm fil-31 jum ta' Diċembru tas-sena li tiġi minnufih wara dik is-sena meta t-Taqsima III imsemmija tkun bdiet isseħħ.

TAQSIMA II

Twaqqif u Funzjonijiet taċ-Ċentru

Twaqqif taċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta' Malta.

3. (1) B'dan qiegħed jitwaqqaf Ċentru, li jissejjaħ iċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta' Malta, għall-għanijiet u biex ikollu l-funzjonijiet stipulati b'dan l-Att.

(2) Iċ-Ċentru jkun korp magħqud li jkollu personalità ġuridika distinta u li jkun jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jagħmel kuntratti, jakkwista, iżomm u jiddisponi minn kull xorta ta' proprjetà għall-għanijiet tal-funzjonijiet tiegħu, iħarrek u jiġi mħarrek, u jagħmel kull ħaġa u jidħol f'kull negozju li jkunu inċidentali jew li jwasslu għall-eżerċizzju jew twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att.

(3) Għandu jintlaqa' bi prova kull dokument li jinħareġ bħala strument magħmul jew maħruġ miċ-Ċentru u li jkun iffirmat miċ-*Chairman* jew membru ieħor tal-Bord, uffiċjal jew impjegat taċ-Ċentru li jista' jiġi stabbilit b'avviż maħruġ miċ-*Chairman* u li jiġi pubblikat fil-Gazzetta, u għandu jitqies, sakemm ma tinġiebx prova kuntrarja, bħala strument magħmul jew maħruġ miċ-Ċentru.

Twaqqif u għamla tal-Bord tal-Gvernaturi.
Emendat: XVIII.1999.3; XXXI. 2002.234; XXII. 2005.91; IX. 2010.3; XII.2021.10.

4. (1) Jitwaqqaf Bord li jkun responsabbli għall-politika u għall-amministrazzjoni ġenerali tal-affarijiet u x-xogħol taċ-Ċentru.

(2) Il-Bord ikun jikkonsisti f'mhux anqas minn tliet membri u mhux aktar minn ħames membri, li jinħatru mill-President ta' Malta li jaġixxi fuq il-parir tal-Prim Ministru, u wieħed minnhom jinħatar mill-Prim Ministru bħala *Chairman*. Il-Prim Ministru jaħtar ukoll membru ieħor bħala *Deputy Chairman* u dak il-membru jkollu s-setgħat kollha u jwettaq il-funzjonijiet kollha taċ-*Chairman* meta dan ikun assenti, jew sakemm jinħatar *Chairman* ġdid wara r-riżenja, temm ta' ħatra, jew mewt taċ-*Chairman*.

(3) Il-Prim Ministru jagħżel il-membri tal-Bord minn fost persuni li jidhirlu li jkunu Qabel ma tiġi finalizzata din l-għażla, il-Prim Ministru għandu jikseb l-approvazzjoni tal-Kabinett tal-Ministri.

(4) Fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom taħt dan l-Att il-membri kollha tal-Bord għandhom iwettqu l-funzjonijiet tagħhom

skont l-arbitriju individwali tagħhom u m'għandhomx ikunu suġġetti għad-direzzjoni jew kontroll ta' xi persuna jew awtorità oħra.

5. Ma jkunx kwalifikat sabiex jinħatar bħala *Chairman* jew *Deputy Chairman* tal-Bord min ma jkunx ipprattika ta' avukat f'Malta għal perijodu jew perijodi li b'kollox jammontaw għal mhux anqas minn tnax-il sena.

Kwalifiki taċ-*Chairman* u tad-*Deputy Chairman*.

6. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 4, 7 u 9, il-membri tal-Bord għandhom jibqgħu fil-kariga għal żmien sitt snin; u meta membru jtemm milli jkun membru, huwa jkun eliġibbli għal ħatra mill-ġdid:

Għal kemm żmien jinħatar il-Bord. *Emendat: XVIII.1999.4; IX. 2010.4.*

Iżda l-Prim Ministru jista' f'kull żmien itemm, fuq rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja mwaqqfa bl-artikolu 101A tal-Kostituzzjoni ta' Malta, il-ħatra ta' membru tal-Bord jekk fil-fehma tiegħu, kif tiġi konfermata bir-rakkomandazzjoni ta' dik il-Kummissjoni kif imsemmi qabel, dak il-membru ma jkunx idoneu li jibqa' f'dik il-kariga jew ikun sar inkapaċi filli jibqa' jwettaq sew dmirijietu bħala membru tal-Bord, u l-imsemmija Kummissjoni hija b'dan vestita bil-funzjoni u bis-setgħa li tagħmel rakkomandazzjoni lill-Ministru kif imsemmi qabel.

(2) Il-membri tal-Bord ikollhom jedd għal dik ir-rimunerazzjoni u dawk l-*allowances* li l-Prim Ministru jista' jistabbilixxi minn żmien għal żmien.

7. Persuna tkun skwalifikata milli tinħatar, jew milli tibqa' membru tal-Bord tal-Awtorità jekk -

Skwalifika minn jew milli wieħed ikun membru tal-Bord.

(*a*) tkun legalment inabilitata; jew

(*b*) tkun ġudikata falluta skont il-liġi ta' xi pajjiż jew tkun għamlet skrittura jew arranġament ta' ħlas mal-krediturі tagħha; jew

(*ċ*) tkun instabet ħatja ta' reat li jolqot il-fiduċja pubblika, jew serq jew frodi; jew

(*d*) salv kif provdut fl-artikolu 4(3), tkun uffiċjal pubbliku; jew

(*e*) ikollha xi interess finanzjarju jew ieħor f'xi intrapriża jew attività li x'aktarx tolqot bi preġudizzju t-twettiq ta' dmirijietha bħala membru tal-Bord.

8. (1) Membru tal-Bord jista' jirriżenja mill-kariga tiegħu bil-mezz ta' ittra li jindirizza lill-Prim Ministru.

Riżenji. *Emendat: IX. 2010.5.*

(2) Il-ħatra ta' persuna bħala membru tal-Bord, u t-temma ta' dik il-kariga jew riżenja minnha, għandhom jiġu avżati fil-Gazzetta.

9. (1) Iċ-Ċentru jkollu Reġistratur, li jagħmilha wkoll ta' Segretarju tal-Bord. F'dak li għandu x'jaqsam mal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att, ir-Reġistratur ikollu s-setgħa li jagħti l-ġuramenti, inkluża mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn aktar qabel imsemmi s-setgħa li jingħataw il-ġuramenti tal-

Reġistratur u impjegati oħra taċ-Ċentru. *Emendat: XVIII.1999.5; XXII. 2005.92.*

kariga li jistgħu jinħtieġu li jittieħdu minn arbitri jew minn kull persuna oħra involuta fil-proċedimenti tal-arbitraġġ taħt kull liġi li tista' ssir taħt dan l-Att:

Iżda r-reġistratur jista' jeżerċita waħda jew aktar mill-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att jew taħt regoli magħmulin taħt l-Att kemm direttament kemm permezz ta' persuna awtorizzata għal dak l-għan mill-Bord.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni u ta' kull liġi oħra li tapplika, ir-Reġistratur u l-impjegati l-oħra taċ-Ċentru għandhom jinħatru mill-Bord b'dawk il-patti u kundizzjonijiet li dak il-Bord iqis xierqa.

(3) Ir-rappreżentanza legali taċ-Ċentru tkun vestita fir-Reġistratur, jew kull persuna li tiġi awtorizzata għal dak l-għan mill-Bord.

(4) Ir-Reġistratur għandu wkoll iwettaq kull funzjoni li tista' tiġi lilu delegata bil-miktub mill-Bord minn żmien għal żmien.

Funzjonijiet taċ-Ċentru.
Emendat: XVIII.1999.6; IX. 2010.6.

10. (1) Il-funzjonijiet taċ-Ċentru jkunu:

(i) (*a*) li jġib 'il quddiem lil Malta bħala ċentru għall-arbitraġġ kummerċjali internazzjonali;

(*b*) li jipprovdi għal kif għandu jitmexxa l-arbitraġġ internazzjonali f'Malta;

(*ċ*) li jinkoraġġixxi l-arbitraġġ domestiku bħala mezz ta' arranġament ta' tilwim;

(*d*) li jipprovdi l-faċilitajiet meħtieġa għat-tmexxija ta' arbitraġġ;

(*e*) li jagħti pariri lill-Gvern fuq kull ħaġa msemmija fis-sub-paragrafi ta' qabel ta' dan il-paragrafu ta' dan is-subartikolu;

(*f*) li jwettaq il-funzjonijiet l-oħra kollha li jiġu lilu assenjati b'din il-liġi jew b'kull liġi oħra; u

(*g*) li jwettaq kull funzjoni oħra supplimentari jew anċillari ma' dak li hemm imsemmi qabel.

(ii) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, iċ-Ċentru jkollu s-setgħa, li titwettaq permezz tal-Bord tiegħu, li jagħmel regoli li jiġu pubblikati fil-Gazzetta u li jkunu jipprovdu dwar:

(*a*) il-proċedura għall-arbitraġġi;

(*b*) il-mod u l-ħtiġiet (inkluż kull dritt li jitħallas għaldaqstant) għar-reġistrazzjoni ta' dokument taħt dan l-Att;

(*ċ*) linji ta' prinċipju u għażla ta' mudelli jew forom għall-formulazzjoni ta' kull klawsola u ftehim tal-arbitraġġ; u

(*d*) kull ħaġ'oħra li dwarha jistgħu jsiru regoli taħt kull dispożizzjoni ta' dan l-Att.

(2) Iċ-Ċentru jista', minn żmien għal żmien, jaħtar gruppi ta' arbitri għal arbitraġġi domestiċi u gruppi ta' arbitri għal arbitraġġi

internazzjonali:

Iżda persuna tista' tkun inkluża f'iktar minn grupp wieħed.

(3) Il-gruppi ta' arbitraġġ domestiku jistgħu jinħatru dwar ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ, assigurazzjoni, kolliżjonijiet tat-traffiku, kostruzzjoni ta' bini, is-settur marittimu u kull qasam ieħor li ċ-Ċentru minn żmien għal żmien jista' jqis li jkun spedjenti. Il-gruppi jintgħamlu minn fost persuni li fil-fehma taċ-Ċentru jkollhom kwalifiki tajba biex iwettqu d-dmirijiet u l-funzjonijiet ta' arbitri f'xi qasam partikolari ta' perizja.

(4) Iċ-Ċentru għandu jwaqqaf Kumitat ta' Pariri dwar Arbitraġġ Internazzjonali li jkollu bħala President iċ-*Chairman* taċ-Ċentru, li jkollu l-funzjoni li jagħti pariri liċ-Ċentru fuq kull ħaġa li jkollha x'taqsam mal-arbitraġġi kummerċjali internazzjonali u li jirrakkomanda liċ-Ċentru persuni li, fil-fehma tiegħu, ikollhom kwalifiki tajba biex iwettqu d-dmirijiet u l-funzjonijiet ta' arbitri f'arbitraġġi kummerċjali internazzjonali.

(5) Iċ-Ċentru, li jaġixxi fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ta' Pariri dwar Arbitraġġ Internazzjonali, għandu jaħtar gruppi ta' arbitri għal arbitraġġ kummerċjali internazzjonali fuq ħwejjeġ bħal negozju, kummerċ, assigurazzjoni u investimenti internazzjonali u mas-settur marittimu.

(6) (*a*) Persuna li, fl-opinjoni taċ-Ċentru, ma tkunx qegħda taqdi d-dmirijiet u l-funzjonijiet tagħha fil-proċeduri ta' arbitraġġ għandha tiġi mwissija mir-Reġistratur biex taqdi dawk id-dmirijiet u funzjonijiet, u jekk dik il-persuna, fl-opinjoni taċ-Ċentru, tibqa' tippersisti f'li ma taqdix dawk id-dmirijiet u l-funzjonijiet tagħha msemmija, iċ-Ċentru għandu jgħaddi l-każ lill-bord li jkun magħmul minn tliet arbitri liema bord għandu, wara li jikkunsidra l-każ, jiddeċiedi jekk ikunx hemm nuqqas ta' twettieq ta' dmirijiet jew funzjonijiet fi proċeduri ta' arbitraġġ u, fejn il-bord isib illi jkun hemm dan in-nuqqas, il-bord għandu joħroġ dawn id-direttivi li jidhirlu xierqa sabiex dik il-persuna twettaq dawk id-dmirijiet jew il-funzjonijiet tagħha. Jekk il-persuna msemmija tkompli tippersisti f'li ma twettaqx id-dmirijiet u l-funzjonijiet tagħha fi proċeduri ta' arbitraġġ, il-bord hekk maħtur għandu, wara li jikkonsidra l-każ, jirrakkomanda liċ-Ċentru li dik il-persuna, jew titneħħa mill-proċeduri ta' arbitraġġ li fihom qiegħdha tippersisti li tonqos milli taqdi d-dmirijiet u l-funzjonijiet tagħha jew li titneħħa mill-grupp ta' arbitri.

(*b*) Persuna tista' f'kull żmien tirriżenja permezz ta' ittra li tiġi indirizzata lir-Reġistratur.

(*ċ*) Tneħħija jew riżenja bħal dawk imsemmijin fil-paragrafi (*a*) u (*b*) ma għandhomx jitqiesu li jinkludu t-tneħħija jew ir-riżenja ta' dik il-persuna minn xi proċedimenti ta' arbitraġġ li hi tkun setgħet diġà ġiet maħtura fihom qabel it-tneħħija jew ir-riżenja tagħha ħlief kif jista jiġi espressament ordnat b'deċiżjoni taċ-

Ċentru li tittieħed wara r-rakkomandazzjoni tal-Bord msemmija fil-paragrafu (*a*) jew fl-istess ittra ta' riżenja.

(7) Bil-għan li jħajjar l-arranġament ta' tilwima, iċ-Ċentru jista', bil-qbil tal-partijiet u skont regoli magħmula miċ-Ċentru taħt dan l-Att, jagħmel użu minn proċeduri ta' medjazzjoni, konċiljazzjoni jew proċeduri oħra f'kull żmien qabel jew matul il-proċedimenti ta' arbitraġġ.

TAQSIMA III

Finanzi

Estimi taċ-Ċentru.

11. (1) Iċ-Ċentru għandu jieħu ħsieb li jitħejja f'kull żmien finanzjarju, u mhux aktar tard minn sitt xhur qabel tmiem kull żmien finanzjarju jadotta, estimi tal-qligħ u tan-nefqa taċ-Ċentru għaż-żmien finanzjarju li jkun minnufih imiss.

(2) L-estimi jsiru f'dik l-għamla u jkun fihom dak it-tagħrif u dawk il-paraguni ma' żminijiet finanzjarji ta' qabel hekk kif il-Ministru jista' jordna. L-estimi għandhom iqisu kull kontribuzzjoni tal-Gvern, jekk ikun il-każ, fid-dħul taċ-Ċentru hekk kif il-Ministru jista' jindika liċ-Ċentru li jkun ser jirrakkomanda lill-Kamra tad-Deputati għaż-żmien finanzjarju li jkun qed jiġi kkunsidrat, skont l-artikolu 13.

(3) Malli ċ-Ċentru jadotta l-estimi tiegħu, il-Bord għandu minnufih jibgħat kopja tagħhom lill-Ministru.

Dħul taċ-Ċentru.
Emendat: VIII.2020.68.

12. (1) Kull dħul taċ-Ċentru jintgħamel mid-drittijiet li jitħallsu għas-servizzi provduti minnu bis-saħħa ta' dan l-Att u minn kull kontribuzzjoni li jista' jagħmel il-Gvern u li ssir skont l-artikolu 13.

(2) Il-Ministru jista', wara li jikkonsulta liċ-Ċentru, jistabbilixxi permezz ta' regolamenti d-drittijiet li għandhom jitħallsu liċ-Ċentru għal kull servizz, faċilità jew ħaġ'oħra provduta minnu skont dan l-Att jew bis-saħħa tat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att.

(3) Iċ-Ċentru għandu jkun eżentat minn kull responsabbiltà ta' ħlas ta' taxxa fuq id-dħul u taxxa fuq id-dokumenti taħt kull liġi li tkun fis-seħħ f'dak iż-żmien.

Kontribuzzjoni tal-Gvern.
Emendat: XVIII. 1999.7; A.L. 425 tal-2007.

13. (1) Il-Ministru jista', wara li jikkonsulta maċ-Ċentru u ma' kull persuna jew awtorità oħra u bi ftehim mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, jindika liċ-Ċentru bil-miktub l-ammont ta' kontribuzzjoni tal-gvern li jkollha ssir liċ-Ċentru u li jkollha tiġi inkluża fl-estimi tagħha għaż-żmien finanzjarju li jkun imiss. Dik l-indikazzjoni li ssir mill-Ministru kif imsemmi qabel għandha tintehmeż mal-estimi taċ-Ċentru li jingħataw lill-Ministru.

(2) Malli l-estimi jiġu approvati mill-Kamra, sew jekk ikollhom emendi jew le kif hemm provdut f'dan l-Att, is-somma li tiġi approvata fl-estimi bħala l-kontribuzzjoni tal-gvern għandha titħallas liċ-Ċentru mill-Fond Konsolidat mingħajr ebda awtorizzazzjoni oħra minbarra dan l-Att.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2), il-kontribuzzjoni tal-gvern għall-ewwel żmien finanzjarju taċ-Ċentru għandha tkun ta' somma ta' erba' mija u ħamsa u sittin elf u tmien mija u erbgħa u sebgħin euro u tmienja u sittin ċenteżmu (465,874.68) u dik is-somma għandha titħallas liċ-Ċentru mill-Fond Konsolidat mingħajr ebda awtorizzazzjoni oħra minbarra dan is-subartikolu.

(4) Kull eċċess ta' dħul fuq l-ispiża taċ-Ċentru għandu, bla ħsara għal dawk id-direttivi li l-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, minn żmien għal żmien jagħti, jiġi applikat miċ-Ċentru għall-għemil ta' fondi ta' riserva biex dawn jintużaw għall-għanijiet taċ-Ċentru; u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-setgħat mogħtija lill-Ministru b'dan is-subartikolu, kull direttiva li tingħata mill-Ministru kif hawn aktar qabel imsemmi tista' tordna t-trasferiment lill-Gvern, jew l-applikazzjoni b'dak il-mod li jista' jiġi hekk speċifikat fid-direttiva, ta' xi parti minn kull dħul bħal dak.

TAQSIMA IV

Arbitraġġ Domestiku

Arbitraġġ domestiku. *Emendat: XVIII. 1999.8.*

14. Ftehim ta' arbitraġġ domestiku huwa ftehim ta' arbitraġġ li ma jidħolx taħt it-Taqsima V, u b'mod partikolari taħt l-Artikolu 1(3) tal-Mudell ta' Liġi.

Proċedura f'arbitraġġ domestiku. *Emendat: XVIII.1999.9; XXXI. 2002.235; IX. 2004.22; IX. 2010.7; A.L. 218 tal-2012.*

15. (1) Fil-każ ta' ftehim ta' arbitraġġ domestiku, li jsir bis-saħħa tal-artikolu 14, it-tilwimiet għandhom jitranġaw skont id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima, bla ħsara għal kull tibdil bħalma (*a*) il-partijiet jistgħu jaqblu dwaru bil-miktub, u (*b*) jista' jkun permess bil-liġi.

(2) Għall-għanijiet ta' dan l-Att, tilwima tinkludi kull kontroversja jew pretensjoni li titnissel mill-ftehim jew li jkollha x'taqsam miegħu, jew il-ksur jew it-temm jew l-invaliditá tal-ftehim jew in-nuqqas ta' tħaris tal-ftehim.

Kap. 12.

(3) Minkejja kull dispożizzjoni li hemm fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jekk parti fi ftehim ta' arbitraġġ, jew xi persuna li tagħmel it-talba permezz jew bis-setgħa tal-parti, tibda xi proċedimenti legali f'qorti kontra kull parti oħra fil-ftehim ta' arbitraġġ jew xi persuna li tagħmel it-talba permezz jew bis-setgħa ta' dik il-parti, dwar kull ħaġa miftehma li tiġi riferita għall-arbitraġġ, kull parti f'dawk il-proċedimenti legali tista' f'kull żmien qabel ma tressaq xi eċċezzjonijiet jew tmexxi mod ieħor fil-proċedimenti, titlob lil dik il-qorti li twaqqaf il-proċedimenti, u dik il-qorti jew imħallef tagħha, kemm-il darba ma jkunx sodisfatt li l-ftehim ta' arbitraġġ ikun sar inoperattiv jew ma jistax jitkompla, għandha tordna li jitwaqqfu l-proċedimenti. Rikors jista' jsir minkejja li l-kwistjoni għandha tiġi riferita lill-arbitraġġ biss wara li jiġu eżawriti proċeduri oħra ta' riżoluzzjoni ta' kwistjonijiet.

(4) Meta l-proċedimenti kif hemm imsemmija fis-subartikolu (3) ikunu nġiebu quddiem qorti, proċedimenti ta' arbitraġġ jistgħu jinbdew jew jitkomplew: iżda t-tribunal tal-arbitraġġ m'għandu jieħu ebda passi fl-arbitraġġ sakemm ma l-Qorti tiddeċiedi dwar ir-rikors

ħlief f'każijiet meta nuqqas li jingħata rimedju jirriżulta fi ħsara irreparabbli għal xi parti fil-proċedimenti tal-arbitraġġ. Mad-deċiżjoni tal-Qorti, li għandha tiġi notifikata lit-tribunal tal-arbitraġġ mir-rikorrent, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jkun marbut bid-deċiżjoni tal-Qorti dwar kwistjonijiet involuti fir-rikors u għandu jaġixxi skont hekk.

(5) Kull ħaġa li tagħti lok għal kwistjoni, ukoll wara li tkun inbdiet azzjoni legali dwarha fil-qorti, tkun tista', kemm-il darba dik il-ħaġa ma tkunx waħda minn dawk imsemmija fis-subartikolu (6), titranġa bil-mezz ta' arbitraġġ jekk il-partijiet kollha fit-tilwima jaqblu li jsir hekk.

(6) Tilwim li jolqot kwistjonijiet tal-istat ċivili tal-persuna inkluż dak li jkollu x'jaqsam ma' separazzjoni personali, divorzju jew annullament ta' żwieġ, ma jistax jitranġa bil-mezz ta' arbitraġġ:

Iżda kwistjonijiet li jkunu jirrigwardaw il-qsim ta' proprjetà bejn il-miżżewġin jistgħu jiġu riferiti għall-arbitraġġ bla ħsara għall-approvazzjoni tal-qorti kompetenti tal-ftehim ta' arbitraġġ u tal-arbitru li jkun ser jiġi maħtur.

(7) Sottomissjoni f'arbitraġġ dwar xi tilwima li ssir minn amministratur, aġent jew mandatarju ma tkunx valida kemm-il darba -

(*a*) dik il-persuna ma tkunx awtorizzata li tieħu t-tilwimiet tagħha f'arbitraġġ; u

(*b*) dik is-sottomissjoni ma tkunx tirreferi għal xi kwistjoni li taqa' fis-setgħat ta' dik il-persuna.

(8) Mal-preżentata ta' rikors biex jitwaqqfu l-proċedimenti skont is-subartikolu (3), kull limitu ta' żmien għall-preżentata ta' kull risposta tal-intimat jew tweġiba oħra, kemm jekk titnissel mill-liġi jew minn ordni ta' xi qorti jew tribunal jew xort'oħra, għandu jiġi interrott u għandu jerġa' jibda jseħħ mid-data li fiha r-rikorrent jiġi notifikat bid-deċiżjoni tal-Qorti li tiċħad ir-rikors, u dan irrispettivament minn jekk isirx appell minn xi parti dwar din id-deċiżjoni.

Kap. 12.

(9) Il-Bord stabbilit taħt l-artikolu 29 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jista' jagħmel regoli dwar ir-rikorsi lill-Qorti taħt is-subartikolu (3) u jippreskrivi d-drittijiet li għandhom jitħallsu ma' dawn ir-rikorsi.

(10) Kull meta tinġieb fl-arbitraġġ tilwima li l-materja ewlenija tagħha tkun taqa' taħt il-ġurisdizzjoni jew il-kompetenza ta' xi bord, tribunal jew awtorità oħra mwaqqfa għal dak l-għan b'xi liġi, dan ikun validu u effettiv u d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) għandhom japplikaw dwar dan *mutatis mutandis*; iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu ma għandhomx japplikaw meta l-bord, tribunal jew awtorità oħra jkunu tax-xorta speċifikata fl-artikolu 75(1).

(11) B'żieda ma' dawk imsemmija b'kull liġi oħra, il-klassijiet ta' tilwimiet imsemmija fir-Raba' Skeda huma soġġetti għal arbitraġġ mandatorju u f'dawk il-każijiet il-partijiet għandhom jitqiesu li jkunu marbutin bi ftehim ta' arbitraġġ relatat ma' dawk

it-tilwimiet.

(11A) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, il-partijiet kollha f'arbitraġġ mandatorju għandu jkollhom, sakemm ma jkunux espressament ftiehmu mod ieħor bil-miktub, dritt ta' appell mid-deċiżjoni arbitrali kemm fuq fatti kif ukoll fuq punti ta' liġi quddiem il-Qorti tal-Appell kostitwita skont l-artikolu 41(9) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

(12) Iċ-Ċentru jkollu s-setgħa li jagħmel regoli skont l-artikolu 10 dwar il-proċeduri li għandhom jiġu adottati f'arbitraġġi mandatorji.

(13) Il-Ministru jkollu s-setgħa b'regolamenti jżid, ineħħi jew jissostitwixxi u jemenda l-klassijiet ta' tilwimiet imsemmija fir-Raba' Skeda u l-kondizzjonijiet li japplikaw għalihom. Dawk ir-regolamenti jistgħu jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li japplikaw f'dawk il-każijiet, inklużi:

(i) ix-xorta speċifika tat-tilwimiet;

(ii) l-ogħla valur monetarju ta' dawk it-tilwimiet;

(iii) ir-rimedji mfittxija u li jistgħu jingħataw dwar dawk it-tilwimiet; u

(iv) il-mod kif għandu jinħatar arbitru jew arbitri.

(14) Ir-regoli jew regolamenti kollha msemmija fis-subartikoli preċedenti għandhom jibdew iseħħu b'effett mid-data appuntata mill-Ministru u ma għandhomx jolqtu xi tilwima li f'dak il-waqt tkun għadha pendenti quddiem xi qorti jew tribunal.

(15) Bla ħsara għar-raġunijiet fejn huwa permess illi l-istampa jew il-pubbliku jiġu eskluži mill-proċeduri kollha jew minn parti minnhom li huma stipulati fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-proċeduri f'arbitraġġ mandatorju għandhom jinstemgħu u d-deċiżjoni għandha tingħata fil-miftuħ.

Klawżola ta' arbitraġġ f'testmenti u fi *trusts*. *Miżjud: XIII. 2004.109.*

15A. (1) Testatur ikun jista' jdaħħal klawżola ta' arbitraġġ f'testment. F'każ bħal dan dik il-klawżola tkun torbot lill-persuni kollha li jagħmlu talba taħt dak it-testment dwar il-kwistjonijiet kollha dwar l-interpretazzjoni ta' dak it-testment, inkluża kull talba li dak it-testment ma jkunx validu.

(2) *Settlor* ta' *trust* ikun jista' jdaħħal klawżola ta' arbitraġġ f'dokument ta' *trust* u dik il-klawżola tkun torbot lit-*trustees* kollha, u kull protettur u kull benefiċjarju taħt it-*trust* dwar ħwejjeġ li jinqalgħu taħt jew b'relazzjoni mat-*trust*.

(3) Fil-każjiet imsemmija fis-subartikoli ta' qabel dan, id-dritt ta' parti li titlob direzzjonijiet mill-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja skont l-Att dwar *Trusts* u *Trustees* ma jkunx limitat b'xi klawżola bħal dik u minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, din il-Qorti ma tkunx marbuta li twaqqaf il-proċedimenti skont l-artikolu 15(3) jew xort'oħra, iżda jkollha diskrezzjoni li hekk tagħmel sa dak iż-żmien li tiddeċiedi li l-kwistjoni hija ta' xorta kontenzjuża, f'liema każ għandha twaqqaf il-proċedimenti u tirreferi l-partijiet għall-arbitraġġ. Kap. 331.

Klawsola ta' arbitraġġ fl-istatuti ta' fondazzjonijiet. *Miżjud: XXXVI.2018.116.*

15B. (1) Huwa leġittimu li fundatur idaħħal klawżola ta' arbitraġġ fl-istatut ta' fondazzjoni li twaqqaf dik il-fondazzjoni jew b'emenda sussegwenti, jekk għandu s-setgħa li jemenda l-istatut. F'dan il-każ dik il-klawsola għandha tkun torbot lill-amministraturi kollha, protetturi, membri tal-kunsill superviżorju, u benefiċjarji, jekk ikun hemm, taħt il-fondazzjoni b'rabta mal-kwistjonijiet kollha taħt jew relatati mal-fondazzjoni. Mhux leġittimu għall-amministraturi jew persuni oħra li għandhom is-setgħa li jemendaw l-istatut ta' fondazzjoni, li jdaħħlu klawsola ta' arbitraġġ billi jemendaw l-istatut.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' kwalunkwe persuna li tfittex direzzjonijiet mill-Qorti Ċivili (Sezzjoni ta' Ġurisdizzjoni Volontarja) skont it-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili u d-dritt ta' dik il-parti m'għandux ikun limitat minn tali klawsola. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-imsemmija Qorti m'għandhiex tkun marbuta twaqqaf il-proċedimenti skont l-artikolu 15(3) jew xort'oħra, iżda għandu jkollha d-diskrezzjoni li tagħmel dan sal-waqt meta tiddeċiedi li l-kwistjoni hija waħda ta' natura kontenzjuża, f'liema każ għandha twaqqaf il-proċedimenti u tirreferi lill-partijiet għall-arbitraġġ.

Avviż u kalkolu ta' perijodi ta' żmien. *Emendat: XVIII. 1999.10.*

16. (1) Għall-għanijiet ta' din it-Taqsima, kull avviż, inkluži notifikazzjoni, komunika jew proposta, għandhom jitqiesu li jkunu ġew riċevuti jekk dawn ikunu persunalment twasslu għand min kienu indirizzati jew jekk ikunu twasslu fl-indirizz fejn soltu joqgħod, fond kummerċjali jew indirizz postali, jew, jekk ebda wieħed minn dawn ma jkun jista' jinstab wara li jkun sar stħarriġ raġonevoli, fl-aħħar indirizz residenzjali jew kummerċjali magħruf. L-avviż jitqies li jkun ġie riċevut fil-jum meta jkun hekk twassal:

Iżda ċ-Ċentru jista', permezz ta' regoli li jsiru taħt dan l-Att, jipprovdi għal modi oħra ta' notifika u jagħmel provvedimenti dwar meta għandu jitqies li tkun saret in-notifika.

(2) Għall-għanijiet ta' kalkolu ta' perijodu ta' żmien taħt din it-Taqsima, dak il-perijodu għandu jibda għaddej fil-jum li jiġi minnufih wara l-jum meta jkunu ġew riċevuti xi avviż, notifikazzjoni, komunika jew proposta. Jekk l-aħħar jum ta' dak il-perijodu jkun btala uffiċjali jew jum li mhux tax-xogħol, il-perijodu għandu jiġġedded sa l-ewwel jum tax-xogħol li jiġi minnufih wara. Il-btajjel pubbliċi jew jiem li mhumiex tax-xogħol li jaħbtu matul iż-żmien li jkun għaddej dak il-perijodu għandhom jiġu inkluži fil-kalkolu tal-perijodu.

Avviż ta' arbitraġġ. *Emendat: XVIII. 1999.11; XXXI. 2002.236.*

17. (1) Il-parti li tibda l-proċeduri ta' arbitraġġ (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "ir-rikorrent") għandha tippreżenta għand ir-reġistratur, avviż ta' arbitraġġ għal reġistrazzjoni għand iċ-Ċentru u sabiex dan jiġi notifikat lill-parti l-oħra (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "l-intimat") u kull proċedura u kull deċiżjoni li tingħata wara bis-saħħa tagħhom f'xi arbitraġġ li għalih tirreferi din it-Taqsima, għandhom ikunu nulli u bla ebda effett u mhux

eżegwibbli jekk l-avviż ta' arbitraġġ relattiv ma jkunx ġie ppreżentat fiċ-Ċentru:

Iżda ma jkun hemm l-ebda nullità tal-proċeduri jekk, wara li tonqos milli tippreżenta l-avviż ta' arbitraġġ kif imfisser b'dan l-artikolu fil-bidu tal-proċedimenti, xi parti tippreżenta l-avviż f'xi żmien qabel tingħata d-deċiżjoni ta' arbitraġġ skont l-artikolu 44(6). F'dan il-każ iċ-Ċentru għandu jirreġistra l-avviż ta' arbitraġġ iżda ma għandu jkollu ebda dmirijiet oħra f'dak ir-rigward.

(2) Il-proċedimenti tal-arbitraġġ għandhom jitqiesu li jibdew iseħħu fid-data meta l-avviż ta' arbitraġġ jasal għand l-intimat:

Iżda għall-għanijiet tal-artikoli 843, 846, 849, 867 u 875 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili u tal-artikolu 1357(2) tal-Kodiċi Ċivili, il-proċedimenti tal-arbitraġġ taħt din it-Taqsima għandhom jitqiesu li jinbdew mal-preżentata tal-avviż ta' arbitraġġ għand ir-Reġistratur.

Kap. 12.
Kap. 16.

(3) L-avviż tal-arbitraġġ għandu jkun fih dan li ġej:

(*a*) talba li t-tilwima tinġieb f'arbitraġġ;

(*b*) l-ismijiet u l-indirizz tal-partijiet;

(*ċ*) referenza għall-klawsola ta' arbitraġġ jew għall-ftehim ta' arbitraġġ separat li tkun qed issir referenza għalih;

(*d*) referenza għall-kuntratt li minnu, jew ir-relazzjoni ġuridika definita li dwarha, titnissel it-tilwima;

(*e*) ix-xorta ġenerali tat-talba kif ukoll indikazzjoni dwar l-ammont li jkun involut, jekk ikun hemm;

(*f*) il-kumpens jew ir-rimedju li wieħed ikun qed ifittex li jikseb;

(*g*) proposta dwar l-għadd ta' arbitri, jekk il-partijiet ma jkunux qabel qablu dwarhom.

(4) L-avviż tal-arbitraġġ jista' jkun fih ukoll:

(*a*) il-proposti għall-ħatra ta' arbitru wieħed;

(*b*) l-għoti ta' avviż dwar il-ħatra ta' arbitru msemmi fl-artikolu 21; u

(*ċ*) it-talba bil-miktub imsemmija fl-artikolu 29.

Rappreżentanza u assistenza.

18. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), il-partijiet jistgħu jkunu rappreżentati jew assistiti minn persuni li jagħżlu huma. L-ismijiet u l-indirizzi ta' dawk il-persuni għandhom jingħataw bil-mezz ta' komunika bil-miktub lill-parti l-oħra; dik il-komunika għandha tispeċifika jekk il-ħatra tkunx qiegħda ssir għall-għanijiet ta' rappreżentanza jew ta' assistenza.

(2) Prattikant legali jew persuna li ma tkunx kwalifikata skont il-Liġijiet ta' Malta tista' taġixxi f'isem ta' xi parti fi proċediment ta' arbitraġġ li dan l-Att ikun japplika għalih, inkluż li jidher quddiem it-tribunal tal-arbitraġġ, u ma għandux għaldaqshekk jitqies li jkun kiser xi liġi ta' Malta li tirregola l-prattika tal-professjoni legali.

Għadd ta' arbitri.
Emendat: A.L. 425 tal-2007.

19. Jekk il-partijiet ma jkunux qabel qablu fuq l-għadd ta' arbitri, u jekk fi żmien ħmistax-il jum wara li l-intimat jasallu l-avviż tal-arbitraġġ il-partijiet ma jkunux qablu li għandu jkun hemm arbitru wieħed biss, għandhom jinħatru tliet arbitri:

Iżda jekk l-ammont in kwistjoni jkun ta' inqas minn ħdax-il elf u sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (11,646.87), joqgħod arbitru uniku.

Ħatra ta' arbitri.
Emendat: IX. 2010.8.

20. (1) Jekk ikun se jinħatar arbitru uniku, kull parti tista' tipproponi lill-oħra l-ismijiet ta' persuna waħda jew iktar minn waħda, li waħda minnhom tista' toqgħod bħala l-uniku arbitru.

(2) Jekk fi żmien tletin jum wara li xi parti taslilha proposta magħmula skont is-subartikolu (1), il-partijiet ma jkunux ftehmu dwar l-għażla ta' arbitru uniku, l-arbitru uniku għandu jinħatar miċ-*Chairman*.

(3) Iċ-*Chairman* għandu, fuq talba ta' xi parti, jaħtar l-uniku arbitru kemm jista' jkun malajr u għal dan il-għan għandu jsejjaħ laqgħa bejn il-partijiet biex isir tentattiv biex jintgħażel arbitru flimkien mal-partijiet u wara li jkun sejjaħ il-laqgħa msemmija, iċ-*Chairman* għandu jipproċedi biex jaħtar l-uniku arbitru u d-deċiżjoni tiegħu għandha tkun finali u konkluživa.

(4) Meta jkun qiegħed jagħmel il-ħatra, iċ-*Chairman* għandu jqis kull ħaġa li x'aktarx tiżgura l-ħatra ta' arbitru indipendenti u imparzjali u l-membri tal-Gruppi ta' Arbitraġġ Domestiku mwaqqfa bl-artikolu 10(2).

(5) Arbitru ma jkunx responsabbli għal danni minħabba f'xi ħaġa li huwa jagħmel jew jonqos milli jagħmel bħala arbitru:

Iżda arbitru jkun responsabbli għar-rigward ta' kull ħaġa li huwa jagħmel xjentement jew li jonqos milli huwa jagħmel bħala arbitru meta l-azzjoni jew l-ommissjoni tiegħu tkun attribwibbli għal xi qerq jew frodi minn naħa tiegħu.

Arbitru li jippresjedi.

21. (1) Meta jkollhom jinħatru tliet arbitri, kull waħda mill-partijiet taħtar arbitru wieħed. Iż-żewġ arbitri hekk maħtura mbagħad jagħżlu t-tielet arbitru li jagħmilha ta' arbitru li jippresjedi t-tribunal tal-arbitraġġ.

(2) Jekk fi żmien tletin jum wara li jasal l-avviż ta' parti dwar il-ħatra ta' arbitru, il-parti l-oħra ma tkunx avżat lill-ewwel parti dwar l-arbitru li tkun ħatret, l-ewwel parti tista' titlob liċ-*Chairman* li jaħtar it-tieni arbitru.

(3) Jekk fi żmien tletin jum wara l-ħatra tat-tieni arbitru, iż-żewġ arbitri ma jkunux qablu dwar l-għażla tal-arbitru li jkun ser jippresjedi, l-arbitru li jkun ser jippresjedi għandu jinħatar miċ-*Chairman*.

(4) Iċ-*Chairman* għandu japplika d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 20 f'kull ħatra li huwa jagħmel bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21(2) jew (3).

Partijiet diversi.
Miżjud: XVIII. 1999.12.

21A. (1) Meta jkun hemm diversi partijiet, sew bħala rikorrenti sew bħala intimati, ir-rikorrenti diversi, solidalment, u l-intimati diversi, solidalment, għandhom jagħmlu proposta lill-parti l-oħra

sabiex jinħatar arbitru skont ma hemm fl-artikolu 20 jew għandhom jaħtru arbitru skont ma hemm fl-artikolu 21, skont il-każ.

(2) Meta t-tilwima tkun se tiġi riferita lil arbitru uniku u meta jkun hemm partijiet diversi, sew bħala rikorrenti sew bħala intimati, ir-rikorrenti diversi, solidalment, u l-intimati diversi, solidalment, jistgħu jaslu għal ftehim mal-parti l-oħra dwar l-għażla ta' arbitru uniku li jiġi maħtur skont ma hemm fl-artikolu 20.

(3) Fin-nuqqas ta' nomina solidali bħal dik, meta t-tilwima tkun se tiġi riferita lil tliet arbitri u meta l-partijiet kollha ma jkunux jistgħu jaqblu dwar metodu ta' kif għandu jintgħamel it-Tribunal tal-Arbitraġġ, iċ-*Chairman* jista' fuq talba ta' parti waħda jew l-oħra jaħtar lil kull membru tat-Tribunal tal-Arbitraġġ u jsemmi lil wieħed minnhom biex jagħmilha ta' arbitru li jippresjedi

Talba liċ-*Chairman* biex jaħtar arbitru. *Emendat: XVIII.1999.13.*

22. (1) Meta ċ-*Chairman* jintalab sabiex jaħtar arbitru bis-saħħa tal-artikolu 20, 21 jew 21A, il-parti li tagħmel it-talba għandha tippreżenta għand ir-Reġistratur avviż għal ħatra u hemm tagħmel referenza għall-avviż tal-arbitraġġ preżentat bis-saħħa tal-artikolu 17.

(2) Iċ-Ċentru jista' jeħtieġ lil kull parti li tagħtih dak it-tagħrif li jqis li jkun meħtieġ sabiex iwettaq il-funzjoni tiegħu.

(3) Meta jiġu persuni għall-ħatra bħala arbitri, l-ismijiet, l-indirizzi u n-nazzjonalità tagħhom għandhom jiġu indikati flimkien ma' deskrizzjoni tal-professjoni, kwalifiki u esperjenza tagħhom.

Imparzjalità jew indipendenza.

23. (1) Persuna li jkellmuha bħala arbitru prospettiv għandha tiżvela lil min ikellimha dwar il-possibiltà li tinħatar arbitru kull ħaġa li x'aktarx tnissel dubbji ġustifikabbli dwar l-imparzjalità jew l-indipendenza tagħha.

(2) Ġaladarba arbitru jkun inħatar jew intgħażel, huwa għandu jiżvela kull ħaġa msemmija fis-subartikolu ta' qabel lill-partijiet kemm-il darba huma ma jkunux qabel ġew mgħarrfa b'dawn l-affarijiet minnu stess.

Rikuża ta' arbitru.

24. (1) Arbitru jista' jiġi rikużat jekk ikun hemm xi ħaġa li tnissel dubbju ġustifikabbli dwar l-imparzjalità jew l-indipendenza ta' dak l-arbitru.

(2) Parti tista' tirrikuża lil dak l-arbitru li hija tkun ħatret biss meta jkun hemm raġunijiet li hija ssir taf bihom wara li tkun saret il-ħatra.

Avviż ta' rikuża.

25. (1) Meta parti jkollha ħsieb li tirrikuża arbitru din għandha tagħti avviż tar-rikuża tiegħu fi żmien ħmistax-il jum wara li l-ħatra tal-arbitru rikużat tkun ġiet notifikata lill-parti rikużanti jew fi żmien ħmistax-il jum wara li ċ-ċirkostanzi msemmija fl-artikoli 23 u 24 ikunu saru magħrufa minn dik il-parti.

(2) Ir-rikuża għandha tiġi notifikata lir-Reġistratur, lill-parti l-oħra, lill-arbitru li jkun qiegħed jiġi rikużat u lill-membri l-oħra tat-tribunal tal-arbitraġġ. L-avviż għandu jsir bil-miktub u għandu jkun fih ukoll ir-raġunijiet għaliex tkun qiegħda ssir dik ir-rikuża.

(3) Meta arbitru jkun ġie rikużat minn parti waħda l-parti l-

oħra tista' taqbel ma' dik ir-rikuża. L-arbitru jista' wkoll, wara r-rikuża, jirtira mill-kariga tiegħu. Dan ma jkun ifisser f'ebda każ li wieħed ikun qiegħed jaċċetta l-validità tar-raġunijiet miġjuba għal dik ir-rikuża. Fiż-żewġ każijiet il-proċedura provduta fl-artikoli 20 jew 21 għandha tintuża għal kollox biex issir il-ħatra ta' arbitru sostitut ukoll jekk ikun ġara li matul il-proċess tal-ħatra tal-arbitru rikużat xi parti tkun naqset milli twettaq id-dritt li jkollha li taħtar jew li tieħu sehem fil-ħatra.

Meta l-arbitru rikużat ma jirtirax.

26. (1) Jekk il-parti l-oħra ma taqbilx mar-rikuża u l-arbitru rikużat ma jirtirax, id-deċiżjoni fuq dik ir-rikuża għandha tittieħed miċ-*Chairman*, u d-deċiżjoni tiegħu tkun finali u konkluživa.

(2) Meta *ċ-Chairman* isostni rikuża, huwa għandu jaħtar arbitru sostitut.

Sostituzzjoni ta' arbitru.

27. (1) Meta jiġri li jmut jew jirriżenja arbitru filwaqt li jkunu għaddejjin il-proċedimenti tal-arbitraġġ għandu jinħatar jew jingħażel arbitru sostitut bis-saħħa tal-proċedura provduta fl-artikoli 20 sa 23 li kienet tkun tapplika għall-ħatra jew l-għażla ta' dak l-arbitru li jkun qed jiġi sostitwit.

(2) Meta jiġri li arbitru jonqos milli jaġixxi jew meta jkun hemm impossibbiltà *de jure* jew *de facto* li jwettaq il-funzjonijiet tiegħu, għandha tapplika l-proċedura dwar ir-rikuża u s-sostituzzjoni ta' arbitru li hemm fl-artikoli ta' qabel.

Ilsien.
Emendat: XVIII.1999.14.

28. (1) L-ilsien li għandu jintuża fil-proċedimenti għandu jkun, kemm-il darba l-partijiet ma jaqblux xort'oħra, il-Malti.

(2) It-tribunal tal-arbitraġġ jista' jordna li kull dokument mehmuż mat-talba bil-miktub jew mar-risposta tal-intimat, u kull dokument jew esibit supplimentari preżentati waqt il-proċedimenti, għandhom jinġiebu fl-ilsien jew ilsna oriġinali hekk miftehma bejn il-partijiet jew stabbiliti mit-tribunal tal-arbitraġġ.

Talba bil-miktub.

29. (1) Kemm-il darba t-talba bil-miktub ma kinetx tinsab fl-avviż tal-arbitraġġ, fi żmien li jiġi stabbilit mit-tribunal tal-arbitraġġ, ir-rikorrent għandu jwassal it-talba bil-miktub tiegħu lill-intimat u lil kull wieħed mill-arbitri. Kopja tal-kuntratt, u tal-ftehim tal-arbitraġġ jekk dawn ma jkunux jinsabu fil-ftehim tal-arbitraġġ, għandhom jintehmżu mat-talba.

(2) It-talba bil-miktub għandu jkun fiha dawn il-partikolaritajiet:

(*a*) l-ismijiet u l-indirizzi tal-partijiet;

(*b*) dikjarazzjoni tal-fatti li jsostnu t-talba;

(*ċ*) il-kwistjonijiet fil-mertu;

(*d*) is-soluzzjoni jew ir-rimedju li parti tkun qed tfittex li tikseb.

(3) Ir-rikorrent jista' jehmeż mat-talba bil-miktub tiegħu dawk id-dokumenti li jqis relevanti jew jista' jżid referenza għad-dokumenti jew provi oħra li jkun bi ħsiebu jippreżenta.

Risposta tal-intimat.

30. (1) L-intimat għandu jwassal id-dikjarazzjoni tiegħu bil-miktub lir-rikorrent u lil kull wieħed mill-arbitri f'dak iż-żmien li jiġi hekk stabbilit mit-tribunal tal-arbitraġġ.

(2) Ir-risposta tal-intimat għandu jkun fiha risposta għall-partikolaritajiet (*b*), (*ċ*) u (*d*) tat-talba bil-miktub imsemmija fl-artikolu 29(2). L-intimat jista' jehmeż mar-risposta tiegħu dawk id-dokumenti li jkun jistrieħ fuqhom għad-difiża tiegħu jew jista' jżid referenza għad-dokumenti jew kull prova oħra li jkun bi ħsiebu jġib.

(3) Fir-risposta tiegħu, jew f'kull stadju ulterjuri fil-proċedimenti tal-arbitraġġ, jekk it-tribunal tal-arbitraġġ jiddeċiedi li d-dewmien kien ġustifikat fiċ-ċirkostanzi, l-intimat jista' jagħmel kontro-talba li titnissel mill-istess kuntratt jew jistrieħ fuq talba li titnissel mill-istess kuntratt bil-għan li ssir tpaċija.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 29(2) għandhom japplikaw għal kontro-talba u għal talba li wieħed ikun qed jistrieħ fuqha bil-għan li jasal għal tpaċija.

Emendi fid-dikjarazzjonijiet.

31. Filwaqt li jkunu għaddejjin il-proċedimenti tal-arbitraġġ kull parti tista' temenda jew tissupplementa t-talba jew ir-risposta tagħha kemm-il darba t-tribunal tal-arbitraġġ ma jqisx li ma jkunx sew li titħalla ssir dik l-emenda meta wieħed iqis id-dewmien fl-għemil tagħha jew il-preġudizzju lill-parti l-oħra jew kull ċirkostanza ġustifikabbli oħra. Madankollu, talba ma tistax tiġi emendata b'tali mod li talba kif emendata tkun toħroġ 'il barra mill-għan tal-klawsola ta' arbitraġġ jew tal-ftehim ta' arbitraġġ separat.

Eċċezzjonijiet dwar il-ġurisdizzjoni tat-tribunal tal-arbitraġġ.
Emendat: XXXI. 2002.237.

32. (1) It-tribunal tal-arbitraġġ ikollu s-setgħa li jiddeċiedi dwar dawk l-oġġezzjonijiet li jsiru dwar in-nuqqas ta' ġurisdizzjoni tiegħu, inkluża kull oġġezzjoni dwar l-eżistenza jew il-validità tal-klawsola ta' arbitraġġ jew tal-ftehim ta' arbitraġġ separat.

(2) It-tribunal tal-arbitraġġ ikollu s-setgħa jiddeċiedi dwar l-eżistenza jew il-validità tal-kuntratt li klawsola ta' arbitraġġ tkun tinsab fih. Għall-għanijiet tal-artikolu 32, klawsola ta' arbitraġġ li tinsab f'kuntratt u li tkun tipprovdi għal arbitraġġ skont din il-Parti għandha titqies bħala ftehim indipendenti mill-patti l-oħra tal-kuntratt. Deċiżjoni mit-tribunal tal-arbitraġġ li l-kuntratt ikun null u bla effett ma għandhiex tkun tfisser *ipso jure* li l-klawsola ta' arbitraġġ tkun invalida ukoll.

(3) L-eċċezzjoni li t-tribunal tal-arbitraġġ ma jkollux ġurisdizzjoni għandha tinġieb mhux iżjed tard minn meta ssir ir-risposta tal-intimat jew, fil-każ ta' kontro-talba, fir-risposta għal kontro-talba.

(4) Ġeneralment, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jiddeċiedi eċċezzjoni dwar il-ġurisdizzjoni tiegħu bħala eċċezzjoni preliminari:

Iżda t-tribunal tal-arbitraġġ jista' jibqa' għaddej bl-arbitraġġ u jaqta' dwar dik l-eċċezzjoni fid-deċiżjoni finali tiegħu.

(5) Fil-każ li jinbdew proċedimenti quddiem xi qorti għal dikjarazzjoni li għandha x'taqsam mal-ġurisdizzjoni ta' tribunal tal-

arbitraġġ, dawn il-proċedimenti għandhom jiġu xolti u l-partijiet għandhom jiġu riferiti għat-tribunal tal-arbitraġġ għad-deċiżjoni tiegħu fuq din il-kwistjoni, sakemm il-qorti ma tikkunsidrax li xi parti sejra ssoffri ħsara irreparabbli jekk ma tiddeċidiex dwar il-kwistjoni.

Dikjarazzjonijiet oħra bil-miktub.

33. It-tribunal tal-arbitraġġ għandu jiddeċiedi x'dikjarazzjonijiet oħra bil-miktub, b'żieda mat-talba bil-miktub u mar-risposta tal-intimat, għandhom jenħtieġu mingħand il-partijiet jew jistgħu jiġu preżentati minnhom u għandu jistabbilixxi kull żmien li matulu jkunu jistgħu jinġiebu dawk id-dikjarazzjonijiet.

Perijodi ta' żmien.

34. Il-perijodi ta' żmien stabbiliti mit-tribunal tal-arbitraġġ biex jinġiebu dikjarazzjonijiet bil-miktub (inklużi t-talba u r-risposta tal-intimat) ma għandhomx ikunu ta' aktar minn ħamsa w erbgħin jum:

Iżda t-tribunal tal-arbitraġġ jista' jġedded kull żmien jekk dan it-tiġdid jidher li jkun meħtieġ.

Min għandu jġib il-provi.

35. (1) Kull parti jkollha r-responsabbiltà li ġġib kull prova tal-fatti li fuqhom tkun qiegħda tistrieħ biex issostni t-talba jew id-difiża tagħha.

(2) It-tribunal tal-arbitraġġ jista', jekk iqis li dan ikun xieraq, jeħtieġ lil xi parti li tagħti lit-tribunal u lill-parti l-oħra, matul dak iż-żmien li t-tribunal tal-arbitraġġ jista' jiddeċiedi, sommarju tad-dokumenti u kull prova oħra li dik il-parti tkun bi ħsiebha tippreżenta biex issostni l-fatti in kwistjoni li tkun semmiet fit-talba bil-miktub jew fir-risposta tal-intimat.

(3) F'kull żmien waqt il-proċedimenti tal-arbitraġġ, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jeħtieġ lill-partijiet iġibu dokumenti, esibiti jew kull prova oħra matul kull perijodu jew żmien li t-tribunal tal-arbitraġġ jista' jiddeċiedi dwaru.

Provi.
Emendat: XXXI. 2002.238.

36. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 37, ix-xhieda f'arbitraġġ għandhom iġibu l-provi tagħhom jew billi jixhdu *viva voce* jew bil-mezz ta' affidavit, u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli rilevanti ta' din it-Taqsima, ir-regoli tal-Kodiċi ta Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili u ta' kull liġi li minn żmien għal żmien tkun isseħħ f'Malta għandhom ikunu japplikaw ukoll għall-għoti ta' xiehda *viva voce* jew bil-mezz ta' affidavit quddiem it-tribunal tal-arbitraġġ l-istess bħalma jgħoddu għal kif tinġieb ix-xiehda quddiem qorti ta' ġurisdizzjoni ċivili.

Kap. 12.

(2) Iċ-Ċentru jista' jagħmel regoli li jistabbilixxu ż-żminijiet li fihom għandhom jinġiebu l-provi u kif għandhom jinġiebu, u l-partijiet jistgħu jiftiehmu, minkejja dak kollu msemmi qabel u d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), li l-provi tax-xhieda għandhom jinġiebu f'dawk iż-żminijiet u b'dak il-mod li jista' jiġi stabbilit bejn il-partijiet:

Iżda dak il-ftehim ma jistax ikun inkompatibbli ma' xi regola magħmula miċ-Ċentru u minnu dikjarata li ma titħassarx.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 37(2), meta tkun tenħtieġ ix-xiehda ta' xi persuna, ir-Reġistratur jista' joħroġ mandati ta' taħrik ta' xhieda sabiex iġiegħel lil xhud jattendi

quddiem arbitru jew arbitri biex jagħti xiehda jew iġib miegħu xi dokumenti quddiem tribunal tal-arbitraġġ. Ir-rikors għall-ħruġ tal-mandat għandu jiġi ffirmat ukoll mill-arbitru uniku, jew mill-arbitru li jippresjedi, u għandu jiġi preżentat fir-reġistru tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili mir-Reġistratur.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis* meta għall-għanijiet ta' proċedimenti quddiem tribunal ta' arbitraġġ, ikunu jenħtieġu li jinħarġu xi awtorizzazzjoni jew ittra rogatorja għar-rigward ta', jew ikun jenħtieġ affidavit minn persuna li ma tkunx toqgħod fit-territorju li għandhom ġurisdizzjoni fuqu l-qrati ta' Malta.

(5) Malli jiġi preżentat rikors li għalih japplikaw is-subartikoli (3) u (4), il-qorti li, li kieku ma kienx hemm ftehim ta' arbitraġġ, kien xort'oħra jkollha ġurisdizzjoni, għandha tinnotifika l-mandat jew xort'oħra taġixxi dwar ir-rikors bl-istess mod daqslikieku dak ir-rikors jew mandat kienu nħarġu jew ġew approvati mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili.

(6) Meta persuna li tkun ġiet imħarrka regolarment biex tidher quddiem tribunal ta' arbitraġġ skont dan l-artikolu tonqos milli tidher quddiem dak it-tribunal bla ma jkollha skuża raġonevoli, it-tribunal jista' jagħmel rapport dwar dan lir-Reġistratur li għandu b'rikors iressaq dak ir-rapport quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili u jitlobha tittratta l-każ bl-istess mod bħallikieku l-persuna msemmija tkun naqset milli tidher quddiem dik il-qorti meta tkun ġiet imħarrka regolarment u wara dan il-qorti għandha tittratta l-każ b'dak il-mod.

Smigħ tal-partijiet.

37. (1) Fil-każ ta' seduta fejn jinstemgħu l-partijiet jew xi xhieda, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jagħti lill-partijiet avviż bil-quddiem sew dwar id-data, il-ħin u l-post fejn din tkun ser issir.

(2) Jekk ikollhom jinstemgħu x-xhieda, mill-anqas ħmistax il-jum qabel is-seduta kull parti għandha tgħarraf lit-tribunal u lill-parti l-oħra bl-ismijiet u l-indirizzi tax-xhieda li tkun bi ħsiebha ġġib, dwar is-suġġett li dwaru, u b'liema ilsna, dawk ix-xhieda jkunu ser jixhdu.

(3) It-tribunal tal-arbitraġġ għandu jagħmel arranġamenti sabiex issir it-traduzzjoni ta' kull dikjarazzjoni verbali li ssir matul seduta u għal reġistrazzjoni tas-seduta jekk dawn jitqiesu meħtieġa mit-tribunal fiċ-ċirkostanza tal-każ, jew jekk il-partijiet ikunu qablu ma' dan u jkunu għarrfu lit-tribunal tal-arbitraġġ b'dak il-ftehim mill-anqas ħmistax-il jum qabel is-smigħ.

(4) Kull seduta ssir *in camera* kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux mod ieħor. It-tribunal tal-arbitraġġ jista' jeħtieġ li xi xhud jew xhieda joħorġu barra mill-kamra waqt is-smigħ ta' xhieda oħra. It-tribunal tal-arbitraġġ huwa ħieles li jistabbilixxi l-mod li bih għandhom jiġu eżaminati x-xhieda.

(5) It-tribunal tal-arbitraġġ għandu jistabbilixxi l-ammissibbiltà, ir-rilevanza, is-sustanza u l-valur ta' kull prova miġjuba.

Miżuri għal żmien limitat u atti kawtelatorji. *Emendat: XVIII.1999.15; XXXI. 2002.239.* Kap. 12.

38. (1) Kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux mod ieħor, kull parti tista' titlob lill-qorti biex toħroġ xi att kawtelatorju minn dawk elenkati fl-artikolu 830(1) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli li ġejjin ta' dan l-artikolu.

(2) Meta skont is-subartikolu (1) jkun inħareġ att kawtelatorju, dak l-att għandu jibqa' jseħħ sa dak iż-żmien meta jiskadi jew jiġi revokat skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jew sa dak iż-żmien meta t-tribunal tal-arbitraġġ b'deċiżjoni mogħtija għal dak il-għan jordna lill-parti li tkun qiegħda toħroġ l-att kawtelatorju li tirtira dak l-att u toħroġ il-kontromandat relattiv. Kap. 12.

(3) Minkejja kull ħaġa li jista' jkun hemm fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili ż-żmien stabbilit fil-Kodiċi li fih l-azzjoni dwar id-dritt imsemmi fl-att kawtelatorju għandha tinġieb ikun ta' għoxrin jum minn meta jiġi preżentat l-att ġudizzjarju li fih il-qorti tintalab li toħroġ l-att kawtelatorju. Għandhom japplikaw ukoll id-dispożizzjonijiet ta' dak il-Kodiċi dwar it-tiġdid ta' dak iż-żmien. Kap. 12.

(4) Dik l-azzjoni li tissemma' fis-subartikolu (3) għandha titqies li tkun ittieħdet fil-każ li jinbdew il-proċedimenti tal-arbitraġġ. Għall-għanijiet ta' dan is-subartikolu l-proċedimenti tal-arbitraġġ jitqiesu li jkunu nbdew fid-data msemmija fl-artikolu 17(2).

(5) Il-persuna li jkun inħareġ l-att kawtelatorju fuq talba tagħha skont dan l-artikolu għandha, fiż-żmien imsemmi fis-subartikolu (3), tippreżenta nota fl-atti tal-proċedimenti għall-ħruġ ta' dak l-att kawtelatorju flimkien ma' ċertifikat mir-Reġistratur li jkun juri li jkun beda proċedimenti ta' arbitraġġ skont is-subartikolu (4).

(6) Kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux mod ieħor, it-tribunal tal-arbitraġġ jista', fuq talba ta' xi parti, jordna lil xi parti biex tieħu dawk il-miżuri protettivi għal żmien limitat li t-tribunal jista' jidhirlu meħtieġa dwar il-kwistjoni li tkun is-suġġett tat-tilwima. It-tribunal tal-arbitraġġ jista' jeħtieġ lil xi parti biex tipprovdi garanzija xierqa f'dak li jkollu x'jaqsam ma' dawk il-miżuri.

(7) Il-qorti tista', meta jsirilha rikors minn parti jew oħra, tordna l-infurzar ta' miżura li tkun ġiet lilha riferita skont is-subartikolu (6) u għandu jkollha kull setgħa anċillari li temenda jew tirrevoka dawk l-ordnijiet wara li tkun semgħet lill-partijiet u lit-tribunal tal-arbitraġġ skont ma tqis li jkun meħtieġ.

(8) Il-Bord stabbilit taħt l-artikolu 29 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jista' jagħmel regoli dwar ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-ħruġ ta' atti kawtelatorji u ordnijiet oħra bħalhom meta dawn ikollhom x'jaqsmu mal-proċeduri tal-arbitraġġ. Kap. 12.

Esperti.

39. (1) It-tribunal tal-arbitraġġ jista' jaħtar espert wieħed jew iktar minn wieħed biex jagħmlu rapport lit-tribunal, bil-miktub, dwar dawk l-affarijiet speċifiċi li t-tribunal jista' jiddeċiedi dwarhom. Kopja tat-termini ta' referenza li jkollu l-espert, kif

stabbiliti mit-tribunal tal-arbitraġġ, għandhom jiġu mgħarrfa lill-partijiet.

(2) Il-partijiet għandhom jagħtu lill-espert kull tagħrif rilevanti jew iġibu għall-ispezzjon tiegħu kull dokument jew oġġett rilevanti li huwa jista' jkun jenħtieġ mingħandhom. Kull tilwima bejn xi parti u espert dwar ir-rilevanza tat-tagħrif jew oġġett meħtieġ għandha tiġi riferita lit-tribunal tal-arbitraġġ għad-deċiżjoni tiegħu.

(3) Malli t-tribunal tal-arbitraġġ jirċievi r-rapport tal-espert, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jwassal kopja tar-rapport lill-partijiet li jingħataw l-opportunità jesprimu, bil-miktub, il-fehma tagħhom dwar ir-rapport. Kull parti jkollha jedd teżamina kull dokument li l-espert ikun sejjes ir-rapport tiegħu fuqu.

(4) Fuq talba ta' xi waħda mill-partijiet, wara li l-espert ikun għamel ir-rapport tiegħu, dak l-espert ikun jista' jinstema' waqt seduta li fiha l-partijiet ikollhom l-opportunità li jkunu preżenti u li jagħmlulu domandi. F'din is-seduta kull parti tkun tista' ġġib esperti bħala xhieda sabiex dawn jagħtu x-xhieda tagħhom fuq il-kwistjonijiet pendenti. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 36 għandhom japplikaw għal dawk il-proċedimenti.

Nuqqasijiet.

40. (1) Jekk fiż-żmien stabbilit mit-tribunal tal-arbitraġġ ir-rikorrent ikun naqas milli jgħarraf it-talba tiegħu mingħajr ma jkun ta raġuni valida biżżejjed għaliex ikun għamel dan, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu joħroġ ordni sabiex jitwaqqfu l-proċedimenti tal-arbitraġġ. Jekk, fiż-żmien stabbilit mit-tribunal tal-arbitraġġ, l-intimat ikun naqas milli jgħarraf id-dikjarazzjoni tiegħu mingħajr ma jkun ta raġuni valida biżżejjed għaliex ikun għamel dan, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jordna li l-proċedimenti għandhom jitkomplew.

(2) Jekk xi waħda mill-partijiet, debitament notifikata skont din it-Taqsima, li jkollha tidher waqt seduta tonqos milli tidher għaliha mingħajr ma tagħti raġuni valida biżżejjed għal dak in-nuqqas, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jimxi 'l quddiem bl-arbitraġġ.

(3) Jekk waħda mill-partijiet, debitament mistiedna biex iġġib prova dokumentarja, tonqos milli tagħmel dan fiż-żmien lilha stabbilit, mingħajr ma tagħti raġuni valida biżżejjed għal dak in-nuqqas, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jgħaddi biex jagħti d-deċiżjoni tiegħu fuq il-provi li jkunu nġiebu quddiemu.

Għeluq ta' seduti.

41. (1) It-tribunal tal-arbitraġġ jista' jistaqsi lill-partijiet jekk ikollhomx iktar provi xi jġibu jew xhieda jew sottomissjonijiet x'jagħmlu u, jekk dawn ma jkunx hemm aktar minnhom, jista' jiddikjara li s-seduti jkunu ngħalqu.

(2) It-tribunal tal-arbitraġġ jista', jekk iqis li jkun hekk meħtieġ minħabba f'ċirkostanzi eċċezzjonali, jiddeċiedi, minn jeddu jew wara li jsirlu rikors minn xi parti, li jerġa' jiftaħ is-seduti f'kull żmien qabel ma tingħata d-deċiżjoni.

Twarrib tar-regoli.

42. Meta xi parti tkun taf li xi dispożizzjoni ta', jew ħtieġa bis-saħħa ta', din it-Taqsima ma tkunx tħarset u madankollu tkompli għaddejja bl-arbitraġġ mingħajr ma tiddikjara minnufih l-oġġezzjoni tagħha għal dak in-nuqqas ta' tħaris, dik il-parti

għandha titqies li tkun warrbet il-jedd tagħha li tagħmel oġġezzjoni.

Deċiżjonijiet.

43. (1) Meta jkun hemm tliet arbitri, kull deċiżjoni tal-arbitraġġ jew deċiżjoni oħra tat-tribunal tal-arbitraġġ għandha tittieħed minn maġġoranza tal-arbitri.

(2) F'każ ta' kwestjonijiet proċedurali, meta ma jkun hemm ebda maġġoranza jew meta t-tribunal tal-arbitraġġ hekk jawtorizza, l-arbitru li jkun qiegħed jippresjedi jista' jiddeċiedi waħdu, kif suġġett għal kull reviżjoni, jekk ikun hemm, mit-tribunal tal-arbitraġġ.

Għamla tad-deċiżjoni temporanja, interlokutorja jew parzjali.
Emendat: XVIII.1999.16; XXXI. 2002.240; IX. 2004.23.

44. (1) Sakemm ma jkunx miftiehem xort'oħra bejn il-partijiet, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jagħti iktar minn deċiżjoni waħda fi żminijiet differenti dwar aspetti differenti ta' kwistjonijiet li għandhom jiġu deċiżi. It-tribunal tal-arbitraġġ jista' jagħti deċiżjoni li għandha x'taqsam -

(*a*) ma' kwistjoni li taffettwa t-talba sħiħa, jew

(*b*) ma' parti biss mit-talbiet jew il-kontro-talbiet sottomessi lilu għal deċiżjoni,

u jista' wkoll jagħti deċiżjonijiet temporanji u, jew interlokutorji.

(2) Id-deċiżjoni għandha tingħata bil-miktub u titqies li qed tingħata fil-lok miftiehem bejn il-partijiet bħala l-lok tal-arbitraġġ, jew, fin-nuqqas ta' ftehim, fil-lok li jiġi stabbilit mit-Tribunal tal-Arbitraġġ.

(3) It-tribunal tal-arbitraġġ għandu jagħti r-raġunijiet li d-deċiżjoni tkun imsejsa fuqhom, kemm-il darba l-partijiet ma jkunux qablu li ma għandha tingħata ebda raġuni:

Iżda fil-każ ta' deċiżjonijiet interlokutorji dwar il-proċeduri tal-arbitraġġ, ma għandhom jingħataw ebda raġunijiet.

(4) Deċiżjoni għandha tkun iffirmata mill-arbitri u għandu jkun fiha d-data meta u l-post fejn jitqies li tkun ingħatat id-deċiżjoni. Meta jkun hemm tliet arbitri u wieħed minnhom jonqos milli jiffirma, id-deċiżjoni għandu jkun fiha r-raġuni għal dak in-nuqqas ta' firma.

(5) Id-deċiżjoni tista' ssir pubblika biss bil-kunsens taż-żewġ partijiet.

(6) Kopji tad-deċiżjoni ffirmata mill-arbitri għandhom jitwasslu lill-partijiet mit-tribunal tal-arbitraġġ.

(7) Deċiżjoni tkun finali meta tirriżolvi dwar il-merti kollha jew parti mill-merti ta' kwistjoni, tista' tkun eżegwita minnufih u mhix preparatorja għal stadju ieħor fil-proċedimenti jew inkella għandha l-effett li ġġib il-proċedimenti fi tmiem.

(8) It-tribunal tal-arbitraġġ għandu minnufih u f'kull każ mhux aktar tard minn għoxrin ġurnata mid-data msemmija fis-subartikolu (4), jippreżenta kull deċiżjoni finali flimkien mad-deċiżjonijiet kollha parzjali u temporanji li ma jkunux għadhom ġew għand ir-reġistratur għal reġistrazzjoni miċ-Ċentru u għandu jħares id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan l-Att u l-ħtiġiet ta' reġistrazzjoni maħruġa miċ-Ċentru.

(9) Bla ħsara għall-proċedimenti li jistgħu jsiru kontra deċiżjoni skont l-artikolu 69A, deċiżjonijiet finali għandhom ikunu jorbtu lill-partijiet, u l-partijiet għandhom jobdu dawk id-deċiżjonijiet mingħajr dewmien.

(10) Id-deċiżjonijiet interlokutorji ma humiex soġġetti għar-reġistrazzjoni, ma tista' tittieħed ebda azzjoni kontrihom u jorbtu lill-partijiet fil-proċedimenti minnufih malli dawn jiġu notifikati lill-partijiet li għandhom iwettquhom mingħajr dewmien.

Liġi li tapplika, *amiable compositeur.*

45. (1) It-tribunal tal-arbitraġġ għandu japplika, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, dik il-liġi li tiġi indikata mill-partijiet bħala applikabbli għall-mertu tat-tilwima. Fin-nuqqas ta' indikazzjoni bħal dik mill-partijiet, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu japplika l-liġi ta' Malta inklużi r-regoli fil-liġi ta' Malta dwar konflitt ta' liġijiet.

(2) It-tribunal tal-arbitraġġ għandu jiddeċiedi bħala *amiable compositeur* jew *ex aequo et bono* biss jekk il-partijiet ikunu espressament awtorizzaw lit-tribunal tal-arbitraġġ li jagħmel hekk.

(3) F'kull każ, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jiddeċiedi skont il-patti tal-kuntratt u għandu, jekk dan ikun relevanti, iqis kull użu kummerċjali li jkun japplika għal dik it-transazzjoni.

(4) Kemm-il darba ma jiġix miftiehem mod ieħor bejn il-partijiet jew jiġi provdut mod ieħor f'dan l-Att jew bis-saħħa tiegħu, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jmexxi l-arbitraġġ b'dak il-mod li jidhirlu xieraq. Is-setgħa mogħtija lit-tribunal tal-arbitraġġ tinkludi s-setgħa li jiddeċiedi dwar l-ammissibilità, ir-relevanza, il-materjalità u l-piż ta' xi prova.

Transazzjoni ta' tilwimiet jew raġunijiet oħra għat-temma tagħhom. *Emendat: XXXI. 2002.241.*

46. (1) Jekk qabel ma tingħata d-deċiżjoni, il-partijiet jaqblu dwar transazzjoni tat-tilwima, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jew joħroġ ordni għat-temma tal-proċedimenti tal-arbitraġġ jew, jekk hekk mitlub miż-żewġ partijiet u dan jiġi aċċettat mit-tribunal tal-arbitraġġ, jirreġistra t-transazzjoni fl-għamla ta' deċiżjoni arbitrali skont il-patti miftehma. It-tribunal tal-arbitraġġ mhuwiex obbligat li jagħti raġunijiet għal deċiżjoni bħal dik.

(2) Jekk qabel ma tingħata d-deċiżjoni, it-tkomplija tal-proċedimenti arbitrali ma tibqax aktar meħtieġa jew issir impossibbli għal xi raġuni li mhux imsemmija fis-subartikolu (1), it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jgħarraf lill-partijiet dwar il-ħsieb tiegħu li joħroġ ordni għat-temma tal-proċedimenti. It-tribunal tal-arbitraġġ ikollu s-setgħa li joħroġ dak l-ordni kemm-il darba xi parti ma ġġibx raġunijiet ġustifikabbli ta' oġġezzjoni għal dan.

(3) Kopji tal-ordni għat-temma tal-proċedimenti ta' arbitraġġ jew tad-deċiżjoni arbitrali fuq patti miftiehma, iffirmati mill-arbitri, għandhom jitwasslu mit-tribunal tal-arbitraġġ lill-partijiet u lir-reġistratur. Meta tingħata deċiżjoni arbitrali fuq il-patti miftiehma, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 44(2) u (4) sa (8) għandhom jgħoddu.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ukoll japplikaw fil-każ li l-partijiet jirrisolvu tilwima li setgħet inqalgħet bejniethom permezz ta' medjazzjoni, konċiljazzjoni jew kull mezz

ieħor. F'dak il-każ il-persuna li tassisti fid-determinazzjoni tat-tilwima tista', bil-kunsens taż-żewġ partijiet, toqgħod bħala arbitru għall-fini tar-reġistrazzjoni tal-ftehim li jsir bejniethom skont dan l-Att u, meta jkun hekk reġistrat, dak il-ftehim għandu jkun ittrattat għall-finijiet u effetti kollha bħala deċiżjoni reġistrata.

(5) Meta l-partijiet jirrisolvu tilwima bħalma hemm imsemmi fis-subartikolu (4) u l-persuna li setgħu intużaw is-servizzi tagħha fid-determinazzjoni tat-tilwima ma tkunx tista' jew ma tkunx trid taġixxi skont dan l-artikolu, iċ-Ċentru jista', wara li jsirlu rikors konġunt mill-partijiet fil-ftehim, jaħtar arbitru għal dak il-għan:

Iżda, bil-kunsens tal-partijiet, ir-Reġistratur jista' jipprovdi appoġġ lill-partijiet f'dawk il-każijiet billi jwettaq il-funzjonijiet ta' reġistrazzjoni ta' arbitru skont regoli li jistgħu jsiru miċ-Ċentru minn żmien għal żmien.

Tifsir tad-deċiżjoni. *Emendat: XXXI. 2002.242.*

47. (1) Fi żmien ħmistax-il jum wara li taslilhom id-deċiżjoni, kull parti, wara li tagħti avviż ta' dan lill-parti l-oħra, tista' titlob lit-tribunal tal-arbitraġġ li jagħti tifsir tad-deċiżjoni.

(2) It-tifsira għandha tingħata bil-miktub fi żmien ħamsa u erbgħin ġurnata wara li tasal it-talba. It-tifsira mogħtija għandha tifforma parti mid-deċiżjoni, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 44(2) sa (8) għandhom jgħoddu.

Tiswija tad-deċiżjoni. *Emendat: XXXI. 2002.243.*

48. (1) Fi żmien ħmistax-il jum minn meta taslilhom id-deċiżjoni, kull parti, wara li tagħti avviż ta' dan lill-parti l-oħra, tista' titlob lit-tribunal tal-arbitraġġ li jsewwi fid-deċiżjoni xi żbalji ta' komputazzjoni, żbalji klerikali jew tipografiċi, jew żbalji oħra ta' dik l-għamla. It-tribunal tal-arbitraġġ jista' fi żmien tletin jum minn meta jgħarraf id-deċiżjoni tiegħu, jagħmel dawk it-tiswijiet minn jeddu.

(2) Dawn it-tiswijiet għandhom isiru bil-miktub, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 44(2) sa (8) għandhom jgħoddu.

Deċiżjoni addizzjonali. *Emendat: XXXI. 2002.244.*

49. (1) Fi żmien ħmistax-il jum wara li titwasslilhom id-deċiżjoni, kull parti, wara li tkun tat avviż lill-parti l-oħra, tista' titlob lit-tribunal tal-arbitraġġ li jagħti deċiżjoni addizzjonali dwar talbiet magħmula waqt il-proċedimenti arbitrali iżda li jkunu tħallew barra mid-deċiżjoni.

(2) Jekk it-tribunal tal-arbitraġġ iqis it-talba għal deċiżjoni addizzjonali bħala waħda ġustifikata u jqis li l-ommissjoni tkun tista' tissewwa mingħajr il-ħtieġa ta' ebda smigħ jew prova oħra, it-tribunal għandu jiffinalizza d-deċiżjoni tiegħu fi żmien ħamsa w erbgħin jum minn meta tasallu t-talba.

(3) Meta tingħata deċiżjoni addizzjonali, d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 44(2) sa (8) għandhom jgħoddu.

Spejjeż.

50. It-tribunal tal-arbitraġġ għandu jistabbilixxi l-ispejjeż tal-arbitraġġ fid-deċiżjoni nnifisha. L-espressjoni "spejjeż" tinkludi biss -

(*a*) id-drittijiet tat-tribunal tal-arbitraġġ li għandhom jinħarġu separatament għal kull arbitru u li jiġu stabbiliti mit-tribunal innifsu skont l-artikolu 51;

(*b*) l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u spejjeż oħra magħmula mill-arbitri;

(*ċ*) l-ispejjeż maħruġa għall-parir ta' esperti u ta' kull għajnuna oħra meħtieġa mit-tribunal tal-arbitraġġ;

(*d*) l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u spejjeż oħra ta' xhieda sal-limitu li dawk l-ispejjeż ikunu approvati mit-tribunal tal-arbitraġġ;

(*e*) l-ispejjeż għal rappreżentanza u assistenza legali tal-parti li tirbaħ l-arbitraġġ jekk dawk l-ispejjeż ikunu ntalbu matul il-proċedimenti tal-arbitraġġ, u biss sa dak l-ammont li t-tribunal tal-arbitraġġ jistabbilixxi li jkun raġonevoli;

(*f*) kull dritt u spiża li jitħallsu liċ-Ċentru.

It-tribunal tal-arbitraġġ għandu jistabbilixxi d-drittijiet u l-ispejjeż.
Sostitwit: XVIII.1999.17; IX. 2004.24.

51. (1) It-tribunal tal-arbitraġġ għandu jistabbilixxi d-drittijiet u l-ispejjeż skont dawk ir-regoli u linji direttivi li jistgħu jsiru mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja bi ftehim maċ-Ċentru minn żmien għal żmien u kull ma jiġi stabbilit fuq drittijiet u spejjeż ikun jista' jiġi rivedut skont ma jista' jiġi ordnat f'dawk ir-regoli jew linji direttivi.

(2) Tista' tiġi delegata liċ-Ċentru l-funzjoni li jistabbilixxi d-drittijiet u l-ispejjeż, skont liġi li tiġi applikata jew bejn il-partijiet, f'każijiet jew fi klassijiet ta' każijiet speċifiċi taħt dawk il-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu dikjarati f'dik il-liġi, dawk ir-regoli jew dawk il-linji direttivi li jinħarġu mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja bi ftehim maċ-Ċentru jew li jkun hemm fil-ftehim ta' arbitraġġ.

Fil-prinċipju min jitlef jissoporti l-ispejjeż.

52. (1) Ħlief kif hemm provdut fis-subartikolu (2), l-ispejjeż tal-arbitraġġ għandhom normalment jiġu sopportati mill-parti li titlef. Madankollu, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jaqsam dawk l-ispejjeż bejn il-partijiet jekk dan jistabbilixxi li l-qsim f'ishma jkun raġonevoli, wara li wieħed iqis iċ-ċirkostanzi tal-każ.

(2) Għal dak li għandu x'jaqsam mal-ispejjeż tar-rappreżentanza u assistenza legali msemmija fil-paragrafu (*e*) tal-artikolu 50, it-tribunal tal-arbitraġġ, wara li jqis iċ-ċirkostanzi tal-każ, ikun ħieles li jistabbilixxi liema parti jkollha ssofri dawk l-ispejjeż jew jista' jaqsam dawk l-ispejjeż bejn il-partijiet jekk dan jistabbilixxi li dak il-qsim ikun raġonevoli.

(3) Meta t-tribunal tal-arbitraġġ joħroġ ordni għat-temma tal-proċedimenti tal-arbitraġġ jew jagħti deċiżjoni fuq patti miftehma, dan għandu jistabbilixxi l-ispejjeż tal-arbitraġġ imsemmija fl-artikolu 50 u fl-artikolu 51 fit-test ta' dik l-ordni jew deċiżjoni.

(4) Ma għandu jinġabar ebda dritt addizzjonali minn tribunal tal-arbitraġġ għal kull tifsir ta', jew tiswija fi, jew żieda ma', id-deċiżjoni tiegħu taħt l-artikoli 47 sa 49.

Depożitu tal-ispejjeż.
Emendat: XVIII.1999.18.

53. (1) Meta jitwaqqaf it-tribunal tal-arbitraġġ, dan jista' jitlob lil kull parti li tiddepożita għand iċ-Ċentru somma ndaqs bejniethom b'avvanż tal-ispejjeż imsemmija fil-paragrafi (*a*), (*b*), u (*ċ*) tal-artikolu 50.

(2) Filwaqt li jkunu għaddejjin il-proċedimenti tal-arbitraġġ, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jitlob li jsir depożitu supplimentari mill-partijiet biex ikopri xi spejjeż oħra.

(3) It-tribunal tal-arbitraġġ għandu jistabbilixxi l-ammonti ta' kull depożitu jew depożitu supplimentari biss wara li jkun ikkonsulta ċ-Ċentru li jista' jagħmel kull kumment lit-tribunal tal-arbitraġġ li jista' jqis xieraq dwar l-ammont ta' dawk id-depożiti u depożiti supplimentari.

(4) Jekk id-depożiti meħtieġa ma jitħallsux għal kollox fi żmien tletin jum wara li tasal it-talba, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jgħarraf b'dan lill-partijiet sabiex parti waħda jew l-oħra minnhom tkun tista' tagħmel il-ħlas meħtieġ. Jekk dak il-ħlas ma jsirx, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jordna s-sospensjoni jew it-tmiem tal-proċedimenti tal-arbitraġġ.

(5) Wara li tkun ingħatat id-deċiżjoni, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jagħti rendikont lill-partijiet dwar id-depożiti li jkun irċieva u jrodd lura lill-partijiet kull bilanċ mhux minfuq li jista' jkun hemm.

Lok fejn isir l-arbitraġġ.

54. (1) Kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux mod ieħor, il-proċedimenti tal-arbitraġġ li jitmexxew taħt din it-Taqsima għandhom isiru fil-lok provdut għal dak l-għan miċ-Ċentru.

(2) It-tribunal tal-arbitraġġ jista' jiltaqa' kull fejn iqis xieraq sabiex jispezzjona xi oġġetti, proprjetà oħra jew dokumenti. Il-partijiet għandhom jingħataw avviż dwar dan żmien qabel sabiex huma jkunu jistgħu jattendu għal dik l-ispezzjoni.

TAQSIMA V

Arbitraġġ Internazzjonali Kummerċjali

Mudell ta' Liġi.

55. (1) Bla ħsara għal dak li jinsab f'din it-Taqsima, il-Mudell ta' Liġi għandu jifforma parti mil-Liġijiet ta' Malta u jkun hekk esegwibbli.

(2) Fil-Mudell ta' Liġi:

"Stat" tfisser Malta u kull stat barrani li jkun;

"dan l-Istat" tfisser Malta.

Tifsir.

56. (1) Bil-għan li jitfisser il-Mudell ta' Liġi, tista' ssir riferenza -

(*a*) għall-ħidma tal-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Kummerċ Internazzjonali; u

(*b*) għad-dokumenti preparatorji tal-Mudell ta' Liġi.

(2) Is-subartikolu (1) għandu japplika bla ħsara għall-applikazzjoni tal-Att dwar l-Interpretazzjoni għall-iskop tat-tifsir ta' dan l-Att.

Kap. 249.

L-Artikolu 6 tal-Mudell ta' Liġi.

57. Il-funzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6 tal-Mudell ta' Liġi għandhom jitwettqu minn:

(*a*) iċ-*Chairman* għar-rigward tal-Artikoli 11(3), 11(4), 13(3) u 14; u

(*b*) il-Qorti tal-Appell għar-rigward tal-Artikoli 16(3), 34(2) u 35(1).

L-Artikoli 34 u 36 tal-Mudell ta' Liġi.

58. B'riferenza għall-Artikoli 34(2)(*b*)(ii) u 36(1)(*b*)(ii) tal-Mudell ta' Liġi, għall-għanijiet ta' dawk l-Artikoli qiegħed b'dan jiġi dikjarat li deċiżjoni ta' arbitraġġ tkun konfliġġenti mal-ordni pubbliku ta' Malta jekk -

(*a*) id-deċiżjoni tkun inkisbet bi, jew intlaqtet minn, frodi jew korruzzjoni; jew

(*b*) ikunu nkisru r-regoli tal-ġustizzja naturali fl-għoti tad-deċiżjoni.

Il-Kapitlu VIII tal-Mudell ta' Liġi ma japplikax. *Sostitwit: XVIII.1999.19.*

59. Il-Kapitlu VII dwar l-Għarfien u l-Eżekuzzjoni ta' Deċiżjonijiet ta' Arbitraġġ Barranin għandu jkun japplika għal deċiżjonijiet ta' arbitraġġ barranin u l-Kapitlu VIII tal-Mudell ta' Liġi m'għandux ikun japplika.

Arranġament ta' tilwim b'mod differenti minn dak fil-Mudell ta' Liġi. *Emendat: XVIII.1999.20.*

60. Meta l-partijiet fi ftehim ta' arbitraġġ regolat minn din it-Taqsima ikunu ftehmu (sew fil-ftehim jew f'kull dokument ieħor li jkun bil-miktub) li kull tilwima li jkun hemm jew li jista' jkun hemm bejniethom għandha tiġi determinata b'mod differenti minn kif maħsub fil-Mudell ta' Liġi, u l-partijiet ma jkunux għażlu liema regoli kellhom jirregolaw l-arbitraġġ, f'dak il-każ għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima IV.

Reġistrazzjoni b'għażla ta' deċiżjonijiet internazzjonali. *Sostitwit: XVIII.1999.21; XXXI. 2002.245.*

61. (1) Ir-reġistrazzjoni maċ-Ċentru ta' deċiżjoni internazzjonali ma tkunx meħtieġa għall-validità tad-deċiżjoni.

(2) Meta skont l-artikolu 60, japplikaw id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima IV tal-Att, ma għandhiex tapplika l-ħtieġa fl-artikolu 17(1) għar-rigward tal-preżentata ta' avviż ta' arbitraġġ għar-reġistrazzjoni miċ-Ċentru u għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Mudell ta' Liġi.

(3) Minkejja s-subartikolu (1), deċiżjoni internazzjonali tista' tiġi reġistrata maċ-Ċentru kif provdut fl-artikolu 72 wara li jsir rikors minn parti li jkollha interess u meta jsir il-ħlas tad-dritt li jmiss; iżda f'dak il-każ l-artikolu 72(4)(*a*) u l-artikolu 72(6) ma għandhomx japplikaw u dawn is-subartikoli (4) u (5) għandhom japplikaw minflokhom.

(4) Ir-reġistratur ma għandux jirreġistra deċiżjoni internazzjonali qabel ma jiskadu mill-inqas tliet xhur mid-data tad-deċiżjoni kemm-il darba l-partijiet jikkonfermaw bil-miktub li ma jkunu bi ħsiebhom jagħmlu ebda proċeduri kontra d-deċiżjoni skont xi liġi li tkun tapplika.

(5) Meta jiskadi l-perjodu msemmi fis-subartikolu (4), ir-Reġistratur ma għandux jirreġistra deċiżjoni internazzjonali jekk huwa jkun ġie avżat li jkunu saru proċeduri minn xi parti fil-proċedimenti ta' arbitraġġ, sa meta huwa jiġi avżat bir-riżultat ta' dawk il-proċeduri. Kull parti fil-proċedimenti li tista' tagħmel proċeduri kontra xi deċiżjoni għandha tavża liċ-Ċentru bil-miktub dwar kull proċedura li tkun saret, f'Malta jew barra minn Malta, fi żmien ħmistax-il ġurnata minn dik il-ġrajja.

(6) Meta l-partijiet fi ftehim ta' arbitraġġ internazzjonali jkunu espressament irriżervaw milli jsiru xi proċeduri skont l-artikolu

69A(3), kull appell għandu jsir fiż-żmien mogħti fl-artikolu 34(3) tal-Mudell ta' Liġi.

(7) Deċiżjoni internazzjonali mogħtija konformi mat-Taqsima V għandha, meta tiġi reġistrata maċ-Ċentru kif provdut f'dan l-artikolu, tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Cap. 12.

(8) Meta ebda parti ma tkun irreġistrat id-deċiżjoni maċ-Ċentru skont dan l-artikolu, kull parti li tkun isserraħ fuq deċiżjoni internazzjonali tista' f'kull waqt tirrikorri quddiem il-Qorti tal-Appell għar-rikonoxximent u l-infurzar ta' dik id-deċiżjoni skont it-Taqsima VIII tal-Mudell ta' Liġi u d-dispożizzjonijiet f'dik il-parti għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal kull appell li seta' kien riżervat skont l-artikolu 69A(3).

(9) Meta jsir rikors minn xi parti, il-Qorti tal-Appell tista', minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jew tal-Mudell ta' Liġi, tordna l-infurzar provviżorju ta' deċiżjoni internazzjonali kollha kemm hi jew f'parti minnha, u tista' toħroġ kull tali ordni relatata u anċillari li tista' tqis li tkun meħtieġa.

Artikolu 17 tal-Mudell ta' Liġi. *Emendat XVIII.1999.22.*

62. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 59, il-Kapitolu VIII tal-Mudell ta' Liġi japplika għal kull ordni tat-tribunal tal-arbitraġġ li ssir bis-saħħa tal-Artikolu 17 tal-Mudell ta' Liġi li tkun teħtieġ lil xi parti -

(*a*) li tieħu miżura temporanja ta' protezzjoni; jew

(*b*) li tipprovdi garanzija f'dak li għandu x'jaqsam ma' dik il-miżura;

bħallikieku kull riferenza f'dak il-Kapitolu għal deċiżjoni ta' arbitraġġ jew għal deċiżjoni kienet riferenza għal ordni bħal dik.

Imgħax sa meta tingħata d-deċiżjoni.

63. (1) Kemm-il darba l-partijiet fi ftehim ta' arbitraġġ regolat b'din it-Taqsima ma jkunux ftehmu mod ieħor, meta tribunal ta' arbitraġġ jaqtagħha li jagħti deċiżjoni għall-ħlas ta' flus (sew fuq talba għal ammont likwidat jew mhux likwidat), it-tribunal jista', bla ħsara għas-subartikolu (2), jinkludi fl-ammont mogħti fid-deċiżjoni dak l-imgħax b'dik ir-rata raġonevoli li t-tribunal jista' jistabbilixxi fuq l-ammont sħiħ ta' flus jew parti minnu, u għaż-żmien kollu jew parti minnu bejn id-data meta tkun inbdiet it-tilwima, u d-data meta tingħata d-deċiżjoni.

(2) Is-subartikolu (1) -

(*a*) ma jawtorizzax l-għoti ta' imgħax fuq imgħax;

(*b*) ma japplikax dwar ammont li fuqu jitħallas imgħax bi dritt sew bis-saħħa ta' xi ftehim jew mod ieħor; u

(*ċ*) ma jolqotx id-danni li jistgħu jintalbu meta kambjala ma tiġix onorata.

Imgħax fuq debitu imsemmi f'deċiżjoni.

64. Kemm-il darba l-partijiet fi ftehim ta' arbitraġġ regolat b'din it-Taqsima ma jkunux ftehmu mod ieħor, meta tribunal ta' arbitraġġ jagħti deċiżjoni dwar ħlas ta' flus, it-tribunal jista' jordna li imgħax b'dik ir-rata raġonevoli li t-tribunal jista' jistabbilixxi, għandu jitħallas mid-data msemmija fl-Artikolu 31(3) tal-Mudell

ta' Liġi jew minn dik id-data li tiġi aktar tard hekk kif it-tribunal jispeċifika.

Spejjeż u drittijiet. *Emendat: XVIII.1999.23.*

65. (1) Salvi d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 79, kemm-il darba l-partijiet fi ftehim ta' arbitraġġ regolat b'din it-Taqsima ma jkunux ftehmu mod ieħor, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jistabbilixxi l-ispejjeż u d-drittijiet tal-arbitraġġ fid-deċiżjoni skont l-artikoli 50, 51, 52 u 53 *mutatis mutandis*.

(2) Meta deċiżjoni ma tkun issemmi xejn dwar l-ispejjeż u d-drittijiet tal-arbitraġġ, kull parti fi ftehim ta' arbitraġġ tista', fi żmien tletin jum minn meta taslilha d-deċiżjoni, titlob lit-tribunal tal-arbitraġġ li jagħti direttivi dwar kif isir il-ħlas ta' dawk l-ispejjeż u drittijiet, u ma' dan, wara li t-tribunal jara xi tkun il-fehma ta' kull parti li tixtieq tagħti l-fehma tagħha, it-tribunal għandu jemenda d-deċiżjoni tiegħu skont l-artikolu 65(1).

Responsabbiltà tal-arbitru.

66. L-artikolu 20(5) japplika għal kull arbitru involut f'arbitraġġi li jsiru bis-saħħa ta' din it-Taqsima.

Rappreżentanza fi proċedimenti.

67. Bi ftehim tal-partijiet jew fuq talba ta' xi parti, skont il-każ, meta t-tribunal tal-arbitraġġ, skont il-Mudell ta' Liġi, jagħmel seduti jew proċedimenti msejsa fuq dokumenti jew materjal ieħor, l-artikolu 18 għandu japplika mingħajr preġudizzju għall-Mudell ta' Liġi.

Applikazzjoni ta' din it-Taqsima.

68. Din it-Taqsima ma tapplikax għar-rigward ta' arbitraġġ kummerċjali internazzjonali bejn partijiet li jkollhom ftehim ta' arbitraġġ li jkunu għamlu qabel id-dħul fis-seħħ ta' din it-Taqsima kemm-il darba l-partijiet ma jkunux ftehmu mod ieħor.

TAQSIMA VI

Setgħat tal-Qorti dwar l-Arbitraġġi

Sa fejn tistal-qorti tintervjeni. Kap. 319.

69. Salv id-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni u tal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea, f'dawk li huma affarijiet regolati b'dan l-Att, ebda qorti ma għandha tintervjeni jew ikollha ġurisdizzjoni f'xi ħaġa bħal dik ħlief meta jkun hekk provdut f'dan l-Att.

Titolu eżekuttiv. *Miżjud: XXXI. 2002.246. Emendat: IX. 2010.9.*

Kap. 12.

69A. (1) Deċiżjoni mogħtija skont ftehim ta' arbitraġġ konformi mat-Taqsima IV, għandha mar-reġistrazzjoni miċ-Ċentru, kif provdut fl-artikolu 72, tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-iskopijiet tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

(2) Jistgħu jinbdew proċedimenti kontra deċiżjoni arbitrali mogħtija taħt it-Taqsima IV quddiem il-Qorti tal-Appell permezz ta' rikors jew -

(*a*) b'talba li d-deċiżjoni titwarrab skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 70, jew

(*b*) b'appell fuq punt ta' liġi skont l-artikolu 70A ħlief fil-każ ta' arbitraġġi mandatorji, jew

(*ċ*) b'appell kemm fuq fatti kemm fuq punti ta' liġi skont l-artikolu 70Ċ.

(3) Appell fuq punt ta' liġi lill-Qorti tal-Appell kontra

deċiżjoni arbitrali mogħtija skont it-Taqsima V jista' jsir biss jekk il-partijiet għall-ftehim tal-arbitraġġ ftiehmu espressament li dan id-dritt ta' appell hu disponibbli għall-partijiet b'żieda mad-drittijiet għal proċedimenti oħra stabbiliti fl-artikolu 34 tal-Liġi Mudell. F'dawn il-każijiet id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 61(5), 70A, 70B u artikoli relatati għandhom jgħoddu.

(4) Jistgħu ukoll jinbdew proċedimenti kontra deċiżjoni skont kull proċedura ta' appell jew reviżjoni li tista' tkun espressament miftiehma bejn il-partijiet fil-ftehim tal-arbitraġġ.

(5) Id-drittijiet għal proċedimenti speċifikati fis-subartikoli (2) u (3) għandhom jibdew iseħħu sal-limitu stabbilit skont dan l-Att u l-ftehim tal-arbitraġġ, mat-tmiem ta' xi proċess kuntrattwali. Il-limiti ta' żmien kollha speċifikati f'dan l-Att għal rikorsi taħt l-artikoli 70 u 70A għandhom jibdew jseħħu minn dak iż-żmien li fih ir-riżultat tal-proċess kuntrattwali jiġi notifikat, jiġi mitmum xort'oħra jew jiskadi.

(6) Meta jkun hemm xi liġi li tirreferi għal bord, tribunal jew xi awtorità oħra ta' arbitraġġ u tkun tikkontempla xi dritt speċifiku ta' appell, reviżjoni jew rikors ieħor mid-deċiżjoni tagħhom, ma għandhomx ikunu japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għar-rigward ta' azzjoni li tista' tittieħed fil-konfront tad-deċiżjonijiet ta' kull bord, tribunal jew awtorità oħra bħal dawk.

(7) Minkejja li r-reġistrazzjoni ta' deċiżjoni tista' ma tkunx saret skont l-artikolu 61(4) jew 72(4)(*a*), il-Qorti tal-Appell tista', wara li jsirilha rikors minn xi parti u minkejja kull dispożizzjoni tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, tordna l-infurzar provviżorju tad-deċiżjoni kollha kemm hi jew f'parti minnha, u tista' toħroġ kull ordni relatata u anċillari skont ma tqis li jkun adatt.

Kap. 12.

Deċiżjoni.
Emendat: XVIII.1999.24.
Sostitwit: XXXI. 2002.247.
Emendat: IX. 2010.10.

70. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 71, il-Qorti tal-Appell għandha tiddeċiedi li deċiżjoni ma għandhiex tiġi eżerċitata biss jekk -

(*a*) ir-rikorrent iġib provi għas-sodisfazzjon tal-Qorti tal-Appell li -

(i) xi parti fil-ftehim tal-arbitraġġ kellha xi inkapaċità li żżomma milli tidħol f'dak il-ftehim tal-arbitraġġ; jew dak il-ftehim ma kienx validu skont dik il-liġi li l-partijiet għamluh suġġett għaliha; jew

(ii) il-parti li tkun ingħatat deċiżjoni kontriha ma tkunx ġiet avżata kif imiss dwar il-ħatra ta' xi arbitru jew dwar il-proċedimenti ta' arbitraġġ jew inkella kienet mod ieħor miżmuma milli tippreżenta l-każ tagħha; jew

(iii) id-deċiżjoni titratta dwar xi tilwima li ma tkunx kontemplata minn jew li ma tidħolx fil-patti li bihom iseħħ l-arbitraġġ, jew ikun fiha konklużjonijiet dwar kwistjonijiet li jmorru 'l hemm mill-iskop li għalih kellu jseħħ dak l-arbitraġġ:

Iżda jekk deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet

sottomessi għall-arbitraġġ jistgħu jinfirdu minn dawk mhux hekk sottomessi, dik il-parti tad-deċiżjoni li jkun fiha konklużjonijiet dwar kwistjonijiet mhux sottomessi għall-arbitraġġ biss tkun tista' titwarrab; jew

(iv) l-għamla tat-tribunal tal-arbitraġġ jew il-proċedura tal-arbitraġġ ma kienux skont il-ftehim tal-partijiet, kemm-il darba dak il-ftehim ma kienx konfliġġenti ma' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att li minnha l-partijiet ma jistgħux jidderogaw, jew, fin-nuqqas ta' ftehim bħal dak ma kienux skont dan l-Att;

(*b*) jirriżulta lill-Qorti tal-Appell li -

(i) is-suġġett li dwaru hemm kwistjoni fit-tilwima ma jistax jitranġa bil-mezz ta' arbitraġġ skont il-Liġijiet ta' Malta; jew

(ii) id-deċiżjoni tmur kontra l-ordni pubbliku ta' Malta.

(2) Ir-rikors imsemmi fl-artikolu 69A(2) għandu jsir fi żmien ħmistax-il ġurnata min-notifika lir-rikorrenti tad-deċiżjoni skont dan l-Att, u r-rikorrent għandu jinnotifika lill-arbitri u liċ-Ċentru kopja tar-rikors kemm jista' jkun malajr skont kif ikun prattikabbli, iżda mhux iktar tard minn ħmistax-il ġurnata wara l-preżentata tar-rikors.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu u l-artikoli 57 u 73, il-Qorti tal-Appell għandha tkun magħmula bil-mod provdut fl-artikolu 41(9) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

(4) Kull rikors taħt dan l-artikolu għandu jiġi trattat bil-magħluq u jitħallew jidħlu biss fil-qorti matul is-smigħ il-partijiet u l-avukati u l-prokuraturi legali tagħhom.

(5) Id-deċiżjoni tal-qorti għandha żżomm sħiħ il-kunfidenzjalità tal-arbitraġġ u għandha tiżvela biss dawk il-fatti li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex dik id-deċiżjoni tkun tista' tinftiehem u tkun eżegwibbli mill-partijiet.

(6) L-ispejjeż tal-appell ikunu skont ma tiddeċiedi l-Qorti tal-Appell u jkunu dak l-ammont li jiġi stabbilit mir-Reġistratur, Qrati u Tribunali Ċivili (Sezzjoni Ċivili) jew mir-Reġistratur, Qrati u Tribunali Ċivili (Sezzjoni Ċivili) Għawdex, kif ikun il-każ.

(7) Il-Bord imwaqqaf taħt l-artikolu 29 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jista' jagħmel regoli li jkunu jirrigwardaw rikorsi quddiem il-Qorti tal-Appell taħt dan l-artikolu, taħt l-artikolu 70A, l-artikolu 70Ċ u l-artikolu 73, u jistabbilixxi d-drittijiet li għandhom jitħallsu meta jsiru dawk ir-rikorsi. Kap. 12.

70A. (1) Parti fil-proċedimenti tal-arbitraġġ tista' tappella lill-Qorti tal-Appell fuq punt ta' liġi li jitnissel minn deċiżjoni finali magħmula fil-proċedimenti kemm-il darba - Appell fuq punt ta' liġi. *Miżjud: XXXI. 2002.248.*

(*a*) il-partijiet ma eskludewx espressament dan id-dritt tal-appell fil-ftehim tal-arbitraġġ jew mod ieħor bil-miktub; jew

(*b*) minkejja kull ħaġa msemmija fil-ftehim tal-arbitraġġ, il-partijiet ma ftiehmux espressament li ma għandhom jingħataw l-ebda raġunijiet fid-deċiżjoni skont l-artikolu 44(3).

(2) Meta jiġi ppreżentat appell, ir-rikorrent għandu jinnotifka lill-arbitri u liċ-Ċentru kopja tar-rikors malajr kemm ikun prattikabbli iżda mhux iktar tard min ħmistax-il ġurnata wara l-preżentata tal-appell.

(3) Il-Qorti tal-Appell għandha tikkunsidra l-appell biss jekk il-Qorti tkun sodisfatta -

(*a*) li d-deċiżjoni dwar il-punt ta' liġi taffettwa sostanzjalment id-drittijiet ta' waħda jew iktar mill-partijiet;

(*b*) li l-punt ta' liġi huwa wieħed li t-tribunal kien mitlub jiddeċiedi fuqu jew mod ieħor iddependa fuqu biex jasal għad-deċiżjoni;

(*ċ*) li fuq il-bażi ta' dak li jirriżulta mill-fatti fid-deċiżjoni, id-deċiżjoni tat-tribunal dwar il-punt ta' liġi hija *prima facie* miftuħa għal dubju serju; u

(*d*) li abbażi ta' reviżjoni tar-rikors, kull risposta u d-deċiżjoni, l-appell ma jidhirx li hu dilatorju u vessatorju,

u fil-każijiet l-oħra kollha il-Qorti għandha tiċħad l-appell.

Identifikazzjoni ta' punt ta' liġi. *Miżjud: XXXI. 2002.248. Emendat: XXII. 2005.93.*

70B. (1) Appell taħt l-artikolu 70A għandu jidentifika l-punt ta' liġi li għandha tittieħed deċiżjoni fuqu u għandu jispeċifika t-tifsira li r-rikorrent jallega li hi t-tifsira korretta tal-punt ta' liġi identifikat.

(2) Bla ħsara għal dak li hemm speċifikament provdut fl-artikolu 6 tat-Taqsima B tar-Raba' Skeda, appell għandu jsir fi żmien ħmistax-il ġurnata minn meta tiġi riċevuta d-deċiżjoni finali jew, jekk kien hemm xi proċess ta' arbitraġġ ta' appell jew reviżjoni, mid-data meta l-parti kienet notifikata bir-riżultat ta' dak il-proċess, jew meta l-proċess kien mod ieħor kompletat, jew minn meta jkun skada ż-żmien għalih.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 70(3), (4), (5) u (6) għandhom jgħoddu għal appelli magħmula taħt l-artikolu 70A.

Appell f'arbitraġġi mandatorji. *Miżjud: IX. 2010.11.*

70Ċ. (1) Parti fil-proċedimenti tal-arbitraġġ mandatorju għandha d-dritt li tappella lill-Qorti tal-Appell kemm fuq fatti kif ukoll fuq punti ta' liġi li jitnisslu minn deċiżjoni finali magħmula fil-proċedimenti.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 70(3), (4), (5) u (6), tal-artikolu 70A(2), tal-artikolu 70B(2) u l-artikolu 71A għandhom jgħoddu għal appelli magħmulin taħt dan l-artikolu.

Tkomplija ta' proċedimenti ta' arbitraġġ. *Emendat: XXXI. 2002.249; IX. 2011.12.*

71. (1) Meta l-Qorti tal-Appell tintalab li twarrab xi deċiżjoni, dik il-qorti tista', meta dan ikun xieraq, u meta dan hekk jintalab minn xi parti, tissospendi l-proċedimenti ta' twarrib għal dak iż-żmien li jiġi stabbilit minnha, sabiex tingħata opportunità lit-tribunal tal-arbitraġġ li jkompli l-proċedimenti tal-arbitraġġ jew li jieħu kull azzjoni oħra li fil-fehma tat-tribunal telimina r-raġunijiet

għat-twarrib.

(2) Il-Qorti tal-Appell tista', dwar appell skont l-artikoli 70A u 70Ċ -

(*a*) tikkonferma d-deċiżjoni,

(*b*) tibdel id-deċiżjoni,

(*ċ*) tibgħat id-deċiżjoni lura lit-tribunal, kollha jew parti minnha, biex tiġi ttrattata mill-ġdid fid-dawl tad-deċiżjoni tal-Qorti, jew

(*d*) twarrab id-deċiżjoni kollha jew parti minnha u tiddeċiedi hi nnifisha l-kwistjoni.

(3) Il-Qorti tal-Appell m'għandhiex hi nfisha tiddeċiedi l-kwistjoni li dwarha jkun sar rikors jekk ma tkunx sodisfatta li ma jkunx xieraq li l-ħwejjeġ in kwistjoni jintbagħtu lura lit-tribunal għal konsiderazzjoni mill-ġdid.

Kondizzjoni għal rikors.
Miżjud: XXXI. 2002.250. Emendat: IX. 2010.13.

71A. (1) Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom jgħoddu għal rikors għal twarrib jew appell taħt l-artikoli 70, 70A jew 70Ċ.

(2) Rikors ma jistax isir jekk ir-rikorrent jew l-appellant ma jkunx qabel eżawrixxa -

(*a*) kull proċess kuntrattwali disponibbli ta' appell jew reviżjoni; u

(*b*) kull mezz disponibbli taħt l-artikoli 47 (Tifsir tad-deċiżjoni), 48 (Tiswija tad-deċiżjoni) jew 49 (Deċiżjoni addizzjonali).

(3) Kull talba magħmula skont l-artikoli 47, 48 jew 49 għandu jkollha l-effett li tinterrompi l-limiti ta' żmien għall-proċeduri kontra deċiżjoni speċifikata fl-artikolu 70(4) jew l-artikolu 70B(2). Il-perjodu għall-proċeduri stabbilit fl-artikoli msemmija għandu jibda jseħħ mid-data li fiha kull ordni magħmula skont l-artikoli 47, 48 u 49 imsemmija jiġi komunikat lill-parti.

(4) Id-drittijiet għall-proċeduri kif provdut fl-artikolu 70 jew 70A jew 70Ċ jeskludu lil xulxin u ma jistgħux it-tnejn jiġu eżerċitati fl-istess ħin u appell fuq punt ta' liġi jew ta' fatt għandu jeskludi d-dritt għal rikors biex id-deċiżjoni titwarrab: iżda meta parti tkun għamlet rikors lill-Qorti biex twarrab deċiżjoni dik il-parti tista', *in subsidium*, tappella fuq punti ta' liġi jew ta' fatt sakemm dan isir fl-istess rikors.

(5) Jekk wara rikors biex titwarrab deċiżjoni jew wara appell fuq deċiżjoni l-Qorti jidhrilha li d-deċiżjoni ma jkunx fiha r-raġunijiet tat-tribunal jew, ir-raġunijiet tat-tribunal ma jkunux dettaljati biżżejjed biex il-qorti tkun tista' tikkonsidra sew ir-rikors jew l-appell, il-qorti tista' titlob lit-tribunal biex jagħti tifsira tad-deċiżjoni li tkun konformi mat-termini tal-artikolu 47(2).

(6) Meta tagħti ordni taħt is-subartikolu preċedenti il-qorti tista' tagħti ordni dwar spejjeż li jitnisslu minn dik l-ordni.

Kondizzjoni għal rikors: dispożizzjonijiet supplimentari. *Miżjud: XXXI. 2002.250. Emendat: IX. 2004.25.*

71B. (1) Rikors għat-twarrib jew appell jistgħu isiru biss dwar deċiżjonijiet finali kif hu mfisser fl-artikolu 44(6).

(2) Meta jingħataw deċiżjonijiet separati dwar diversi kwistjonijiet f'arbitraġġ, jistgħu jinbdew il-proċeduri kontra dawn id-deċiżjonijiet biss wara d-deċiżjoni finali u fil-limiti ta' żmien imsemmija f'dan l-Att, li għandhom jibdew mid-data ta' din id-deċiżjoni finali u f'dawn il-proċeduri għandu jkun hemm referenza speċifika għad-deċiżjonijiet li kontrihom il-proċeduri qiegħdin jittieħdu:

Iżda l-proċeduri jistgħu jinbdew kontra dawn id-deċiżjonijiet separati qabel id-deċiżjoni finali bil-permess tat-tribunal tal-arbitraġġ; din it-talba għal permess biex jinbdew il-proċeduri għandha ssir bil-miktub lit-tribunal tal-arbitraġġ u kopja tagħha tintbagħat liċ-Ċentru fi żmien sitt ijiem mid-data li fiha d-deċiżjoni tkun ġiet komunikata lill-parti.

(3) Ma tista' tittieħed ebda azzjoni kontra deċiżjonijiet interlokutorji.

Reġistrazzjoni għand u miċ-Ċentru. *Sostitwit: XVIII. 1999.25; XXXI. 2002.251; Emendat: A.L. 425 tal-2007; IX. 2010.14.*

72. (1) Meta skont dan l-Att tkun meħtieġa r-reġistrazzjoni ta' xi deċiżjoni finali jew dokument għand iċ-Ċentru, dik id-deċiżjoni jew dak id-dokument, jew kopja awtentika tagħhom, għandhom jiġu depożitati mar-reġistratur flimkien ma' kull ħlas li jista' minn żmien għal żmien jiġi preskritt għal dik ir-reġistrazzjoni.

(2) Ir-reġistratur għandu jiċħad li jirreġistra deċiżjoni jew dokument jekk dawn ma jkunux konformi ma' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew mar-regoli magħmula miċ-Ċentru li jkollhom x'jaqsmu mal-Att.

(3) Fil-każ ta' arbitraġġ domestiku, li jsir skont it-Taqsima IV, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 38(2), (3), (4) u (5), l-artikolu 70, l-artikolu 70A, l-artikolu 70B, l-artikolu 70Ċ, l-artikolu 71 u l-artikolu 71A għandhom jgħoddu biss u l-proċedimenti għandhom ikunu validi biss meta f'kull żmien qabel in-notifika tad-deċiżjoni skont l-artikolu 44(4), avviż dwar l-arbitraġġ jiġi reġistrat maċ-Ċentru skont l-artikolu 17.

(4) (*a*) Ir-Reġistratur m'għandux jirreġistra deċiżjoni qabel ma jiskadu tletin ġurnata mid-data meta d-deċiżjoni tkun ġiet notifikata lill-partijiet f'arbitraġġ jew jekk iċ-Ċentru jiġi notifikat bi proċeduri kontra deċiżjoni meħuda minn xi parti fil-proċedimenti tal-arbitraġġ skont din it-Taqsima.

(*b*) Meta, wara rikors skont l-artikolu 70 jew 70A jew 70Ċ, il-Qorti ma tilqax ir-rikors, is-sentenza tal-Qorti tal-Appell għandha tiġi reġistrata maċ-Ċentru flimkien mad-deċiżjoni li tkun qed tiġi reġistrata fuq talba tal-parti li titlob ir-reġistrazzjoni.

(5) Malli d-deċiżjoni tkun ġiet reġistrata miċ-Ċentru d-deċiżjoni ssir waħda konklużiva u vinkolanti u, barra minn hekk, ma tkunx tista' tiġi kontestata.

(6) Kull rikors skont l-artikoli 70 jew 70A jew 70Ċ li l-Qorti tal-Appell tiddeċiedi li hu frivolu jew vessatorju tirrendi lill-parti li

tagħmel dik il-kontestazzjoni jew dak l-appell responsabbli għall-ħlas lill-parti li tkun qed titlob ir-reġistrazzjoni, ta' penali ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94) u mhux iktar minn ħdax-il elf u sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (11,646.87), hekk kif jiġi stabbilit mill-Qorti tal-Appell.

Ċħid ta' reġistrazzjoni ta' dokument. *Sostitwit: XVIII.1999.26.*

73. Meta r-reġistratur jiċħad li jirreġistra xi dokument, sew wara li ssir oġġezzjoni sew xort'oħra, il-parti li tkun qed titlob ir-reġistrazzjoni tista', fi żmien tletin jum minn dak iċ-ċħid, titlob lill-Qorti tal-Appell, permezz ta' rikors, li tordna lir-reġistratur jaċċetta dik ir-reġistrazzjoni, u d-deċiżjoni ta' dik il-qorti għandha tkun waħda finali u konklużiva. Dik l-applikazzjoni għandha tiġi notifikata lill-partijiet l-oħra fl-arbitraġġ u lir-reġistratur.

(2) Il-fatt li dokument ikun ġie aċċettat għar-reġistrazzjoni miċ-Ċentru ma għanduxjipprekludi li tista' tiġi kontestata l-validità ta' dak id-dokument taħt kull dispożizzjoni ta' dan l-Att.

TAQSIMA VII

Għarfien u Esekuzzjoni ta' Deċiżjonijiet ta' Arbitraġġ Barranin

Esekuzzjoni ta' deċiżjonijiet ta' arbitraġġ barranin. *Emendat: XVIII.1999.27.*

74. (1) Salv id-dispożizzjonijiet tal-artikoli relevanti ta' dan l-Att, deċiżjonijiet ta' arbitraġġ barranin, li għalihom japplikaw it-trattati miġjuba fit-Tieni Skeda li tinsab ma' dan l-Att (kif inhuma suġġetti għal dawk ir-riżervi jew dikjarazzjonijiet kif setgħu saru minn Malta meta din saret parti f dawk it-trattati u kif dawn jinsabu fit-Tieni Skeda), għandhom jiġu esegwiti mill-Qrati ta' Malta hekk kif dawn jiġu reġistrati għand iċ-Ċentru bl-istess mod bħallikieku dawk id-deċiżjonijiet kienu ngħataw taħt it-Taqsima IV.

(2) Il-Ministru jista' b'avviż fil-Gazzetta jżid, iħassar jew jissostitwixxi l-elenku ta' trattati li Malta qiegħda Parti fihom u li jidhru fit-Tieni Skeda li tinsab ma' dan l-Att.

(3) Ċertifikat iffirmat mill-Ministru responsabbli għall-affarijiet barranin, jew minn kull uffiċjal pubbliku li jinħatar minn dak il-Ministru għal dak il-għan b'avviż fil-Gazzetta, li jfisser li, fil-waqt speċifikat fl-istess ċertifikat, xi stat ikun iffirma u irratifika jew ikun iddenunċja, jew ħa xi azzjoni oħra taħt it-trattati elenkati fl-Iskedi li jinsabu ma' dan l-Att dwar it-territorju speċifikat fiċ-ċertifikat, ikun ta' prova konklużiva quddiem qorti jew awtorità oħra tal-fatti li jkunu fih dikjarati.

Arbitraġġ taħt liġijiet oħra. *Emendat: XVIII.1999.28.*

75. (1) Għall-għanijiet ta' dan l-Att, kull tilwima meħtieġa b'xi liġi oħra, sew jekk barranija jew domestika, li tiġi deċiża b'arbitraġġ, id-dispożizzjonijiet ta' dik il-liġi għandhom jinqraw, kemm-il darba dawn ma jipprovdux għal arbitraġġ quddiem xi bord, tribunal jew awtorità oħra mwaqqfa għal dak l-għan, bħallikieku dik il-liġi l-oħra kienet ftehim ta' arbitraġġ.

(2) Kull deċiżjoni ta' arbitraġġ mogħtija skont is-subartikolu (1) għandha tingħata għarfien u tiġi esegwita mill-qrati ta' Malta

hekk kif din tiġi reġistrata għand iċ-Ċentru, bl-istess mod bħallikieku dik id-deċiżjoni kienet mogħtija skont it-Taqsima IV.

Arranġament ta' tilwim dwar investiment internazzjonali.

76. (1) Deċiżjonijiet li jingħataw skont u bis-saħħa tal-Konvenzjoni dwar l-Arranġament ta' Tilwim dwar l-Investimenti bejn Stati u Ċittadini ta' Stati oħra, liema konvenzjoni nfetħet għall-firma f'Washington fit-18 ta' Marzu, 1965, (liema konvenzjoni hawn iktar 'il quddiem f'dan l-artikolu tissejjaħ bħala "il-Konvenzjoni" u qed tinġieb fit-Tielet Skeda li tinsab ma' dan l-Att) għandhom ikunu magħrufin u jiġu esegwiti mill-qrati ta' Malta bħallikieku dawk id-deċiżjonijiet kienu sentenzi finali skont il-liġijiet ta' Malta.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw biss għal dawk id-deċiżjonijiet fuq tilwim li jinġiebu f'arbitraġġ mill-partijiet imdaħħla fih skont il-Konvenzjoni u li ma jkunux mod ieħor eskluži skont l-istess Konvenzjoni.

(3) Għall-għanijiet tal-Artikolu 54 tal-Konvenzjoni, l-awtorità kompetenti għandha tkun iċ-Ċentru.

(4) Il-Prim Ministru jista' b'ordni fil-Gazzetta u minkejja kull liġi oħra, jiddisponi li jagħti seħħ lil xi taqsima tal-Konvenzjoni, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak kollu msemmi qabel huwa jista' b'dak l-ordni jagħti dawk l-immunitajiet u eżenzjonijiet minn kull liġi skont kif jista' jkun meħtieġ mill-Konvenzjoni.

TAQSIMA VIII

Mixellanji

Ilsien użat fl-iskedi.

77. Jekk ikun hemm xi nuqqas ta' qbil bejn it-test Malti u dak Ingliż fl-Ewwel, fit-Tieni u fit-Tielet Skedi li jinsabu ma' dan l-Att, jipprevali t-test Ingliż.

dispożizzjoni transitorja.

78. Bla ħsara għall-artikolu 68, dan l-Att japplika għal kull ftehim ta' arbitraġġ, sew jekk magħmul qabel jew wara l-bidu fis-seħħ ta dan l-Att, u għal kull arbitraġġ taħt dak il-ftehim:

Iżda meta proċedimenti ta' arbitraġġ kienu bdew qabel id-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att u jkunu għadhom pendenti f'dik id-data f'dak il-każ, minkejja kull ħaġa li hemm f'dan l-Att, dawk il-proċedimenti jibqgħu regolati bil-liġi applikabbli għalihom qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att sakemm il-partijiet kollha f'dawk il-proċedimenti ma jaqblux li dan l-Att għandu japplika għal dawk il-proċedimenti b'effett mid-data ta' dak il-qbil u f'dan il-każ dan l-Att għandu japplika b'dak il-mod.

Kmamar tal-arbitraġġ.
Mižjud: XVIII.1999.29.
Emendat: XXXI. 2002.252.

79. (1) Minkejja xi dispożizzjoni ta' din il-liġi jew ta' xi liġi oħra, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandu jkollhom seħħ għar-rigward ta' dak kollu li jinsab regolat b'dan l-artikolu.

(2) Kull individwu, jew individwi, sew jekk inhu kkunsidrat bħala residenti f'Malta sew jekk mhuwiex għall-għanijiet ta' xi liġi, jista' jikkostitwixxi Kamra tal-Arbitraġġ fl-għamla ta' kumpannija ta' responsabbiltà limitata taħt l-Att dwar il-

Kap. 386.

Kumpanniji; b'dan illi d-dispożizzjonijiet tal-imsemmi Att għandu jkollhom seħħ għar-rigward ta' Kamra tal-Arbitraġġ kif emendati, modifikati jew sostitwiti bid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu. Dawk il-kumpanniji kollha għandhom ikunu jinkludu bħala parti minn isimhom il-kliem "Ċentru ta' Arbitraġġ".

(3) L-għanijiet ta' Kamra tal-Arbitraġġ għandhom ikunu limitati sabiex dawn jipprovdu s-servizzi ta' rappreżentanza li hemm imsemmija fl-artikolu 18 ta' dan l-Att lil partijiet f'arbitraġġ internazzjonali kummerċjali taħt it-Taqsima V, u servizzi bħala arbitri f'arbitraġġi simili: Iżda dawk l-arbitraġġi jkunu amministrati miċ-Ċentru skont kull regola li tapplika magħmula miċ-Ċentru skont l-artikolu 10. Ċentru ta' Arbitraġġ ma għandu jirċievi ebda qligħ, profitt jew dħul li jkun ħlief id-drittijiet dovuti għal servizzi mogħtija kif hawn aktar qabel imsemmija, iżda li wieħedjirċievi dħul inċidentali konness ma' dawk is-servizzi ma għandux jitqies bħala ksur ta' din ir-regola.

(4) Kull membru ta' Kamra tal-Arbitraġġ għandu jkun ukoll direttur tagħha, u kull direttur għandu jkun legalment responsabbli għas-servizzi mogħtija mill-Kamra tal-Arbitraġġ skont u konformi mas-subartikolu (3). Meta jmut xi wieħed mill-membri jew meta xi membru jiġi skwalifikat milli jagħmilha ta' direttur ta' kumpannija taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 142 tal-Att dwar il-Kumpanniji, is-sehem parteċipattiv li dak il-membru jkollu għandu jiġi mifdi, u jekk wara dak il-fidi l-Kamra tal-Arbitraġġ tonqos milli tadempixxi l-ħtiġiet tal-Att dwar il-Kumpanniji għar-rigward tal-kostituzzjoni ta' kumpannija, għaldaqstant dik il-Kamra tal-Arbitraġġ għandha tiġi stralċjata.

(5) Is-Segretarju tal-Kamra għandu jkun persuna li, għal żmien mhux interrott ta' tliet snin, kienet waħda mill-persuni li ġejjin:

(i) persuna li jkollha l-*warrant* ta' avukat taħt il-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili; jew — Kap. 12.

(ii) persuna li jkollha l-*warrant* ta' *accountant* pubbliku ċertifikat jew ta' *accountant* u uditur pubbliku ċertifikat taħt l-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*; jew — Kap. 281.

(iii) *associate*, membru jew *fellow* ta' istituzzjoni professjonali jew ta' korp simili li jkun rikonoxxut miċ-Ċentru għall-għanijiet ta' dan I-artikolu; jew

(iv) persuna li tkun xort'oħra rikonoxxuta miċ-Ċentru bħala persuna daqsinsew xi waħda mill-persuni hawn aktar qabel imsemmija.

(6) L-istralċjar ta' Kamra tal-Arbitraġġ għandu jsir mis-Segretarju tagħha taħt is-sorveljanza taċ-Ċentru, u ċ-Ċentru jkollu jedd li:

(*a*) jinnomina segretarju unikament għall-għan ta' dan is-subartikolu, meta dik il-Kamra tal-Arbitraġġ ma jkollhiex segretarju jew meta s-segretarju tal-Kamra tal-Arbitraġġ ma jkunx qiegħed imexxi sew l-istralċ;

(*b*) jiddikjara li Kamra tal-Arbitraġġ tkun ġiet stralċjata u dan b'mod totali, u malli jsir dan dik il-Kamra tal-Arbitraġġ għandha tiġi mħassra minn fuq ir-reġistru mir-Reġistratur tal-Kumpanniji mingħajr il-ħtieġa ta' ebda formalità oħra.

(7) Kamra tal-Arbitraġġ għandha tkun reġistrata maċ-Ċentru skont dawk ir-regoli li jistgħu isiru miċ-Ċentru għall-għanijiet ta' dan is-subartikolu, u ma tistax tibda bl-attivitajiet tagħha qabel ma din tkun ġiet hekk reġistrata. Ir-reġistrazzjoni tkun suġġetta għal dawk id-drittijiet ta' kull sena jew drittijiet oħra hekk kif dawn jistgħu jiġu stabbiliti miċ-Ċentru.

Kap. 364.

(8) Ma titħallas ebda taxxa taħt l-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti għar-rigward ta' xi dokument li jkollu x'jaqsam ma' xi transazzjoni dwar xi sehem parteċipattiv f'Kamra tal-Arbitraġġ.

Kap. 233.

(9) L-Att dwar it-Transazzjonijiet Esterni m'għandu jkun japplika għal ebda ħaġa li jkollha x'taqsam mal-kostituzzjoni tal-Kamra tal-Arbitraġġ, jew ma' xi transazzjoni jew operazzjoni li tkun u li jkollha x'taqsam ma' Kamra tal-Arbitraġġ jew mal-ishma parteċipattivi tagħha.

Kap. 123.
Kap. 372.

(10) Għall-għanijiet tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income* u tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa, ir-rata ta' taxxa fuq l-*income* li għandha tinġabar fuq xi distribuzzjonijiet magħmulin mill-Kamra tal-Arbitraġġ għandha tkun dik kontemplata fl-artikolu 56(8) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*, u membru ta' dik il-Kamra li ma jkunx residenti f'Malta u jkun qiegħed jirċievi distribuzzjoni bħal dik ikollu jedd, *mutatis mutandis*, għall-benefiċċju kontemplat fl-artikolu 48(4)(*a*) tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa.

(11) Iċ-Ċentru jista' jagħmel regoli sabiex id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jkunu jistgħu jitwettqu aħjar u jista', b'mod partikolari iżda mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn aktar qabel imsemmi, b'regoli bħal dawk:

(*a*) jipprovdi għar-reġistrazzjoni ta' Kamra tal-Arbitraġġ skont ma hemm fis-subartikolu (7); u

(*b*) jirregola l-imġieba, dmirijiet u obbligi ta' Kamra tal-Arbitraġġ.

Il-Gvern hu awtorizzat jaċċedi għal Trattati.
Kap. 304.

80. Għall-għanijiet tal-Att dwar ir-Ratifika ta' Trattati, il-Gvern hu b'dan awtorizzat jaċċedi għat-trattati li hemm fit-Tieni u t-Tielet Skedi li jinsabu ma' dan l-Att.

Avviż tad-deċiżjonijiet lid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku u lir-Reġistratur tal-Artijiet.
Miżjud: XXXI. 2002.253.
Kap. 12.

82. Fil-każ ta' deċiżjoni finali li tiddetermina drittijiet dwar proprjetà immobbli, ir-Reġistratur għandu, meta ssir ir-reġistrazzjoni, jgħaddi kopja awtentikata tad-deċiżjoni lid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku u lir-Reġistratur tal-Artijiet u d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 239 u 270 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom, *mutatis mutandis*, japplikaw għal dawk id-deċiżjonijiet.

Deċiżjonijiet ta' interess.
Miżjud: XXXI. 2002.253.

83. Kemm-il darba l-partijiet fi ftehim ta' arbitraġġ ma jkunux hekk ftehmu xort'oħra bil-miktub, l-artikoli 63 u 64 għandhom japplikaw għal kull arbitraġġ domestiku li jsir taħt it-Taqsima IV u għal kull arbitraġġ internazzjonali meta, skont l-artikolu 60, għandha

tapplika dik it-Taqsima IV.

Emendata:
XVIII. 1999.30.

L-EWWEL SKEDA

KUMMISSJONI TAN-NAZZJONIJIET UNITI DWAR ID-DRITT TAL-KUMMERĊ INTERNAZZJONALI

MUDELL TA' LIĠI FUQ L-ARBITRAĠĠ KUMMERĊJALI INTERNAZZJONALI*

(ADOTTAT FIL-21 TA' ĠUNJU, 1985)

Mudell ta' Liġi UNCITRAL fuq l-Arbitraġġ Kummerċjali Internazzjonali

(kif adottat mill-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Kummerċ Internazzjonali fil-21 ta' Ġunju, 1985)

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

ARTIKOLU 1

Applikabilità†

(1) Din il-Liġi tapplika għal arbitraġġ kummerċjali‡ internazzjonali, kif suġġett għal kull ftehim li jkun hemm fis-seħħ bejn dan l-Istat u kull Stat ieħor jew Stati oħrajn.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' din il-Liġi, ħlief għall-artikoli 8, 9, 35 u 36, japplikaw biss jekk il-lok tal-arbitraġġ ikun jinsab fit-territorju ta' dan l-Istat.

(3) Arbitraġġ ikun wieħed internazzjonali jekk:

(*a*) il-partijiet fi ftehim ta' arbitraġġ ikollhom, filwaqt tat-tmiem ta' dak il-ftehim, il-postijiet tan-negozju tagħhom fi Stati differenti; jew

(*b*) xi wieħed minn dawn il-postijiet li ġejjin ikun jinsab barra mill-Istat fejn il-partijiet ikollhom il-postijiet tagħhom tan-negozju:

(i) il-lok tal-arbitraġġ jekk dan ikun stabbilit fi, jew skont u bis-saħħa ta', l-ftehim tal-arbitraġġ;

---

* Riprodott mir-Rapport tal-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tat-Kummerċ Internazzjonali fuq il-ħidma tat-tmintax-il seduta (Ġunju 3-21, 1985), *Official Records* tal-Assemblea Ġenerali tan-N.U., l-Erbgħin Sessjoni, Suppliment Nru. 17 (A/40/17), Annex I, paġni 8l-93).

† It-Titoli tal-Artikoli qegħdin hemm għal għanijiet ta' riferenza biss u ma għandhomx jintużaw għal għanijiet ta' interpretazzjoni.

‡ L-espressjoni "kummerċjali" għandha tingħata interpretazzjoni wiesgħa sabiex tkopri materji li jitnisslu minn kull relazzjoni ta' xorta kummerċjali, sew jekk kontrattwali sew jekk le. Relazzjonijiet ta' xorta kummerċjali jinkludu dawn it-transazzjonijiet li ġejjin, iżda mhumiex limitati bihom: kull transazzjoni kummerċjali għall-provvista jew skambju ta' oġġetti jew servizzi; ftehim ta' distribuzzjoni; rappreżentanza kummerċjali jew aġenzija; *factoring*; kiri; kostruzzjoni ta' xogħlijiet; konsulenza; inġinerija; liċenzjar; investimenti; finanzjar; banek; assigurazzjoni; ftehim ta' esplojtazzjoni jew konċessjoni; *joint venture* u għamliet oħra ta' ko-operazzjoni industrijali jew kummerċjali; trasport ta' oġġetti jew ta' passiġġieri bl-ajru; bil-baħar, ferrovija jew triq.

(ii) kull post fejn ikollha titwettaq parti sostanzjali mill-obbligazzjonijiet tar-relazzjoni kummerċjali jew il-post li miegħu jkollu l-iktar x'jaqsam is-suġġett tat-tilwima; jew

(*ċ*) il-partijiet ikunu espressament ftehmu li s-suġġett tal-ftehim ta' arbitraġġ ikollu x'jaqsam ma' iżjed minn pajjiż wieħed.

(4) Għall-għanijiet tal-paragrafu (3):

(*a*) jekk parti jkollha iżjed minn post wieħed tan-negozju, il-post tan-negozju jkun dak il-post li l-aktar ikollu relazzjoni mal-ftehim tal-arbitraġġ;

(*b*) jekk parti ma jkollhiex post tan-negozju, għandha ssir riferenza għall-post fejn soltu toqgħod.

(5) Din il-Liġi ma għandhiex tolqot kull liġi oħra ta' dan l-Istat li bis-saħħa tagħha ċertu tilwimiet ma jkunux jistgħu jinġiebu f'arbitraġġ jew ikunu jistgħu jinġiebu f'arbitraġġ biss skont dispożizzjonijiet oħra li ma jkunux dawk ta' din il-Liġi.

ARTIKOLU 2

Tifsir u Regoli ta' Interpretazzjoni

Għall-għanijiet ta' din il-Liġi:

(*a*) "arbitraġġ" tfisser kull arbitraġġ sew jekk amministrat minn istituzzjoni permanenti ta' arbitraġġ sew jekk le;

(*b*) "tribunal tal-arbitraġġ" tfisser arbitru uniku jew grupp ta' arbitri;

(*ċ*) "qorti" tfisser korp jew organu tas-sistema ġudizzjarju ta' Stat;

(*d*) meta dispożizzjoni ta' din il-Liġi, ħlief għall-artikolu 28, tħalli lill-partijiet ħielsa li jistabbilixxu xi ħaġa, dik il-libertà tinkludi l-jedd tal-partijiet li jawtorizzaw lil xi terza persuna, li tista' tkun ukoll istituzzjoni, li tistabbilixxi dik il-ħaġa;

(*e*) meta dispożizzjoni ta' din il-Liġi tirreferi għall-fatt li l-partijiet ikunu ftehmu jew li jistgħu jiftiehmu jew b'xi mod ieħor tirreferi għal ftehim bejn il-partijiet, dak il-ftehim ikun jinkludi kull regola ta' arbitraġġ imsemmija f'dak il-ftehim;

(*f*) meta dispożizzjoni ta' din il-Liġi, li ma tkunx fl-artikoli 25(*a*) u 32(2)(*a*), tkun tirreferi għal talba, din tkun tapplika wkoll għal kontro-talba, u meta tkun tirriferi għal eċċezzjoni, din tkun tapplika wkoll għal eċċezzjoni għal dik il-kontro-talba.

ARTIKOLU 3

Wasla ta' komunikazzjonijiet bil-miktub

(1) Kemm-il darba ma jiġix miftiehem mod ieħor mill-partijiet:

(*a*) komunikazzjoni bil-miktub għandha titqies li tkun waslet jekk din tasal lill-indirizzat persunalment jew jekk din tasal fil-post tan-negozju tiegħu, fir-residenza fejn soltu joqgħod jew fl-indirizz postali tiegħu; jekk wara li ssir tfittxija raġonevoli ebda wieħed minn dawn ma jkun jista' jinsab, komunikazzjoni bil-miktub għandha titqies li tkun waslet jekk din tintbagħat fil-post tan-negozju l-aħħar magħruf tal-persuna indirizzata, fir-residenza fejn soltu joqgħod jew fl-indirizz postali permezz ta' ittra reġistrata jew b'kull mezz ieħor li jipprovdi riferta

indikattiva tat-tentattiv li titwassal dik il-komunikazzjoni;

(*b*) il-komunikazzjoni għandha titqies li tkun waslet fil-jum illi hekk titwassal.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma japplikawx għal komunikazzjonijiet fi proċedimenti tal-qorti.

ARTIKOLU 4

Rinunzja ta' jedd ta' oġġezzjoni

Parti li tkun taf li xi dispożizzjoni ta' din il-Liġi li l-partijiet jistgħu jidderogaw minnha jew li xi ħtieġa li hemm fil-ftehim ta' arbitraġġ ma tkunx tħarset u madankollu tkompli bl-arbitraġġ mingħajr ma tiddikjara l-oġġezzjoni tagħha għal dak in-nuqqas ta' tħaris mingħajr ebda dewmien mhux xieraq jew, jekk ikun hemm xi żmien għal dan, f'dak il-perijodu ta' żmien, għandha titqies li tkun irrinunzjat għall-jedd tagħha li toġġezzjona.

ARTIKOLU 5

Sa fejn tista' tintervjeni l-qorti

Fi ħwejjeġ regolati b'din il-Liġi, ebda qorti ma għandha tintervjeni ħlief kif provdut f'din il-Liġi.

ARTIKOLU 6

Il-qorti jew xi awtorità oħra għal ċerti funzjonijiet ta' għajnuna u sorveljar f'arbitraġġ

Il-funzjonijiet imsemmija fl-artikoli 11(3), 11(4), 13(3), 14, 16(3) u 34(2) għandhom jitwettqu minn ..... (Kull Stat li jadotta dan il-mudell ta' liġi jispeċifika l-qorti, il-qrati jew, fejn hemm imsemmija, awtorità oħra li tkun kompetenti li twettaq dawk il-funzjonijiet.)

KAPITOLU II

FTEHIM TA' ARBITRAĠĠ

ARTIKOLU 7

Tifsir u għamla ta' ftehim ta' arbitraġġ

(1) "Ftehim ta' arbitraġġ" huwa ftehim bejn il-partijiet li jissottomettu għal arbitraġġ kull tilwima jew xi tilwim li jkunu tnisslu jew li jistgħu jitnisslu bejniethom għar-rigward ta' relazzjoni legali definita, sew jekk kontrattwali sew jekk le. Ftehim ta' arbitraġġ jista' jkun fl-għamla ta' klawsola ta' arbitraġġ jew fl-għamla ta' ftehim separat.

(2) Il-ftehim ta' arbitraġġ għandu jsir bil-miktub. Ftehim ikun bil-miktub jekk dan ikun jinsab f'dokument iffirmat mill-partijiet jew fi skambju ta' ittri, *telex*, telegrammi jew mezzi oħra ta' telekomunikazzjoni li jipprovdu prova tal-ftehim, jew fi skambju ta' dikjarazzjonijiet ta' talba u ta' eċċezzjonijiet li fihom jiġi allegat minn xi parti li jkun hemm xi ftehim u dan ma jiġix miċħud mill-parti l-oħra. Ir-riferenza f'kuntratt għal dokument li jkun fih klawsola ta' arbitraġġ jikkostitwixxi ftehim ta' arbitraġġ kemm-il darba l-kuntratt ikun bil-miktub u r-riferenza tkun tali li tagħmel lil dik il-klawsola parti mill-kuntratt.

ARTIKOLU 8

Ftehim ta' arbitraġġ u talba sostantiva quddiem qorti

(1) Qorti li tinġieb azzjoni quddiemha fi kwistjoni li tkun is-suġġett ta' ftehim ta' arbitraġġ għandha, jekk xi parti hekk titlob mhux iktar tard minn meta tagħmel l-ewwel dikjarazzjoni tagħha fuq il-meriti tat-tilwima, tirreferi lill-partijiet għall-arbitraġġ kemm-il darba ma tiddeċidix li l-ftehim huwa null u bla effett, inoperattiv jew li ma jistax jitwettaq.

(2) Meta tkun inġiebet azzjoni msemmija fil-paragrafu (1), il-proċedimenti ta' arbitraġġ jistgħu madankollu jinbdew jew jitkomplew, u tkun tista' tingħata deċiżjoni ta' arbitraġġ, filwaqt li l-azzjoni tkun għadha pendenti quddiem il-qorti.

ARTIKOLU 9

Ftehim ta' arbitraġġ u miżuri kawtelatorji mill-qorti

Mhuwiex inkompatibbli ma' ftehim ta' arbitraġġ li xi parti titlob, qabel jew matul il-proċedimenti ta' arbitraġġ, mingħand xi qorti għal xi miżura kawtelatorja u li qorti tagħti miżura bħal dik.

KAPITOLU III

GĦAMLA TA' TRIBUNAL TA' ARBITRAĠĠ

ARTIKOLU 10

Għadd ta' arbitri

(1) Il-partijiet huma ħielsa li jistabbilixxu bejniethom l-għadd ta' arbitri.

(2) Fin-nuqqas li jistabbilixxu kif imsemmi, l-għadd ta' arbitri jkun ta' tlieta.

ARTIKOLU 11

Ħatra ta' arbitri

(1) Ħadd ma jista' jiġi prekluż minħabba fin-nazzjonalità tiegħu milli jagħmilha ta' arbitru, kemm-il darba ma jiġix miftiehem mod ieħor bejn il-partijiet.

(2) Il-partijiet huma ħielsa li jiftiehmu dwar proċedura ta' ħatra ta' arbitru jew arbitri, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (4) u (5).

(3) Fin-nuqqas ta' ftehim bħal dak,

(*a*) f'arbitraġġ fejn ikun hemm tliet arbitri, kull parti għandha taħtar arbitru wieħed, u ż-żewġ arbitri li hekk jinħatru għandhom jaħtru lit-tielet arbitru; jekk parti tonqos milli taħtar fi żmien tletin jum minn meta taslilha talba mill-parti l-oħra biex tagħmel dan, jew jekk iż-żewġ arbitri jonqsu milli jiftehmu fuq it-tielet arbitru fi żmien tletin jum mill-ħatra tagħhom, il-ħatra għandha ssir, fuq talba ta' xi parti, mill-qorti jew awtorità oħra speċifikati fl-artikolu 6;

(*b*) f'arbitraġġ fejn ikun hemm arbitru uniku, jekk il-partijiet ma jkunux jistgħu jiftiehmu dwar arbitru, dan għandu jinħatar, fuq talba ta' xi parti, mill-qorti jew awtorità oħra speċifikati fl-artikolu 6.

(4) Meta, fi proċedura ta' ħatra miftehma bejn il-partijiet,

(*a*) xi parti tonqos milli taġixxi kif inhu meħtieġ taħt dik il-proċedura, jew

(*b*) il-partijiet, jew żewġ arbitri, ma jkunux jistgħu jaslu fi ftehim minnhom mistenni taħt dik il-proċedura, jew

(*ċ*) xi terza persuna, inkluża istituzzjoni, tonqos milli twettaq xi funzjoni lilha fdata taħt dik il-proċedura,

kull parti tista' titlob lill-qorti jew awtorità oħra speċifikata fl-artikolu 6 sabiex tieħu l-miżuri meħtieġa, kemm-il darba l-ftehim fuq il-proċedura ta' ħatra ma' tkunx tipprovdi mezzi oħra sabiex tassigura li ssir il-ħatra.

(5) Ma għandux ikun hemm appell minn deċiżjoni fuq materja fdata bil-paragrafu (3) jew (4) lill-qorti jew awtorità oħra speċifikata fl-artikolu 6. Fil-ħatra ta' arbitru, il-qorti jew awtorità oħra għandha tqis sew kull kwalifika meħtieġa mill-arbitru bil-ftehim tal-partijiet u kull konsiderazzjoni oħra li x'aktarx tiżgura l-ħatra ta' arbitru indipendenti u imparzjali u, fil-każ ta' arbitru uniku jew tat-tielet arbitru, għandha tikkunsidra wkoll kemm ikun tajjeb li jinħatar arbitru ta' nazzjonalità differenti minn dawk tal-partijiet.

ARTIKOLU 12

Rikuża ta' arbitri

(1) Meta tiġi avviċinata persuna dwar il-possibilità li tinħatar bħala arbitru, hija għandha tiżvela kull ċirkostanza li tista' tqajjem dubbji ġustifikabbli dwar l-imparzjalità jew l-indipendenza tagħha. Minn żmien il-ħatra tiegħu u tul il-proċedimenti tal-arbitraġġ, arbitru għandu mingħajr dewmien jiżvela xi ċirkostanzi bħal dawk lill-partijiet kemm-il darba huma ma jkunux qabel tgħarrfu dwarhom minnu stess.

(2) Arbitru jista' jiġi rikużat biss jekk ikunu jeżistu ċirkostanzi li jqajmu dubbji ġustifikabbli dwar l-imparzjalità jew indipendenza tiegħu, jew jekk ma jkollux il-kwalifiki miftehma bejn il-partijiet. Xi parti tkun tista' tirrikuża lil xi arbitru maħtur minnha, jew li jkun ħa sehem fil-ħatra tiegħu, fil-każ biss li jkun hemm raġunijiet li jsir jaf bihom wara li tkun saret il-ħatra.

ARTIKOLU 13

Proċedura ta' rikuża

(1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (3), il-partijiet jistgħu jaqblu dwar proċedura ta' kif jagħmlu rikuża ta' arbitru.

(2) Fin-nuqqas ta' ftehim bħal dak, xi parti li jkollha ħsieb li tirrikuża arbitru għandha, fi żmien ħmistax-il jum minn meta ssir taf bil-ħatra tat-tribunal tal-arbitraġġ jew minn meta ssir taf b'xi ċirkostanzi msemmija fl-artikolu 12(2), tibgħat dikjarazzjoni bil-miktub li jkun fiha r-raġunijiet għaliex tkun qiegħda tintalab ir-rikuża tat-tribunal tal-arbitraġġ. Kemm-il darba l-arbitru li tkun intalbet ir-rikuża tiegħu ma jirtirax mill-kariga tiegħu jew il-parti l-oħra ma taqbilx mar-rikuża tiegħu, ikun it-tribunal tal-arbitraġġ li jaqta' dwar ir-rikuża mitluba.

(3) Jekk ma tirnexxix rikuża li ssir taħt xi proċedura miftehma bejn il-partijiet jew taħt il-proċedura tal-paragrafu (2), il-parti li tkun qed titlob ir-rikuża tista' fi żmien tletin jum minn meta tkun irċeviet avviż tad-deċiżjoni li tkun tiċħad ir-rikuża, titlob lill-qorti jew awtorità oħra speċifikati fl-artikolu 6 li jiddeċiedu dwar dik ir-rikuża, u dik id-deċiżjoni ma jkun jista' jsir ebda appell minnha; filwaqt li talba bħal dik tkun għadha pendenti, it-tribunal tal-arbitraġġ, inkluż l-arbitru li tkun qed tintalab ir-rikuża tiegħu, jkunu jistgħu jkomplu bil-proċedimenti ta' arbitraġġ kif ukoll jagħtu deċiżjoni.

ARTIKOLU 14

Nuqqas jew impossibbiltà ta' ħidma

(1) Jekk minħabba f'xi raġuni li toħroġ mil-liġi jew mill-fatti arbitru ma jibqax kapaċi li jwettaq il-funzjonijiet tiegħu, jew għal raġunijiet oħra jonqos milli jaġixxi mingħajr dewmien żejjed, il-kariga tiegħu ta' arbitru ttemm jekk huwa jirtira mill-kariga tiegħu jew jekk il-partijiet jaqblu li l-kariga għandha hekk ittemm. Inkella, jekk xi waħda minn dawn ir-raġunijiet tibqa' tagħti lok għal kontroversja, kull waħda mill-partijiet tista' titlob lill-qorti jew awtorità oħra speċifikati fl-artikolu 6 li tiddeċiedi dwar it-tmiem tal-mandat, u dik id-deċiżjoni ma jkun jista' jsir ebda appell minnha.

(2) Meta taħt dan l-artikolu jew l-artikolu 13(2), arbitru jirtira mill-kariga tiegħu jew xi parti tiftiehem dwar it-tmiem tal-kariga tiegħu bħala arbitru, dan ma jkunx jimplika li tkun qiegħda tiġi aċċettata xi raġuni minn dawk imsemmija f'dan l-artikolu jew fl-artikolu 12(2).

ARTIKOLU 15

Ħatra ta' arbitru sostitut

Meta l-kariga ta' arbitru ttemm taħt l-artikoli 13 jew 14 jew minħabba fl-irtir tiegħu mill-kariga għal kull raġuni li tkun, jew minħabba fir-revoka tal-kariga tiegħu bi ftehim tal-partijiet, jew f'kull każ ieħor ta' temma fil-kariga tiegħu, għandu jinħatar arbitru sostitut skont ir-regoli li kienu jgħoddu għall-ħatra tal-arbitru li jkun qed jiġi sostitwit.

KAPITOLU IV

ĠURISDIZZJONI TAT-TRIBUNAL TA' ARBITRAĠĠ

ARTIKOLU 16

Kompetenza tat-tribunal tal-arbitraġġ li jiddeċiedi dwar il-ġurisdizzjoni tiegħu

(1) It-tribunal tal-arbitraġġ jista' jiddeċiedi dwar il-ġurisdizzjoni tiegħu stess, inkluża kull oġġezzjoni dwar jekk ikunx hemm ftehim ta' arbitraġġ jew il-validità tiegħu. Għal dak l-għan, klawsola ta' arbitraġġ li tkun tagħmel parti minn kuntratt għandha titqies bħala ftehim indipendenti mill-patti l-oħra tal-kuntratt. Deċiżjoni mit-tribunal tal-arbitraġġ li kuntratt ikun null u bla effett ma jimplikax *ipso jure* l-invalidità tal-klawsola tal-arbitraġġ.

(2) Eċċezzjoni li tribunal tal-arbitraġġ ma jkollux ġurisdizzjoni għandha tinġieb mhux aktar tard minn meta tiġi preżentata d-dikjarazzjoni tad-difiża. Parti ma tkunx prekluża milli ġġib eċċezzjoni bħal dik minħabba l-fatt li tkun ħatret arbitru jew ipparteċipat fil-ħatra tiegħu. Eċċezzjoni li tribunal tal-arbitraġġ kien qiegħed *ultra vires* l-awtorità lilu mogħtija għandha tinġieb minnufih hekk kif il-meritu li jkun qed jiġi allegat bħala li jkun *ultra vires* l-awtorità lilu mogħtija l-ewwel titqajjem matul il-proċedimenti tal-arbitraġġ. It-tribunal tal-arbitraġġ jista', f'kull każ, jammetti eċċezzjoni ulterjuri jekk dan jikkunsidra li d-dewmien ikun ġustifikat.

(3) It-tribunal tal-arbitraġġ jista' jiddeċiedi eċċezzjoni msemmija fil-paragrafu (2) jew bħala kwistjoni preliminari jew f'deċiżjoni dwar il-meritu. Jekk it-tribunal tal-arbitraġġ jiddeċiedi bħala kwistjoni preliminari li jkollu ġurisdizzjoni, kull parti tista' titlob, fi żmien tletin jum minn meta jkun waslilha avviż ta' dik id-deċiżioni, lill-qorti speċifikata fl-artikolu 6 li tiddeċiedi dwar il-kwistjoni, liema deċiżjoni ma

jkun jista' jsir ebda appell minnha; filwaqt li dik it-talba tkun għadha pendenti, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jkompli l-proċedimenti tal-arbitraġġ u jagħti deċiżjoni.

ARTIKOLU 17

Setgħa tat-tribunal tal-arbitraġġ li jordna miżuri temporanji

Kemm-il darba ma jiġix miftiehem mod ieħor bejn il-partijiet, u fuq talba ta' kull parti, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jordna lil xi parti li tieħu kull miżura temporanja ta' protezzjoni li jqis meħtieġa dwar il-kwistjoni tat-tilwima.

It-tribunal tal-arbitraġġ ikollu jedd jitlob lil xi parti li tagħti garanzija xierqa dwar dawk il-miżuri.

KAPITOLU V

KIF JITMEXXEW IL-PROĊEDIMENTI TAL-ARBITRAĠĠ

ARTIKOLU 18

Il-partijiet jiġu trattati b'mod indaqs

Il-partijiet għandhom jiġu trattati b'mod indaqs u kull parti għandha tingħata kull opportunità li tippreżenta l-każ tagħha.

ARTIKOLU 19

Kif jiġu stabbiliti r-regoli ta' proċedura

(1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' din il-Liġi, il-partijiet huma ħielsa li jiftiehmu dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita mit-tribunal tal-arbitraġġ fit-tmexxija ta' proċedimenti.

(2) Fin-nuqqas ta' ftehim bħal dak, it-tribunal tal-arbitraġġ jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' din il-Liġi, imexxi l-arbitraġġ b'dak il-mod li jqis li jkun xieraq. Is-setgħa mogħtija lit-tribunal tal-arbitraġġ tinkludi s-setgħa li jistabbilixxi l-ammissibilità, ir-relevanza, is-sustanza u l-importanza ta' kull prova li tinġieb.

ARTIKOLU 20

Lok tal-arbitraġġ

(1) Il-partijiet huma ħielsa li jaqblu dwar il-lok fejn isir l-arbitraġġ. Fin-nuqqas ta' ftehim bħal dak, il-lok fejn isir l-arbitraġġ għandu jiġi stabbilit mit-tribunal tal-arbitraġġ wara li jqis iċ-ċirkostanzi tal-każ, inkluża l-konvenjenza tal-partijiet.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (1), it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jiltaqa', kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux mod ieħor, kull fejn iqis li jkun xieraq kemm għall-konsultazzjonijiet li jsiru fost il-membri tiegħu, kemm għas-smigħ ta' xhieda, esperti jew il-partijiet, jew għall-ispezzjon ta' oġġetti, proprjetà jew dokumenti oħra.

ARTIKOLU 21

Bidu ta' proċedimenti ta' arbitraġġ

Kemm-il darba ma jiġix miftiehem mod ieħor bejn il-partijiet, il-proċedimenti tal-arbitraġġ għar-rigward ta' xi tilwima partikolari jinbdew fid-data meta l-intimat tasallu talba li t-tilwima tittieħed f'arbitraġġ.

ARTIKOLU 22

Ilsien

(1) Il-partijiet huma ħielsa li jiftiehmu dwar l-ilsien jew l-ilsna li għandhom jintużaw fil-proċedimenti tal-arbitraġġ. Fin-nuqqas ta' ftehim bħal dak, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jistabbilixxi l-ilsien jew l-ilsna li għandhom jintużaw fil-proċedimenti. Dan il-ftehim jew ordni, kemm-il darba ma jiġix speċifikat mod ieħor fl-att, għandu jkun japplika għal kull dikjarazzjoni bil-miktub li ssir minn xi parti, kull smigħ u kull deċiżjoni ta' arbitraġġ, jew kull deċiżjoni jew komunika oħra li jingħataw mit-tribunal ta' arbitraġġ.

(2) It-tribunal tal-arbitraġġ jista' jordna li kull prova dokumentarja għandha tinġieb flimkien ma' traduzzjoni fl-ilsien jew fl-ilsna miftehma bejn il-partijiet jew stabbiliti mit-tribunal tal-arbitraġġ.

ARTIKOLU 23

Dikjarazzjonijiet

(1) Fil-perijodu ta' żmien miftiehem bejn il-partijiet jew li jiġi stabbilit mit-tribunal tal-arbitraġġ, ir-rikorrent għandu jiddikjara xi jkunu dawk il-fatti li fuqhom tkun imsejsa t-talba, il-meritu tal-każ, u s-soluzzjoni jew ir-rimedju mistennija, u l-intimat għandu jiddikjara d-difiża tiegħu ukoll fit-termini ta' dawn il-partikolaritajiet, kemm-il darba l-partijiet ma jkunux ftehmu mod ieħor dwar l-elementi meħtieġa ta' dawk id-dikjarazzjonijiet. Flimkien mad-dikjarazzjonijiet tagħhom il-partijiet jistgħu jippreżentaw kull dokument li jqisu li jkun relevanti jew jistgħu jżidu riferenza għal kull dokument jew prova oħra li jkunu ser jippreżentaw.

(2) Kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux mod ieħor, kull parti tista' temenda jew tissupplementa t-talba jew id-difiża tagħha filwaqt li jkunu għaddejjin il-proċedimenti tal-arbitraġġ, sakemm it-tribunal tal-arbitraġġ ma jqisx li ma jkunx xieraq li jippermetti li ssir dik l-emenda meta jitqies id-dewmien fl-għemil tagħha.

ARTIKOLU 24

Smigħ u proċedimenti bil-miktub

(1) Bla ħsara għal kull ftehim kuntrarju bejn il-partijiet, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jiddeċiedi dwar jekk għandhomx isiru seduti ta' smigħ sabiex jinġiebu l-provi jew biex issir trattazzjoni orali, jew jekk għandhomx il-proċedimenti jitmexxew fuq il-bażi ta' dokumenti u materjal ieħor. Madankollu, kemm-il darba l-partijiet ma jkunux ftehmu li m'għandhomx isiru seduti, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jagħmel dawk is-seduti fi stadju ulterjuri tal-proċedimenti, jekk dan jenħtieġ minn xi waħda mill-partijiet.

(2) Għandu jingħata avviż bil-quddiem suffiċjenti lill-partijiet dwar kull smigħ u seduta tat-tribunal tal-arbitraġġ għall-għanijiet ta' spezzjon ta' oġġetti, u ta' kull proprjetà jew dokument.

(3) Kull dikjarazzjoni, dokument jew tagħrif ieħor mogħtija lit-tribunal tal-arbitraġġ minn xi parti għandhom jiġu notifikati lill-parti l-oħra. Għandu jiġi notifikat ukoll lill-partijiet kull rapport peritali jew dokument li jkun fih xi prova li t-tribunal jista' jibbaża fuqhom fil-formulazzjoni tad-deċiżjoni ta' arbitraġġ tiegħu.

ARTIKOLU 25

Nuqqas ta' xi parti

Kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux mod ieħor, jekk, mingħajr ma juru ġusta kawża,

(*a*) ir-rikorrent jonqos milli jinnotifika d-dikjarazzjoni tat-talba tiegħu skont ma hemm fl-artikolu 23(1), it-tribunal tal-arbitraġġ itemm il-proċedimenti;

(*b*) l-intimat jonqos milli jinnotifika d-dikjarazzjoni tiegħu skont ma hemm fl-artikolu 23(1), it-tribunal tal-arbitraġġ ikompli għaddej bil-proċedimenti mingħajr ma jqis li dak in-nuqqas fih innifsu jfisser xi ammissjoni għall-allegazzjonijiet tar-rikorrent;

(*ċ*) xi parti tonqos milli tidher waqt seduta jew li ġġib prova dokumentarja, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jibqa' għaddej bil-proċedimenti u jagħti d-deċiżjoni tiegħu li tkun bażata fuq il-provi miġjuba.

ARTIKOLU 26

Perit maħtur mit-tribunal tal-arbitraġġ

(1) Kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux mod ieħor, it-tribunal tal-arbitraġġ

(*a*) jista' jaħtar perit jew għadd ta' periti biex jirrelatawlu dwar materji speċifiċi li t-tribunal tal-arbitraġġ ikun irid jiddeċiedi dwarhom;

(*b*) jista' jitlob lil xi parti li tagħti lill-perit kull tagħrif relevanti jew li ġġib, jew li tipprovdi aċċess għal, kull dokument, oġġett jew proprjetà oħra relevanti għall-ispezzjon tiegħu.

(2) Kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux mod ieħor, jekk xi parti hekk titlob jew jekk it-tribunal tal-arbitraġġ iqis li jkun hekk meħtieġ, il-perit għandu, wara li jirrelata r-rapport tiegħu mil-miktub jew bil-fomm, jipparteċipa f'xi seduta meta l-partijiet ikollhom l-opportunità li jistaqsuh domandi u li jġibu xhieda esperti sabiex dawn jixhdu fuq dak involut.

ARTIKOLU 27

Għajnuna mill-qorti fil-ġbir ta' provi

It-tribunal tal-arbitraġġ jew xi parti bl-approvazzjoni tat-tribunal tal-arbitraġġ tista' titlob lil qorti kompetenti ta' dan l-Istat li tagħti l-għajnuna tagħha fil-ġbir ta' provi. Il-qorti tista' tesegwixxi t-talba fil-kompetenza tagħha u skont ir-regoli li dik il-qorti soltu issegwi fil-ġbir ta' provi.

KAPITOLU VI

GĦOTI TAD-DEĊIŻJONI TAL-ARBITRAĠĠ U TMIEM TAL-PROĊEDIMENTI

ARTIKOLU 28

Regoli li japplikaw għall-meritu tat-tilwima

(1) It-tribunal tal-arbitraġġ jiddeċiedi t-tilwima skont dawk ir-regoli tal-liġi li l-partijiet ikunu għażlu bħala applikabbli għall-meritu tat-tilwima. Kull tismija tal-liġi jew tas-sistema legali ta' xi Stat partikolari għandha tinftiehem, kemm-il darba ma jintqalx mod ieħor, bħala li tkun tagħmel riferenza diretta għad-dritt sostantiv ta' dak

l-Istat u mhux għar-regoli fis-seħħ dwar konflitt ta' dritt.

(2) Fin-nuqqas ta' tismija mill-partijiet, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' japplika dik il-liġi li tiġi stabbilita mir-regoli dwar konflitt ta' dritt li t-tribunal iqis li jkunu japplikaw.

(3) It-tribunal tal-arbitraġġ għandu biss jiddeċiedi *ex aeguo et bono* jew bħala *amiable compositeur* jekk ikun ġie hekk awtorizzat b'mod espress mill-partijiet li jiddeċiedi b'dan il-mod.

(4) F'kull każ, it-tribunal tal-arbitraġġ jiddeċiedi skont il-patti tal-kuntratt u għandu jqis kull użanza ta' dak il-kummerċ li tkun tapplika għal dak in-negozju.

ARTIKOLU 29

Deċiżjonijiet li jsiru minn gruppi ta' arbitri

Fi proċedimenti tal-arbitraġġ fejn ikun hemm iktar minn arbitru wieħed, kull deċiżjoni tat-tribunal tal-arbitraġġ għandha tkun dik, kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux mod ieħor, tal-maġġoranza tal-membri kollha tiegħu. Madankollu, kull kwistjoni ta' proċedura tista' tiġi deċiża mill-arbitru li jkun qed jippresjedi, jekk huwa jiġi hekk awtorizzat li jagħmel mill-partijiet jew mill-membri kollha tat-tribunal tal-arbitraġġ.

ARTIKOLU 30

Transazzjoni

(1) Jekk, matul il-proċedimenti tal-arbitraġġ, il-partijiet jittransiġu t-tilwima, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jtemm il-proċedimenti u, jekk il-partijiet hekk jitolbu u t-tribunal tal-arbitraġġ ma jopponix, jivverbalizza dik it-transazzjoni fl-għamla ta' deċiżjoni tal-arbitraġġ fuq patti miftehma.

(2) Deċiżjoni tal-arbitraġġ fuq ftehim għandha tingħata skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 31 u tiġi dikjarata bħala deċiżjoni tal-arbitraġġ. Deċiżjoni tal-arbitraġġ bħal dik ikollha l-istess valur u seħħ daqs kull deċiżjoni oħra tal-arbitraġġ fuq il-meritu tal-kawża.

ARTIKOLU 31

Għamla u kontenut tad-deċiżjoni

(1) Id-deċiżjoni għandha ssir bil-miktub u tkun iffirmata mill-arbitru jew arbitri. Fi proċedimenti ta' arbitraġġ fejn ikun hemm iktar minn arbitru wieħed, tkun biżżejjed il-firma tal-maġġoranza tal-membri kollha tat-tribunal tal-arbitraġġ, sakemm jiġi dikjarat għaliex xi firma ma tkunx tidher fuq id-deċiżjoni.

(2) Fid-deċiżjoni għandhom jiġu dikjarati r-raġunijiet li fuqhom din tkun imsejsa, kemm-il darba l-partijiet ma jkunux qablu li ma għandha tingħata ebda raġuni jew li d-deċiżjoni tal-arbitraġġ tkun waħda fuq ftehim skont l-artikolu 30.

(3) Fid-deċiżjoni għandhom jiġu dikjarati d-data u l-lok tal-arbitraġġ kif stabbiliti skont l-artikolu 20(1). Id-deċiżjoni għandha titqies li tkun saret f'dak il-lok.

(4) Wara li tingħata d-deċiżjoni, għandha tingħata lil kull parti kopja li tkun iġġib il-firma tal-arbitri skont il-paragrafu (1).

ARTIKOLU 32

Tmiem ta' proċedimenti

(1) Il-proċedimenti tal-arbitraġġ jintemmu bid-deċiżjoni finali tal-arbitraġġ jew b'ordni tat-tribunal tal-arbitraġġ skont il-paragrafu (2).

(2) It-tribunal tal-arbitraġġ jagħmel ordni sabiex itemm il-proċedimenti ta' xi arbitraġġ kull meta:

(*a*) ir-rikorrent iċedi t-talba tiegħu, kemm-il darba l-intimat ma joġġezzjonax għal dan u t-tribunal tal-arbitraġġ jagħraf li l-intimat ikollu interess leġittimu f'li jikseb deċiżjoni finali għat-tilwima;

(*b*) il-partijiet jiftiehmu li jtemmu l-proċedimenti;

(*ċ*) jiġi mgħarraf lit-tribunal tal-arbitraġġ li għal xi raġuni jew oħra, it-tkomplija tal-proċedimenti ma tkunx aktar meħtieġa jew tkun saret impossibbli.

(3) Il-mandat tat-tribunal tal-arbitraġġ jintemm ma' tmiem il-proċedimenti tal-arbitraġġ, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 33 u 34(4).

ARTIKOLU 33

Tiswija u tifsir tad-deċiżjoni tal-arbitraġġ, deċiżjoni addizzjonali

(1) Kemm-il darba l-partijiet ma jkunux ftehmu dwar xi perijodu ta' żmien ieħor, fi żmien tletin jum minn meta taslilha d-deċiżjoni tal-arbitraġġ:

(*a*) parti tista' titlob, filwaqt li tavża b'dan lill-parti l-oħra, lit-tribunal tal-arbitraġġ li jikkoreġi fid-deċiżjoni kull żball ta' komputazzjoni, klerikali jew tipografiku jew ta' kull xorta bħal dawk;

(*b*) parti tista' titlob, jekk il-partijiet ikunu hekk ftehmu bejniethom u filwaqt li dik il-parti tavża b'dan lill-parti l-oħra, lit-tribunal tal-arbitraġġ li jagħti interpretazzjoni dwar xi punt partikolari jew xi parti mid-deċiżjoni.

Jekk it-tribunal tal-arbitraġġ iqis li t-talba tkun waħda ġustifikata, dan għandu jagħmel il-korrezzjoni jew jagħti l-interpretazzjoni tiegħu fi żmien tletin jum minn meta tasallu t-talba. Dik l-interpretazzjoni tkun tagħmel parti mid-deċiżjoni.

(2) It-tribunal tal-arbitraġġ jista' jikkoreġi kull żball bħal dawk imsemmija fil-paragrafu (1)(*a*) minn jeddu fi żmien tletin jum minn meta jagħti d-deċiżjoni tiegħu.

(3) Kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux mod ieħor, parti tista' titlob, filwaqt li tavża b'dan lill-parti l-oħra, fi żmien tletin jum minn meta taslilha d-deċiżjoni, lit-tribunal tal-arbitraġġ li jagħti deċiżjoni ulterjuri dwar dawk it-talbiet li għalkemm preżentati filwaqt tal-proċedimenti tal-arbitraġġ ikunu tħallew barra mid-deċiżjoni tal-arbitraġġ. Jekk it-tribunal tal-arbitraġġ iqis it-talba bħala waħda ġustifikata, dan għandu jagħti d-deċiżjoni ulterjuri tiegħu fi żmien sittin jum.

(4) It-tribunal tal-arbitraġġ jista' jtawwal, jekk ikun meħtieġ, il-perijodu taż-żmien li matulu tkun tista' tagħmel korrezzjoni jew tagħti interpretazzjoni jew deċiżjoni ulterjuri skont il-paragrafu (1) jew (3).

(5) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 31 għandhom ikunu japplikaw għall-korrezzjoni jew interpretazzjoni tad-deċiżjoni jew tad-deċiżjoni ulterjuri.

KAPITOLU VII

KONTESTAZZJONI TA' DEĊIŻJONI TAL-ARBITRAĠĠ

ARTIKOLU 34

Rikors għat-twarrib ta' deċiżjoni ta' arbitraġġ bħala mod esklussiv ta' kontestazzjoni

(1) Kontestazzjoni kontra deċiżjoni ta' arbitraġġ tista' tinġieb quddiem qorti biss permezz ta' rikors għat-twarrib tagħha skont ma hemm fil-paragrafi (2) u (3).

(2) Deċiżjoni ta' arbitraġġ tista' titwarrab mill-qorti msemmija fl-artikolu 6 biss jekk:

(*a*) il-parti li tagħmel ir-rikors iġġib prova li:

(i) xi parti fil-ftehim ta' arbitraġġ imsemmi fl-artikolu 7 kellu xi inkapaċità; jew li dak il-ftehim ma jkunx validu skont il-liġi li l-partijiet ikunu qegħduh suġġett għaliha jew, fin-nuqqas ta' xi indikazzjoni dwar dan, skont il-liġi ta' dan l-Istat; jew

(ii) il-parti li tagħmel ir-rikors ma tkunx ingħatat avviż sew tal-ħatra tal-arbitru jew tal-proċedimenti tal-arbitraġġ jew inkella b'xi mod ieħor ma kinetx tista' tressaq il-każ tagħha; jew

(iii) id-deċiżjoni tal-arbitraġġ tkun tittratta dwar tilwima mhux kontemplata mit-termini tal-arbitraġġ jew li ma tkunx taqa' taħthom, jew li jkun fiha xi deċiżjoni dwar ħwejjeġ ulterjuri għall-għan tal-arbitraġġ, b'dan illi, jekk id-deċiżjoni fuq ħwejjeġ miġjuba fl-arbitraġġ jistgħu jinfirdu minn dawk li ma jkunux hekk miġjuba, tkun biss dik il-parti tad-deċiżjoni tal-arbitraġġ li jkun fiha d-deċiżjonijiet fuq ħwejjeġ mhux miġjuba f'arbitraġġ li tkun tista' titwarrab; jew

(iv) l-għamla tat-tribunal tal-arbitraġġ jew il-proċedura tal-arbitraġġ ma kinetx skont il-ftehim bejn il-partijiet, kemm-il darba dak il-ftehim kien konfliġġenti ma' xi dispożizzjoni ta' din il-Liġi li minnha l-partijiet ma jistgħux jidderogaw, jew, fin-nuqqas ta' dak il-ftehim, l-għamla ma kinetx skont din il-Liġi; jew

(*b*) jirriżulta lill-qorti illi:

(i) is-suġġett tat-tilwima ma jkunx jista' jitranġa b'arbitraġġ skont il-liġi ta' dan l-Istat; jew

(ii) id-deċiżjoni tal-arbitraġġ tkun konfliġġenti mal-ordni pubbliku ta' dan l-Istat.

(3) Rikors għat-twarrib ma jistax isir wara li jkunu skadew tliet xhur mid-data meta l-parti li tagħmel dak ir-rikors tkun irċeviet id-deċiżjoni jew, jekk it-talba tkun saret taħt l-Artikolu 33, mid-data meta dik it-talba tkun ġiet determinata mit-tribunal tal-arbitraġġ.

(4) Meta l-qorti tiġi mitluba twarrab deċiżjoni, din tista', meta jkun hekk xieraq u tiġi hekk mitluba tagħmel minn xi parti, tissospendi l-proċedimenti ta' twarrib għal perijodu ta' żmien li jiġi stabbilit minnha sabiex tagħti lit-tribunal tal-arbitraġġ opportunità li jkompli l-proċedimenti tal-arbitraġġ jew li jaġixxi b'dak il-mod li, fil-fehma tat-tribunal tal-arbitraġġ, ikun ineħħi kull bażi għat-twarrib.

KAPITOLU VIII

GĦARFIEN U ESEKUZZJONI TA' DEĊIŻJONIJIET TAL-ARBITRAĠĠ

ARTIKOLU 35

Għarfien u Esekuzzjoni

(1) Deċiżjoni tal-arbitraġġ, irrispettivament mill-pajjiż fejn tkun ingħatat, għandha titqies li tkun vinkolanti u, wara li jsir rikors bil-miktub quddiem il-qorti kompetenti, dan jiġi esegwit bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u tal-artikolu 36.

(2) Dik il-parti li toqgħod fuq id-deċiżjoni jew li tagħmel rikors għall-esekuzzjoni tagħha għandha tipprovdi d-deċiżjoni tal-arbitraġġ oriġinali kif debitament awtentikata jew kopja debitament ċertifikata tagħha. Jekk sew id-deċiżjoni jew il-ftehim ma jsirux f'ilsien uffiċjali ta' dan l-Istat, il-parti għandha tipprovdi traduzzjoni debitament ċertifikata tagħhom f'dak l-ilsien.*

ARTIKOLU 36

Kif u meta jinċaħdu l-għarfien jew l-esekuzzjoni

(1) L-għarfien jew l-esekuzzjoni ta' deċiżjoni tal-arbitraġġ, irrispettivament mill-pajjiż fejn tkun ingħatat, jistgħu jinċaħdu biss:

(*a*) fuq talba tal-parti li tinġieb kontriha, jekk dik il-parti tipprovdi lill-qorti mnejn ikunu ser jinkisbu l-għarfien jew esekuzzjoni prova li:

(i) xi parti fi ftehim tal-arbitraġġ imsemmi fl-artikolu 7 kellha xi inkapaċità; jew li dak il-ftehim ma jkunx validu taħt dik il-liġi li l-partijiet ikunu għamluh suġġett għaliha jew, fin-nuqqas ta' indikazzjoni dwar dan, taħt il-liġi tal-pajjiż fejn tkun saret id-deċiżjoni; jew

(ii) il-parti li tinġieb id-deċiżjoni kontriha ma tkunx ġiet notifikata sew bil-ħatra ta' arbitru jew bil-proċedimenti tal-arbitraġġ jew inkella ma setgħetx mod ieħor tippreżenta l-każ tagħha; jew

(iii) id-deċiżjoni tkun tittratta dwar tilwima li ma tkunx intiża jew taqa' taħt il-patti tal-ftehim għall-arbitraġġ, jew jekk ikun fiha deċiżjonijiet dwar ħwejjeġ li jmorru 'l hinn mill-għan tal-ftehim għall-arbitraġġ, b'dan illi jekk id-deċiżjonijiet fuq kwistjonijiet li jinġiebu f'arbitraġġ ikunu jistgħu jiġu separati minn dawk li ma jkunux hekk inġiebu, dik il-parti tad-deċiżjoni li jkun fiha deċiżjonijiet fuq kwistjonijiet miġjuba f'arbitraġġ tkun tista' tingħaraf u tiġi esegwita; jew

(iv) l-għamla tat-tribunal tal-arbitraġġ jew il-proċedura tal-arbitraġġ ma kenux skont il-ftehim bejn il-partijiet jew, fin-nuqqas ta' dak il-ftehim, ma kenux skont il-liġi tal-pajjiż fejn ikun seħħ l-arbitraġġ; jew

(v) id-deċiżjoni ma tkunx għadha saret vinkolanti fuq il-partijiet jew tkun twarrbet jew ġiet sospiża minn xi qorti tal-pajjiż fejn tkun ingħatat dik id-deċiżjoni jew li tkun saret taħt il-liġijiet tiegħu; jew

(*b*) jekk jirriżulta lill-qorti li:

*Il-kondizzjonijiet stiputati f'dan il-paragrafu huma intiżi sabiex jistabbilixxu livelli għoljin. Ma jkun, għaldaqstant, b'ebda mod kuntrarju għall-uniformità li l-mudell ta' liġi jrid jikseb jekk Stat jadopera kundizzjonijiet li jkunu inqas onerużi.

(i) il-meritu tat-tilwima ma jkunx jista' jitranġa b'arbitraġġ skont il-liġi ta' dan l-Istat; jew

(ii) l-għarfien jew l-esekuzzjoni tad-deċiżjoni kienu jmorru kontra l-ordni pubbliku ta' dan l-Istat.

(2) Jekk ikun sar rikors għat-twarrib jew għas-sospensjoni ta' deċiżjoni ta' arbitraġġ lil xi qorti msemmija fil-paragrafu (1)(*a*)(v), dik il-qorti mnejn ikun ser jinkiseb dak l-għarfien jew esekuzzjoni tista', jekk hekk tqis li jkun sew li tagħmel, tiddiferixxi d-deċiżjoni tagħha u tista' wkoll, wara li jsirilha rikors minn dik il-parti li tkun trid tikseb l-għarfien jew l-esekuzzjoni tad-deċiżjoni, tordna lill-parti l-oħra li tagħti garanzija tajba għal dan.

Emendata:
XVIII. 1999.31.
Sostitwita:
A.L. 304 tal-2004.

IT-TIENI SKEDA

Taqsima I

PROTOKOLL DWAR KLAWSOLI TA' ARBITRAĠĠ (ĠINEVRA 1923)

Dawn taħt iffirmati, awtorizzati kif imiss, jiddikjaraw li jaċċettaw, fl-isem tal-pajjiżi li huma jidhru għalihom, id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(1) Kull Stat Kontraenti jirrikonoxxi l-validità ta' ftehim dwar kwistjonijiet li hemm jew li għad ikun hemm bejn partijiet, li jkunu rispettivament taħt il-ġurisdizzjoni tad-diversi Stati Kontraenti, li bis-saħħa tiegħu l-partijiet fil-kuntratt jiftiehmu li jirriferixxu għal arbitraġġ kull kwistjoni li tista' tinqala' minn dak il-kuntratt fuq xi ħaġa li għandha x taqsam mal-kummerċ jew fuq xi ħaġ'oħra li tista' tiġi maqtugħa b'arbitraġġ, sew jekk dak l-arbitraġġ għandu jew ma għandux isir f'pajjiż li ebda waħda mill-partijiet ma tkun taqa' taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu.

Kull Stat Kontraenti jżomm il-jedd li jillimita l-obbligazzjoni hawn qabel imsemmija għal kuntratti li, skont il-liġi nazzjonali tiegħu, jitqiesu li huma ta' natura kummerċjali. Kull Stat Kontraenti li jeżerċita dan il-jedd għandu jgħarraf lis-Segretarju-Ġenerali tal-Għaqda tan-Nazzjonijiet, sabiex l-Istati Kontraenti l-oħra jistgħu jiġu hekk mgħarrfa.

(2) Il-proċedura ta' arbitraġġ, kif ukoll il-kostituzzjoni tat-tribunal ta' arbitraġġ, hija regolata mill-volontà tal-partijiet u mil-liġi tal-pajjiż li fit-territorju tiegħu jsir l-arbitraġġ.

L-Istati Kontraenti jobbligaw ruħhom li jiffaċilitaw kull stadju tal-proċedura li jkollha ssir fit-territorji tagħhom, skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi tagħhom li tirregola l-proċedura ta' arbitraġġ li tgħodd għall-kwistjonijiet li jkun hemm.

(3) Kull Stat Kontraenti jobbliga ruħu li jagħti eżekuzzjoni bl-awtoritajiet tiegħu u skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali tiegħu li tirregola l-proċedura ta' arbitraġġ fit-territorju tiegħu taħt l-artikoli ta' qabel dan.

(4) It-tribunali tal-Istati Kontraenti, meta tiġi quddiemhom kwistjoni fuq kuntratt magħmul bejn persuni li għalihom jgħodd l-Artikolu 1 u li jkun fih Ftehim ta' Arbitraġġ dwar kwistjonijiet li hemm jew li għad ikun hemm, li jkun validu skont dak l-artikolu u li jista' jiġi eżegwit, għandhom jirriferixxu lill-partijiet wara li ssir talba ta' xi waħda minnhom għad-deċiżjoni tal-arbitri.

Dan ir-riferiment ma għandux jippreġudika l-ġurisdizzjoni tat-tribunali ġudizzjarji kemm-il darba l-ftehim jew l-arbitraġġ ma jkunux jistgħu jiġu eżegwiti jew ma jkunux għadhom iseħħu.

(5) Dan il-Protokoll, li jibqa' miftuħ għall-firma tal-Istati kollha, għandu jiġi ratifikat. Kull ratifika għandha tiġi depożitata mill-aktar fis li jkun għand is-Segretarju-Ġenerali tal-Għaqda tan-Nazzjonijiet, illi għandu jgħarraf lill-Istati firmatarji kollha b'dan id-depożitu.

(6) Dan il-Protokoll jibda jseħħ hekk kif jiġu depożitati żewġ ratifiki. Imbagħad ikollu effett, għal kull Stat Kontraenti, xahar wara li s-Segretarju-Ġenerali jgħarraf bid-depożitu tar-ratifika.

(7) Dan il-Protokoll jista' jiġi ddenunzjat minn Stat Kontraenti b'avviż mogħti sena qabel. Id-denunzja ssir billi din tiġi notifikata lis-Segretarju-Ġenerali tal-Għaqda, illi minnufih għandu jibgħat kopji tagħha lill-Istati firmatarji l-oħra kollha u jgħarrafhom bid-data meta huwa jkun irċeviha. Id-denunzja għandha sseħħ sena wara d-data meta tiġi notifikata lis-Segretarju-Ġenerali, u għandha effett biss

rigward l-Istat li jkun ta' dik in-notifika.

(8) L-Istati Kontraenti jistgħu jiddikjaraw li l-aċċettazzjoni tagħhom ta' dan il-Protokoll m'hix biss għat-territorji kollha hawn taħt imsemmija jew għal kull wieħed minn dawk it-territorji: jiġifieri, il-kolonji tagħhom, il-pussessjonijiet jew territorji tagħhom 'il hemm mill-ibħra, il-protettorati jew territorji li fuqhom ikollhom mandat.

L-Istati hawn qabel imsemmija, jistgħu wara separatament jaċċetaw għat-territorji li jkunu tħallew barra. Is-Segretarju-Ġenerali tal-Għaqda tan-Nazzjonijiet għandu jigi mgħarraf mill-aktar fis li jista' jkun b'din l-aċċettazzjoni. Hu għandu jinnotifka kull tali aċċettazzjoni lill-Istati firmatarji kollha. Dawn l-aċċettazzjonijiet jibda jkollhom effett xahar wara li jiġu notifikati mis-Segretarju-Ġenerali lill-Istati firmatarji kollha.

L-Istati Kontraenti jistgħu wkoll separatament jiddenunzjaw il-Protokolli rigward territorji hawn fuq imsemmija. L-Artikolu 7 jgħodd għal tali denunzja.

Taqsima II

KONVENZJONI DWAR L-EŻEKUZZJONI TAD-DEĊIŻJONIJIET TA' ARBITRAĠĠ TA' TRIBUNALI STRANĠIERI

Artikolu 1

Fit-Territorji ta' xi Stat Kontraenti li għalihom tgħodd din il-Konvenzjoni, kull deċiżjoni ta' arbitraġġ mogħtija bis-saħħa ta' xi ftehim sew jekk ikun dwar kwistjonijiet li hemm, kemm dwar dawk li għad ikun hemm (imsejjaħ iżjed 'il quddiem "att ta' ftehim ta' arbitraġġ") ikkontemplat mill-Protokoll dwar il-Klawsoli ta' Arbitraġġ magħmul f'Ġinevra fl-24 ta' Settembru, 1923, hija magħrufa bħala obbligatorja u għanda tiġi eżegwita skont ir-regoli tal-proċedura tat-territorju li fih issir riferenza għad-deċiżjoni, basta li din id-deċiżjoni tkun ġiet mogħtija f'territorju ta' wieħed mill-Istati Kontraenti li għalih tgħodd din il-Konvenzjoni u bejn persuni li jaqgħu taħt din il-ġurisdizzjoni ta' wieħed mill-Istati Kontraenti.

Sabiex tiġi hekk magħrufa jew eżegwita, hu meħtieġ ukoll:

(a) Li d-deċiżjoni tkun ġiet mogħtija bis-saħħa ta' att tal-ftehim ta' arbitraġġ li jkun validu skont il-liġi li tapplika għal dak il-ftehim;

(b) Li l-ħaġa li fuqha tkun ġiet mogħtija d-deċiżjoni tkun waħda li tista' tiġi maqtugħa b'arbitraġġ skont il-liġi tal-pajjiż li fih issir referenza għad-deċiżjoni;

(ċ) Li d-deċiżjoni tkun ġiet mogħtija mit-Tribunal ta' Arbitraġġ imsemmi fl-att tal-ftehim ta' arbitraġġ jew ikkostitwit bil-mod miftiehem bejn il-partijiet u skont il-liġi li tirregola l-proċedura ta' arbitraġġ;

(d) Li d-deċiżjoni tkun għaddiet f'ġudikat fil-pajjiż li fih tkun ġiet mogħtija, fis-sens li ma titqiesx bħala tali meta kontra tagħha jista' jkun hemm oppożizzjoni, appell jew rikors fil-kassazzjoni (fil-pajjiżi fejn teżisti din ix-xorta ta' proċedura) jew jekk jiġi ppruvat li hemm miexja proċeduri sabiex tiġi attakkata l-validità ta' dik id-deċiżjoni; u

(e) Li r-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni ma humiex kuntrarji għall-ordni pubbliku jew għall-prinċipji tal-liġi tal-pajjiż li fih issir riferenza għaliha.

Artikolu 2

Ukoll fil-każ li jiġu mħarsa l-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1 ta' hawnhekk, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni għandhom jiġu miċħuda jekk il-Qorti tkun sodisfatta:

(a) Li d-deċiżjoni ġiet annullata fil-pajjiż li fih tkun ġiet mogħtija;

(b) Li l-parti li kontra tagħha ssir riferenza għad-deċiżjoni ma ġietx notifikata bil-proċeduri ta' arbitraġġ fi żmien biżżejjed biex tagħti r-raġunijiet tagħha, jew, billi legalment inkapaċi, ma kenitx rappreżentata kif imiss skont il-liġi;

(ċ) Li d-deċiżjoni ma ġietx mogħtija fuq il-kwistjonijiet ikkontemplati fl-att ta' ftehim ta' arbitraġġ jew li jidħlu fil-kuntest ta' dak l-att jew taqta' kwistjonijiet li ma jidhrux fl-iskop tas-sottomissjoni għall-arbitraġġ.

Kemm-il-darba d-deċiżjoni ma tkunx ingħatat fuq il-kwistjonijiet kollha miġjuba quddiem it-tribunal tal-arbitraġġ, l-awtorità kompetenti tal-pajjiż fejn jintalbu r-rikonoxximenti jew l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tista', jekk jidhrilha xieraq, tiddifferixxi dak ir-rikonoxximent jew dik l-eżekuzzjoni inkella tagħtihom taħt dawk il-garanziji li dik l-awtorità tiddeċiedi.

Artikolu 3

Jekk il-parti li kontra tagħha tkun ġiet mogħtija d-deċiżjoni ġġib prova illi, taħt il-liġi li tirregola l-proċeduri ta' arbitraġġ, hemm raġuni li, barra milli fil-każ tar-raġunijiet imsemmijin fl-Artikolu 1 (a) u (ċ), u fl-Artikolu 2 (b) u (ċ), tagħtiha l-jedd li topponi l-validità tad-deċiżjoni quddiem Qorti ta' Ġustizzja, il-Qorti tista', kemm-il darba jidhrilha xieraq, jew tiċħad ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni inkella tiddifferixxi l-konsiderazzjoni tagħhom, u tagħti lil dik il-parti żmien biżżejjed biex titlob l-annullament tad-deċiżjoni mit-tribunal kompetenti.

Artikolu 4

Il-parti li tagħmel riferenza għad-deċiżjoni jew li titlob l-eżekuzzjoni tagħha għandha ġġib, b'mod partikolari:

(1) Id-deċiżjoni oriġinali jew kopja tagħha awtentikata kif imiss, bil-mod li trid il-liġi tal-pajjiż li fih ġiet mogħtija;

(2) Prova, b'dokumenti jew xort'oħra, li turi li d-deċiżjoni għaddiet f'ġudikat, fis-sens tal-Artikolu 1 (d), fil-pajjiż li fih ġiet mogħtija;

(3) Meta meħtieġ, prova b'dokumenti jew xort'oħra li turi li l-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1, paragrafu 1 u paragrafu 2 (a) u (ċ), ġew imħarsa.

Tista' tiġi mitluba traduzzjoni tad-deċiżjoni u tad-dokumenti l-oħra msemmija fl-Artikolu fl-ilsien uffiċjali tal-pajjiż fejn issir riferenza għal sostenn fuq id-deċiżjoni. Din it-traduzzjoni għandha tkun iċċertifikata bħala korretta minn aġent diplomatiku jew konsulari tal-pajjiż li għalih tappartjeni l-parti li tkun qed tfittex riferenza għal sostenn fuq id-deċiżjoni jew minn traduttur ġuramentat tal-pajjiż fejn tkun qed tiġi mfittxija li ssir riferenza għal sostenn fuq id-deċiżjoni.

Artikolu 5

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli ta' qabel dan ma jtellfux il-jedd ta' xi waħda mill-partijiet interessati li tinqeda' bid-deċiżjoni ta' arbitraġġ bil-mod u fil-limiti mogħtija mil-liġi jew mit-trattati tal-pajjiż fejn tkun qed tiġi mfittxija li ssir riferenza għal sostenn fuq id-deċiżjoni.

Artikolu 6

Din il-Konvenzjoni tgħodd biss għad-deċiżjonijiet ta' arbitraġġ mogħtija wara li jibda jseħħ il-Protokoll dwar il-Klawsoli ta' Arbitraġġ, magħmul f'Ġinevra fl-24 ta' Settembru, 1923.

Artikolu 7

Din il-Konvenzjoni, li tibqa' miftuħa għall-firma tal-firmatarji kollha tal-Protokoll tal-1923 dwar il-Klawsoli ta' Arbitraġġ, għandha tiġi ratifikata.

Tista' tiġi ratifikata biss f'isem dawk il-Membri tal-Għaqda tan-Nazzjonijiet u tal-pajjiżi li mhux Stati Membri ta' dik l-Għaqda li fl-isem tagħhom il-Protokoll tal-1923 ikun ġie ratifikat.

Ir-ratifiki jiġu depożitati mill-iżjed fis possibbli għand is-Segretarju-Ġenerali tal-Għaqda tan-Nazzjonijiet, illi għandu jinnotifka b'dak id-depożitu lill-firmatarji kollha.

Artikolu 8

Din il-Konvenzjoni tibda' sseħħ tliet xhur wara li tiġi ratifikata f'isem tnejn mill-Istati Kontraenti Għolja mbagħad, ikollha effett, għal kull wieħed mill-Istati Kontraenti Għolja, tliet xhur wara li tiġi minnu depożitata r-ratifika f'idejn is-Segretarju-Ġenerali tal-Għaqda tan-Nazzjonijiet.

Artikolu 9

Din il-Konvenzjoni tista' tiġi ddenunzjata minn kull Membru tal-Għaqda jew pajjiż li mhux Stat Membru. Id-denunzja għandha tiġi notifikata bil-miktub lis-Segretarju-Ġenerali tal-Għaqda tan-Nazzjonijiet, illi għandu minnufih jibgħat kopja tagħha, ċertifikata bħala li hi konformi man-notifika, lill-Partijiet Kontraenti l-oħra kollha, u fl-istess ħin jgħarrafhom bid-data meta jkun irċeviha.

Id-denunzja għandha effett biss għall-Istat Kontraenti Għoli li jkun innotifikaha u wara sena minn meta din in-notifika tkun waslet għand is-Segretarju-Ġenerali tal-Għaqda tan-Nazzjonijiet. Id-denunzja tal-Protokoll dwar il-Klawsoli ta' Arbitraġġ iġġib, *ipso facto*, id-denunzja ta' din il-Konvenzjoni.

Artikolu 10

Din il-Konvenzjoni ma tgħoddx għall-Kolonji, għal Protettorati jew għat-territorju taħt is-sovranità jew il-mandat ta' xi wieħed mill-Istati Kontraenti, kemm-il darba ma jkunux imsemmija speċifikatament.

L-applikazzjoni ta' din il-Konvenzjoni għal xi waħda jew iżjed minn dawn il-Kolonji, Protettorati jew territorji li għalihom jgħodd il-Protokoll dwar il-Klawsoli ta' Arbitraġġ magħmul f'Ġinevra fl-24 ta' Settembru, 1923, tista' ssir f'kull żmien b'dikjarazzjoni mibgħuta lis-Segretarju-Ġenerali tal-Għaqda tan-Nazzjonijiet minn wieħed mill-Istati Kontraenti.

Din id-dikjarazzjoni jibda jkollha effett tliet xhur wara li tiġi ddepożitata.

L-Istati Kontraenti jistgħu f'kull żmien jiddenunzjaw il-Konvenzjoni fl-isem ta' kollha jew ta' biċċa mill-Kolonji, Protettorati jew territorji hawn qabel imsemmija. L-Artikolu 9 ta' din il-Konvenzjoni jgħodd għal din id-denunzja.

Artikolu 11

Kopja ċertifikata ta' din il-Konvenzjoni għandha tiġi mibgħuta mis-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda tan-Nazzjonijiet lil kull Membru tal-Għaqda tan-Nazzjonijiet u lil kull pajjiż li mhux Stat Membru li jkun iffirma din il-Konvenzjoni.

B'xhieda ta' dan il-Plenipotenzjarji hawn qabel imsemmija ffirmaw din il-Konvenzjoni.

MAGHMUL f'Ġinevra, fis-sitta u għoxrin ta' Settembru, elf disa' mija sebgħa u għoxrin, f'kopja unika, li t-testi tagħha bl-Ingliż u bil-Franċiż huma awtentiċi ndaqs, u li għandha tinżamm fl-arkivji tal-Għaqda tan-Nazzjonijiet.

Taqsima III

KONVENZJONI TAN-NAZZJONIJIET UNITI DWAR L-GĦARFIEN U L-EŻEKUZZJONI TA' DEĊIŻJONIJIET TA' ARBITRAĠĠ BARRANIN (NEW YORK 1958)

ARTIKOLU I

1. Din il-Konvenzjoni tgħodd għall-għarfien u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet ta' arbitraġġ magħmulin fit-territorju ta' Stat li ma jkunx l-Istat fejn l-għarfien u l-eżekuzzjoni ta' dawk id-deċiżjonijiet tkun intalbet u li jsegwu minn kwistjonijiet bejn persuni, sew fiżiċi sew ġuridiċi. Il-Konvenzjoni tgħodd ukoll għal deċiżjonijiet ta' arbitraġġ li ma jkunux ikkunsidrati bħala deċiżjonijiet domestiċi fl-Istat fejn l-għarfien u l-eżekuzzjoni tagħhom tkun intalbet.

2. L-espressjoni "deċiżjonijiet ta' arbitraġġ" tinkludi mhux biss deċiżjonijiet li jingħataw minn arbitri maħturin għal kull każ iżda wkoll dawk li jingħataw minn korpi permanenti ta' arbitraġġ li l-partijiet ikunu rrikorrew għalihom.

3. Fl-iffirmar, ratifika jew adeżjoni għal din il-Konvenzjoni, jew fin-notifika ta' estensjoni taħt l-Artikolu X ta' din il-Konvenzjoni, kull Stat jista' fuq il-bażi ta' reċiproċità jiddikjara li jkun ser japplika l-Konvenzjoni għall-għarfien u eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet magħmulin biss fit-territorju ta' Stat Kontraenti ieħor. Stat jista' wkoll jiddikjara li jkun ser japplika l-Konvenzjoni biss għal kwistjonijiet li jitnisslu minn relazzjonijiet ġuridiċi, sew li jitnisslu minn kuntratt sew jekk le, li jitqiesu bħala li huma kummerċjali taħt il-liġi nazzjonali tal-Istat li jkun qed jagħmel dik id-dikjarazzjoni.

ARTIKOLU II

1. Kull Stat Kontraenti għandu jagħraf ftehim bil-miktub li bih il-partijiet jaqblu li għandhom jieħdu f'arbitraġġ il-kwistjonijiet kollha jew x'uħud minnhom li setgħu qamu jew iqumu bejniethom għar-rigward ta' relazzjoni ġuridika definita, sew b'kuntratt sew jekk le, dwar xi ħaġa li tista' titranġa permezz ta' arbitraġġ.

2. L-espressjoni "ftehim bil-miktub" tinkludi klawsola ta' arbitraġġ f'kuntratt jew fi ftehim ta' arbitraġġ, li jiġi ffirmat mill-partijiet jew li jinġieb fi skambju ta' ittri jew telegrammi.

3. Meta l-qorti ta' Stat Kontraenti tkun qiegħda tieħu konjizzjoni ta' azzjoni dwar kwistjoni li dwarha l-partijiet ikunu għamlu ftehim kif imfisser f'dan l-artikolu, din għandha, fuq talba ta' xi waħda mill-partijiet, tirreferi lill-partijiet għall-arbitraġġ, kemm-il darba ma jirrizultalhiex li dak il-ftehim ikun null u bla effett, inoperattiv jew li ma jkunx jista' jitwettaq.

ARTIKOLU III

Kull Stat Kontraenti għandu jagħraf id-deċiżjonijiet ta' arbitraġġ bħala vinkolanti u jsegwihom skont ir-regoli ta' proċedura tat-territorju fejn id-deċizjoni jkollha sseħħ, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dawn l-artikoli li ġejjin. Ma għandhomx jiġu imposti kondizzjonijiet iktar ta' piż jew jintalab ħlas jew drittijiet ogħla għall-għarfien jew eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet tal-arbitraġġ li l-Konvenzjoni tgħodd għalihom milli soltu jiġu imposti fuq l-għarfien u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet ta' arbitraġġ domestiċi.

ARTIKOLU IV

1. Sabiex tkun tista' tikseb l-għarfien u l-eżekuzzjoni msemmija fl-artikolu ta' qabel dan, il-parti li tapplika għal għarfien u eżekuzzjoni għandha, fiż-żmien li tapplika, tagħti:

(a) Id-deċiżjoni oriġinali debitament awtentikata jew kopja debitament

ċertifikata tagħha;

(b) Il-ftehim oriġinali msemmi fl-Artikolu II jew kopja debitament ċertifikata tiegħu.

2. Jekk id-deċiżjoni jew il-ftehim imsemmija ma jkunux fl-ilsien uffiċjali tal-pajjiż li fih id-deċiżjoni jkun ser ikollha seħħ, il-parti li tapplika għall-għarfien u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni għandha tipproduċi traduzzjoni ta' dawk id-dokumenti f'dak l-ilsien. Dik it-traduzzjoni għandha tiġi ċertifikata minn traduttur uffiċjali jew li jkun ingħatalu ġurament jew minn aġent diplomatiku jew konsulari.

ARTIKOLU V

1. L-għarfien u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni jistgħu jiġu miċħuda, fuq talba tal-parti li kontriha tintalab, biss jekk dik il-parti ġġib prova lill-awtorità kompetenti li quddiemha jkun qed jintalab l-għarfien u l-eżekuzzjoni illi:

(a) Il-partijiet fil-ftehim imsemmi fl-Artikolu II kellhom, skont il-liġi li tkun tapplika għalihom, xi inabilità, jew l-imsemmi ftehim ma jkunx validu skont il-liġi li l-partijiet ikunu għamluh suġġett għaliha jew, fin-nuqqas ta' kull indikazzjoni dwar dan, taħt il-liġi tal-pajjiż fejn tkun saret id-deċiżjoni; jew

(b) Il-parti li d-deċiżjoni tkun inġiebet kontriha ma ngħatatx avviż xieraq tal-ħatra tal-arbitru jew tal-proċedimenti tal-arbitraġġ jew inkella ma kienitx tista' xort'oħra tippreżenta l-każ tagħha; jew

(ċ) Id-deċiżjoni tkun tolqot kwistjoni li ma tkunx maħsuba jew tidħol fil-ftehim ta' arbitraġġ, jew ikun fiha deċiżjonijiet dwar ħwejjeġ li jmorru 'l hinn mill-għan tal-ftehim ta' arbitraġġ, iżda, jekk id-deċiżjoni dwar ħwejjeġ li jittieħdu f'arbitraġġ tista' tinfired minn dawk li ma jkunux ittieħdu fl-arbitraġġ, dik il-parti mid-deċiżjoni li jkun fiha deċiżjonijiet fuq ħwejjeġ li jkunu ttieħdu fl-arbitraġġ tista' tingħata għarfien u tiġi eżegwita; jew

(d) L-għamla tal-awtorità tal-arbitraġġ jew il-proċedura tal-arbitraġġ ma kinetx skont il-ftehim tal-partijiet, jew, fin-nuqqas ta' ftehim bħal dak, ma kinetx skont il-liġi tal-pajjiż fejn ikun instama' l-arbitraġġ; jew

(e) Id-deċiżjoni tkun għadha ma saritx vinkolanti fuq il-partijiet, jew tkun twarrbet jew ġiet sospiża minn awtorità kompetenti tal-pajjiż fejn, jew li taħt il-liġi tiegħu, tkun ingħatat dik id-deċiżjoni.

2. Jista' wkoll jinċaħad l-għarfien u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjoni tal-arbitraġġ jekk ikun jirriżulta lill-awtorità kompetenti fil-pajjiż fejn issir riferenza għall-għarfien u eżekuzzjoni li:

(a) Is-suġġett tal-kwistjoni ma jistax jitranġa b'arbitraġġ taħt il-liġi ta' dak il-pajjiż; jew

(b) L-għarfien jew eżekuzzjoni tad-deċiżjoni jmur kontra l-ordni pubbliku ta' dak il-pajjiż.

ARTIKOLU VI

Jekk talba għat-twarrib jew tħassir tad-deċiżjoni tkun saret lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu V (1)(e), l-awtorità li quddiemha tkun ġiet riferita deċiżjoni sabiex din ikollha sseħħ tista', jekk tqis li jkun hekk xieraq, tiddiferixxi d-deċiżjoni fuq l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tal-arbitraġġ u tista' wkoll, fuq talba ta' dik il-parti li tkun qiegħda titlob l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni, tordna lill-parti l-oħra li tagħti garanzija xierqa.

ARTIKOLU VII

1. Id-dispożizzjonijiet ta' din il-Konvenzjoni ma għandhomx jolqtu l-validità ta' kull ftehim multilaterali jew bilaterali li jirrigwarda l-għarfien u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet tal-arbitraġġ li jkunu saru bejn l-Istati Kontraenti lanqas iċaħħdu lil xi parti li jkollha xi interess minn kull dritt li jista' jkollha sabiex tagħmel użu minn deċiżjoni ta' arbitraġġ bil-mod u sal-limitu permess bil-liġi jew bit-trattati tal-pajjiż fejn issir riferenza għal dik id-deċiżjoni biex ikollha seħħ.

2. Il-Protokoll ta' Ġinevra dwar Deċiżjonijiet tal-Arbitraġġ Barranin tal-1923 u l-Konvenzjoni ta' Ġinevra dwar l-Eżekuzzjoni ta' Deċiżjonijiet tal-Arbitraġġ Barranin tal-1927 għandhom itemmu fis-seħħ tagħhom bejn Stati Kontraenti meta dawn jintrabtu u sa fejn ikunu marbuta b'din il-Konvenzjoni.

ARTIKOLU VIII

1. Din il-Konvenzjoni għandha tibqa' miftuħa sal-31 ta' Diċembru 1958 għall-firma f'isem xi Membru tan-Nazzjonijiet Uniti kif ukoll f'isem kull Stat ieħor li hu jew minn issa 'l quddiem isir membru ta' xi aġenzija speċjalizzata tan-Nazzjonijiet Uniti, jew li hu jew minn issa 'l quddiem isir parti għall-Istatut tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja, jew kull Stat ieħor li tinħariġlu stedina mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

2. Din il-Konvenzjoni għandha tiġi ratifikata u l-istrument tar-ratifika għandu jiġi depożitat għand is-Segretarju-Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

ARTIKOLU IX

1. Din il-Konvenzjoni għandha tkun miftuħa għall-adeżjoni mill-Istati kollha msemmija fl-Artikolu VIII.

2. L-adeżjoni għandha sseħħ billi jiġi depożitat strument ta' adeżjoni għand is-Segretarju-Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

ARTIKOLU X

1. Stat jista' jiddikjara, fil-waqt tal-firma, ratifika jew adeżjoni, li din il-Konvenzjoni għandha testendi għal kull territorju li dak l-Istat ikun responsabbli għar-relazzjonijiet internazzjonali tiegħu. Dik id-dikjarazzjoni għandu jkollha effett meta l-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ għal dak l-Istat partikolari.

2. F'kull żmien li jiġi wara estensjoni bħal dik għandha ssir permezz ta' notifika li tiġi indirizzata lis-Segretarju-Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u għandha tibda sseħħ mid-disgħin jum li jiġi wara l-jum meta s-Segretarju-Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti jkun irċieva dik in-notifika, jew mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni għal dak l-Istat partikolari, skont liema jiġi l-iktar tard.

3. Għar-rigward ta' dawk it-territorji li din il-Konvenzjoni ma hijiex estiża għalihom fil-waqt tal-firma, ratifika jew adeżjoni, kull Stat partikolari għandu jqis il-possibiltà li jieħu l-passi meħtieġa sabiex jestendi l-applikazzjoni ta' din il-Konvenzjoni għal dawk it-territorji, soġġett, meta dan ikun meħtieġ għal raġunijiet kostituzzjonali, għall-kunsens tal-Gvernijiet ta' dawk it-territorji.

ARTIKOLU XI

Fil-każ ta' Stat federali jew mhux unitarju, għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) Għar-rigward ta' dawk l-artikoli ta' din il-Konvenzjoni li huma relattivi għall-ġurisdizzjoni leġislattiva tal-awtorità federali, l-obbligi tal-Gvern federali għandhom f'dan il-limitu jkunu l-istess bħal dawk ta' Stati Kontraenti li ma humiex Stati federali;

(b) Għar-rigward ta' dawk l-artikoli ta' din il-Konvenzjoni li huma relattivi għall-ġurisdizzjoni leġislattiva ta' Stati jew provinċji kostitwenti li ma humiex, taħt is-sistema kostituzzjonali tal-federazzjoni, obbligati li jieħdu azzjoni leġislattiva, il-Gvern federali għandu jara li dawk l-artikoli jinġiebu b'rakkommandazzjoni favorevoli quddiem l-awtoritajiet proprji ta' stati jew provinċji kostitwenti kemm jista' jkun malajr;

(ċ) Stat federali li huwa Parti f'din il-Konvenzjoni għandu, fuq talba ta' xi Stat Kontraenti ieħor trasmessa permezz tas-Segretarju-Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, jagħti dikjarazzjoni tal-ġurisprudenza u l-prattika tal-federazzjoni u kull unità kostitwenti tagħha dwar kull dispożizzjoni partikolari ta' din il-Konvenzjoni billi juri sa liema limitu jkun ingħata seħħ għal dik id-dispożizzjoni permezz ta' azzjoni leġislattiva jew xort'oħra.

ARTIKOLU XII

1. Din il-Konvenzjoni għandha tibda sseħħ fid-disgħin jum li jiġi wara d-data meta jkun ġie depożitat it-tielet strument ta' ratifika jew adeżjoni.

2. Għal kull stat li jirratifika jew jaderixxi għal din il-Konvenzjoni wara d-depożitu tat-tielet strument ta' ratifika jew adeżjoni, din il-Konvenzjoni għandha tibda' sseħħ fid-disgħin jum wara li dak l-Istat ikun iddepożita l-istrument ta' ratifika jew adeżjoni tiegħu.

ARTIKOLU XIII

1. Kull Stat Kontraenti jista' jiddenunzja din il-Konvenzjoni bil-mezz ta' notifikazzjoni bil-miktub li tingħata lis-Segretarju-Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Id-denunzja għandha sseħħ sena wara d-data minn meta tkun ġiet riċevuta n-notifikazzjoni mis-Segretarju-Ġenerali.

2. Kull Stat li jkun għamel dikjarazzjoni jew notifikazzjoni taħt l-Artikolu X jista', f'kull żmien li jiġi wara, bil-mezz ta' notifikazzjoni lis-Segretarju-Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, jiddikjara li din il-Konvenzjoni għandha ttemm milli tibqa' testendi għal territorju partikolari sena wara d-data meta tkun ġiet riċevuta n-notifikazzjoni mis-Segretarju-Ġenerali.

3. Din il-Konvenzjoni għandha tibqa' tgħodd għal deċiżjonijiet ta' arbitraġġ li dwarhom ikunu nbdew proċedimenti ta' għarfien jew ta' eżekuzzjoni qabel ma tibda' sseħħ id-denunzja.

ARTIKOLU XIV

Stat Kontraenti ma jkollux jedd li jagħmel użu minn din il-Konvenzjoni kontra Stati Kontraenti oħra ħlief sal-limitu li dak l-Istat ikun hu nnifsu ntrabat li japplika l-Konvenzjoni.

ARTIKOLU XV

Is-Segretarju-Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti għandu jinnotifika lill-Istati li jaqgħu taħt l-Artikolu VIII b'dan li ġej:

(a) Firem u ratifiki skont l-Artikolu VIII;

(b) Adeżjonijiet skont l-Artikolu IX;

(ċ) Dikjarazzjonijiet u notifiki taħt l-Artikoli I, X u XI;

(d) Id-data meta din il-Konvenzjoni tibda' sseħħ skont l-Artikolu XII; u

(e) Denunzji u notifiki skont l-Artikolu XIII.

ARTIKOLU XVI

1. Din il-Konvenzjoni, li tagħha t-testi biċ-Ċiniż, Franċiż, Ingliż, Russu u Spanjol huma awtentiċi ndaqs, għandha tiġi depożitata fl-arkivji tan-Nazzjonijiet Uniti.

2. Is-Segretarju-Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti għandu jibgħat kopja ċertifikata ta' din il-Konvenzjoni lill-Istati li jaqgħu taħt l-Artikolu VIII.

Dikjarazzjoni magħmula minn Malta meta saret membru tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-għarfien u l-eżekuzzjoni ta' Deċizjonijiet ta' Arbitraġġ Barranin (New York 1958)

1. skont id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Konvenzjoni, Malta sejra tapplika l-Konvenzjoni biss għall-għarfien u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet li jkunu ngħataw fit-territorju ta' Stat Kontraenti ieħor.

2. Il-Konvenzjoni tapplika biss fir-rigward ta' Malta għar-rigward ta' kull ftehim ta' arbitraġġ konkluż wara d-data li Malta taderixxi għall-Konvenzjoni u ta' deċiżjonijiet li jitnisslu minnhom li jingħataw wara d-data li Malta taderixxi għall-Konvenzjoni.

IT-TIELET SKEDA

Emendata:
XVIII. 1999.33.

KONVENZJONI DWAR L-ARRANĠAMENT TA' TILWIM DWAR L-INVESTIMENTI BEJN STATI U ĊITTADINI TA' STATI OĦRAJN

(WASHINGTON 1965)

PREAMBOLU

L-Istati Kontraenti filwaqt li

Jikkunsidraw il-ħtieġa għal ko-operazzjoni internazzjonali għal żvilupp ekonomiku, u r-rwol ta' investiment internazzjonali privat fi ħdanhom;

Jirrealizzaw il-possibiltà li minn żmien għall-ieħor jistgħu jinqalgħu tilwimiet li jkollhom x'jaqsmu ma' dak l-investiment bejn Stati Kontraenti u ċittadini ta' Stati Kontraenti oħra;

Jagħrfu li għalkemm dawk it-tilwimiet jistgħu soltu jaqgħu taħt proċedimenti legali nazzjonali, jista' jkun xieraq li f'ċerti każi jkun hemm metodi ta' arranġament internazzjonali;

Jagħtu importanza partikolari għall-utilità ta' faċilitajiet għal konċiljazzjoni jew arbitraġġ internazzjonali fejn Stati Kontraenti jkunu jistgħu jieħdu t-tilwimiet tagħhom jekk ikunu hekk jixtiequ;

Jixtiequ jistabbilixxu dawk il-faċilitajiet taħt l-awspiċi tal-Bank Internazzjonali għar-Rikostruzzjoni u Żvilupp;

Jagħrfu li l-kunsens reċiproku tal-partijiet li jieħdu dawk it-tilwimiet għall-konċiljazzjoni jew għall-arbitraġġ bil-mezz ta' dawk il-faċilitajiet jikkostitwixxi ftehim vinkolanti li jeħtieġ b'mod partikolari li tingħata konsiderazzjoni sew għal kull rakkomandazzjoni tal-konċiljaturi, u li kull deċiżjoni tal-arbitraġġ għandha titħares; u

Jiddikjaraw li ebda Stat Kontraenti m'għandu minħabba fil-fatt sempliċi tar-ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni li jkun ta dwar din il-Konvenzjoni u mingħajr il-kunsens tiegħu ma għandu jitqies li jkollu xi obbligu li jieħu xi tilwima partikolari għall-konċiljazzjoni jew arbitraġġ;

Ftehmu dan li ġej:

KAPITOLU I

ĊENTRU INTERNAZZJONALI GĦALL-ARRANĠAMENT TA' TILWIMIET FUQ L-INVESTIMENT

TAQSIMA 1

Twaqqif u Organizzazzjoni

ARTIKOLU I

(1) Qiegħed b'dan jitwaqqaf iċ-Ċentru Internazzjonali għall-Arranġament ta' Tilwimiet fuq l-Investiment (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ iċ-Ċentru).

(2) L-għan taċ-Ċentru jkun li jipprovdi faċilitajiet għall-konċiljazzjoni u għall-

arbitraġġ ta' tilwimiet fuq l-investiment bejn Stati Kontraenti u ċittadini ta' Stati Kontraenti oħra skont id-dispożizzjonijiet ta' din il-Konvenzjoni.

ARTIKOLU 2

Is-sede taċ-Ċentru tkun fl-uffiċċju prinċipali tal-Bank Internazzjonali għar-Rikostruzzjoni u Żvilupp (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ il-Bank). Is-sede tista' tittieħed post ieħor b'deċiżjoni tal-Kunsill Amministrattiv adottata b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu.

ARTIKOLU 3

Iċ-Ċentru jkollu Kunsill Amministrattiv u Segretarjat u jara li jkun hemm Grupp ta' Konċiljaturi u Grupp ta' Arbitri.

TAQSIMA 2

Il-Kunsill Amministrattiv

ARTIKOLU 4

(1) Il-Kunsill Amministrattiv hu kostitwit minn rappreżentant wieħed ta' kull Stat Kontraenti. Persuna li tagħmilha minfloku tista' tintbagħat bħala rappreżentant fin-nuqqas tar-rappreżentant prinċipali minn xi laqgħa jew l-inkapaċità tiegħu li jaġixxi.

(2) Fin-nuqqas ta' xi ħatra differenti, kull gvernatur jew gvernatur li jagħmilha minfloku tal-Bank maħtur minn Stat Kontraenti jkun ir-rappreżentant tal-Bank *ex officio* u r-rappreżentant li jagħmilha minfloku rispettivament.

ARTIKOLU 5

Il-President tal-Bank ikun *Chairman ex officio* tal-Kunsill Amministrattiv (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ *Chairman*) iżda ma jkollux vot. Matul in-nuqqas tiegħu jew l-inkapaċità tiegħu li jaġixxi filwaqt ta' xi btala fil-kariga ta' President tal-Bank, il-persuna li għal dak iż-żmien tkun qiegħda tagħmilha ta' *Chairman* għandha tagħmilha ta' *Chairman* tal-Kunsill Amministrattiv.

ARTIKOLU 6

(1) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat u l-funzjonijiet vestita fiha b'dispożizzjonijiet oħra ta' din il-Konvenzjoni, il-Kunsill Amministrattiv għandu

(*a*) jadotta r-regolamenti amministrattivi u finanzjarji taċ-Ċentru;

(*b*) jadotta regoli ta' proċedura għat-twaqqif ta' proċedimenti ta' konċiljazzjoni u arbitraġġ;

(*ċ*) jadotta regoli ta' proċedura għal proċedimenti ta' konċiljazzjoni u arbitraġġ (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa r-Regoli ta' Konċiljazzjoni u r-Regoli ta' Arbitraġġ);

(*d*) japprova arranġamenti li jsiru mal-Bank għall-użu tal-faċilitajiet amministrattivi u tas-servizzi tal-Bank;

(*e*) jistabbilixxi l-kondizzjonijiet ta' servizz tas-Segretarju-Ġenerali u ta' kull Viċi Segretarju-Ġenerali;

(*f*) jadotta l-estimi ta' kull sena ta' dħul u nfiq taċ-Ċentru;

(*g*) japprova r-rapport ta' kull sena fuq it-tħaddim taċ-Ċentru.

Id-deċiżjonijiet imsemmija fis-sub-paragrafi (*a*), (*b*), (*ċ*) u (*f*) hawn qabel għandhom jiġu adottati b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tal-Kunsill Amministrattiv.

(2) Il-Kunsill Amministrattiv jista' jaħtar dawk il-kumitati li jqis li jkunu meħtieġa.

(3) Il-Kunsill Amministrattiv għandu wkoll iwettaq dawk is-setgħat u funzjonijiet oħra li jistabbilixxi li jkunu meħtieġa għat-twettiq tad-dispożizzjonijiet ta' din il-Konvenzjoni.

ARTIKOLU 7

(1) Il-Kunsill Amministrattiv għandu jagħmel laqgħa ta' kull sena kif ukoll kull laqgħa oħra li tista' tiġi stabbilita mill-Kunsill, jew tissejjaħ miċ-*Chairman*, jew tissejjaħ mis-Segretarju-Ġenerali fuq talba ta' mhux anqas minn ħames membri tal-Kunsill.

(2) Kull membru tal-Kunsill Amministrattiv ikollu vot wieħed u, ħlief kif hawn iktar 'il quddiem ipprovdut, kull ħaġa li tiġi quddiem il-Kunsill għandha tiġi deċiża b'maġġoranza tal-voti mitfugħin.

(3) Il-*quorum* għal kull laqgħa tal-Kunsill Amministrattiv għandu jkun maġġoranza tal-membri tiegħu.

(4) Il-Kunsill Amministrattiv jista' jistabbilixxi, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu, proċedura li biha ċ-*Chairman* jista' jikseb vot tal-Kunsill mingħajr ma jsejjaħ laqgħa tal-Kunsill. Il-vot għandu jitqies biss li jkun validu jekk il-maġġoranza tal-membri tal-Kunsill jitfgħu l-voti tagħhom fit-terminu stabbilit b'dik il-proċedura.

ARTIKOLU 8

Il-Membri tal-Kunsill Amministrattiv u ċ-*Chairman* għandhom jaqdu dmirijiethom fiċ-Ċentru mingħajr ma jirċievu ebda ħlas.

TAQSIMA 3

Is-Segretarjat

ARTIKOLU 9

Is-Segretarjat hu magħmul minn Segretarju-Ġenerali, Viċi-Segretarju Ġenerali wieħed jew iktar u l-*personnel* tagħhom.

ARTIKOLU 10

(1) Is-Segretarju-Ġenerali u kull Viċi Segretarju-Ġenerali għandhom jiġu eletti mill-Kunsill Amministrattiv b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu mal-ħatra taċ-*Chairman* għal żmien ta' servizz li ma jkunx ta' iktar minn sitt snin u jkunu jistgħu jerġgħu jiġu eletti. Wara li jikkonsulta lill-membri tal-Kunsill Amministrattiv, iċ-*Chairman* jipproponi kandidat wieħed jew iktar minn wieħed għal kull kariga bħal dik.

(2) Il-kariga ta' Segretarju-Ġenerali u Viċi Segretarju-Ġenerali ma tkunx kompatibbli mat-twettiq ta' xi funzjoni politika. La s-Segretarju-Ġenerali u lanqas xi Viċi Segretarju-Ġenerali ma jista' jkollu xi mpieg ieħor jew jokkupa ruħu f'xi xogħol ieħor ħlief bl-approvazzjoni tal-Kunsill Amministrattiv.

(3) Matul in-nuqqas tas-Segretarju-Ġenerali jew l-inkapaċità tiegħu li jaġixxi, u fil-waqt ta' xi vakanza fl-uffiċċju ta' Segretarju-Ġenerali, il-Viċi Segretarju-Ġenerali għandu jagħmilha ta' Segretarju-Ġenerali. Jekk ikun hemm iktar minn Viċi Segretarju-Ġenerali wieħed, il-Kunsill Amministrattiv għandu jistabbilixxi bil-quddiem l-ordni li bih għandhom jagħmluha ta' Segretarju-Ġenerali.

ARTIKOLU 11

Is-Segretarju-Ġenerali jkun ir-rappreżentant legali u l-uffiċjal ewlieni taċ-Ċentru u jkun responsabbli għall-amministrazzjoni tiegħu, inklużi l-ħatra ta' *personnel*, skont id-dispożizzjonijiet ta' din il-Konvenzjoni u tar-regoli adottati mill-Kunsill Amministrattiv. Huwa għandu jaqdi l-funzjoni ta' reġistratur u jkollu s-setgħa li jawtentika deċiżjonijiet tal-arbitraġġ li jkunu ngħataw bis-saħħa ta' din il-Konvenzjoni, u li jiċċertifika kull kopja tagħhom.

TAQSIMA 4

Il-Gruppi

ARTIKOLU 12

Kull Grupp ta' Konċiljaturi u l-Grupp ta' Arbitri għandu jintgħamel minn persuni kwalifikati, li jinħatru kif hawn iktar 'il quddiem stabbilit, u li jkunu jridu jaqdu dmirijiethom f'dawk il-gruppi.

ARTIKOLU 13

(1) Kull Stat Kontraenti jista' jaħtar għal kull Grupp erba' persuni li jistgħu, iżda mhux ta' bilfors, ikunu ċittadini tiegħu.

(2) Iċ-*Chairman* jista' jaħtar għaxar persuni f'kull Grupp. Kull wieħed minn dawk il-persuni hekk maħtura fi Grupp għandu jkollu nazzjonalità differenti minn tal-ieħor.

ARTIKOLU 14

(1) Dawk il-persuni li jinħatru biex joqogħdu fil-Gruppi għandhom ikunu persuni ta' karattru morali għoli u ta' kompetenza rikonoxxuta fl-oqsma tal-liġi, kummerċ, industrija jew finanzi, li jistgħu jiġu fdati bħala li għandhom ġudizzju ħieles. Il-kompetenza fil-qasam tal-liġi tkun ta' importanza partikolari fil-każ ta' persuni li joqogħdu fil-Grupp ta' Arbitri.

(2) Meta ċ-*Chairman* jiġi biex jagħmel il-ħatra ta' persuni sabiex joqogħdu fil-Gruppi, huwa għandu iktar u iktar jagħti każ sew tal-importanza li jiżgura li fil-Gruppi jkun hemm rappreżentanza tas-sistemi legali prinċipali tad-dinja u tal-għamliet ewlenin ta' attività ekonomika.

ARTIKOLU 15

(1) Il-membri għandhom joqogħdu fil-Gruppi għal perijodi li jiġġeddu ta' sitt snin.

(2) F'każ ta' mewt jew riżenja ta' xi membru ta' Grupp, dik l-awtorità li tkun ħatret lil dak il-membru jkollha jedd taħtar persuna oħra minfloku sabiex hija taqdi dmirijietha għall-kumplament tal-perijodu li kellu jagħmel dak il-membru.

(3) Il-membri tal-Gruppi għandhom jibqgħu fil-kariga tagħhom sakemm jinħatru dawk li jiġu warajhom.

ARTIKOLU 16

(1) Persuna tista' toqgħod fiż-żewġ Gruppi.

(2) Meta persuna tkun inħatret biex toqgħod fl-istess Grupp minn iktar minn Stat Kontraenti wieħed, jew minn Stat Kontraenti wieħed jew iktar u miċ-*Chairman*, huwa għandu jitqies li jkun hekk inħatar mill-awtorità li tkun l-ewwel ħatritu jew, jekk dik l-awtorità tkun l-Istat li huwa jkun ċittadin tiegħu, minn dak l-Istat.

(3) Kull ħatra għandha tiġi avżata lis-Segretarju-Ġenerali u għandhom jibdew iseħħu mid-data minn meta jasal dan l-avviż.

TAQSIMA 5

Finanzjar taċ-Ċentru

ARTIKOLU 17

Jekk in-nefqa taċ-Ċentru ma tiġix koperta bil-ħlasijiet miġbura għall-użu tal-faċilitajiet tiegħu, jew minn kull dħul ieħor, id-differenza għandhom jagħmlu tajjeb għaliha dawk l-Istati Kontraenti li jkunu membri tal-Bank skont is-sehem tas-sottoskrizzjoni relattiva tagħhom fl-istokk kapitali tal-Bank, u minn Stati Kontraenti li ma jkunux membri tal-Bank skont regoli adottati mill-Kunsill Amministrattiv.

TAQSIMA 6

***Status*, Immunitajiet u Privileġġi**

ARTIKOLU 18

Iċ-Ċentru għandu jkollu personalità ġuridika internazzjonali sħiħa. Dak li ċ-Ċentru jkun jista' jagħmel ġuridikalment għandu jinkludi l-kapaċità li

(*a*) jagħmel kull kuntratt;

(*b*) jakkwista u jneħħi proprjetà mobbli u immobbli;

(*ċ*) jibda proċedimenti legali.

ARTIKOLU 19

Sabiex iċ-Ċentru jkun jista' jwettaq il-funzjonijiet tiegħu, dan għandu jgawdi fit-territorji ta' kull Stat Kontraenti l-immunitajiet u privileġġi msemmija f'din it-Taqsima.

ARTIKOLU 20

Iċ-Ċentru u kull proprjetà u attiv tiegħu għandhom igawdu immunità minn kull proċess legali, ħlief meta ċ-Ċentru jirrinunzja għal din l-immunità.

ARTIKOLU 21

Iċ-*Chairman*, il-membri tal-Kunsill Amministrattiv, persuni li jkunu qegħdin jagħmluha ta' konċiljaturi jew arbitri jew membri ta' Kumitat maħtura bis-saħħa tal-paragrafu (3) tal-Artikolu 52, u l-uffiċjali u l-impjegati tas-Segretarjat

(*a*) għandhom igawdu immunità minn kull proċess legali dwar kull att imwettaq minnhom fil-qadi tal-funzjonijiet tagħhom, ħlief meta ċ-Ċentru jirrinunzja għal din l-immunità;

(*b*) meta dawn ma jkunux ċittadini lokali, għandhom igawdu l-istess immunitajiet minn restrizzjonijiet dwar l-immigrazzjoni, ħtiġiet ta' reġistrazzjoni ta' nies barranin, u obbligi ta' servizz nazzjonali, l-istess faċilitajiet għar-rigward ta' restrizzjonijiet fil-kambju u l-istess trattament għar-rigward ta' faċilitajiet fl-ivvjaġġar bħalma jingħataw mill-Istati Kontraenti lir-rappreżentanti, uffiċjali u impjegati ta' grad komparabbli ta' Stati Kontraenti oħra.

ARTIKOLU 22

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 21 għandhom japplikaw għal persuni li jidhru waqt proċedimenti li jsiru bis-saħħa ta' din il-Konvenzjoni bħala partijiet, aġenti, konsulenti, avukati, xhieda jew esperti; iżda, madankollu, is-sub-paragrafu (*b*) ta' dak l-Artikolu għandu japplika biss f'dak li għandu x'jaqsam mal-ivvjaġġar tagħhom lejn u minn, u l-qagħda tagħhom f'xi, post fejn ikunu qegħdin isiru l-proċedimenti.

ARTIKOLU 23

(1) L-arkivji taċ-Ċentru għandhom ikunu invjolabbli, kull fejn jinsabu.

(2) Għar-rigward tal-komunikazzjonijiet uffiċjali tiegħu, iċ-Ċentru għandu jingħata minn kull Stat Kontraenti trattament li ma jkunx anqas favorevoli minn dak li jingħata lil organizzazzjonijiet internazzjonali oħra.

ARTIKOLU 24

(1) Iċ-Ċentru, l-attiv, il-proprjetà u d-dħul tiegħu, u l-ħdim u transazzjonijiet tiegħu awtorizzati b'din il-Konvenzjoni għandhom ikunu eżenti minn kull tassazzjoni u dazju tad-dwana. Iċ-Ċentru għandu jkun ukoll eżenti mir-responsabbiltà li jiġbor jew iħallas xi taxxa jew dazju ta' importazzjoni.

(2) Ħlief fil-każ ta' ċittadini lokali, ma għandha tinġabar ebda taxxa fuq jew dwar xi avvanz ta' spejjeż li jitħallsu miċ-Ċentru liċ-*Chairman* jew lill-membri tal-Kunsill Amministrattiv, jew fuq jew dwar salarji, avvanzi ta' spejjeż jew qligħ ieħor li jitħallsu miċ-Ċentru lill-uffiċjali jew impjegati tas-Segretarjat.

(3) Ma għandha tinġabar ebda taxxa fuq jew dwar drittijiet jew avvanzi ta' spejjeż li jirċievu persuni li jagħmluha ta' konċiljaturi jew arbitri, jew membri ta' xi Kumitat maħtur bis-saħħa tal-paragrafu (3) tal-Artikolu 52, fi proċedimenti li jsiru taħt din il-Konvenzjoni, jekk l-unika bażi ta' ġurisdizzjoni għal dik it-taxxa tkun il-post fejn ikun jinsab iċ-Ċentru jew il-post fejn ikunu qed jitmexxew dawk il-proċedimenti jew il-post fejn jitħallsu dawk id-drittijiet jew avvanzi.

KAPITOLU II

ĠURISDIZZJONI TAĊ-ĊENTRU

ARTIKOLU 25

(1) Il-ġurisdizzjoni taċ-Ċentru għandha testendi għal kull tilwima legali li b'mod dirett titnissel minn xi investiment, bejn Stat Kontraenti (jew kull sottodiviżjoni kostitwenti jew aġenzija ta' Stat Kontraenti maħtura fiċ-Ċentru minn dak l-Istat) u ċittadin ta' Stat Kontraenti ieħor, li l-partijiet fit-tilwima jaqblu bil-miktub li jieħdu quddiem iċ-Ċentru. Meta l-partijiet jagħtu l-kunsens tagħhom, ebda parti ma tista' tirtira l-kunsens tagħha unilateralment.

(2) "Ċittadin ta' Stat Kontraenti ieħor" tfisser:

(*a*) kull persuna naturali li kellha ċ-ċittadinanza ta' Stat Kontraenti barra mill-Istat li jkun parti fit-tilwima fid-data meta l-partijiet ikunu qablu li jieħdu dik it-tilwima għall-konċiljazzjoni jew arbitraġġ kif ukoll fid-data meta t-talba tkun ġiet reġistrata bis-saħħa tal-paragrafu (3) tal-Artikolu 28 jew il-paragrafu (3) tal-Artikolu 36, iżda ma tinkludix xi persuna li f'xi waħda minn dawk id-dati kellha wkoll iċ-ċittadinanza tal-Istat Kontraenti li jkun parti fit-tilwima; u

(*b*) kull persuna ġuridika li kellha ċ-ċittadinanza ta' Stat Kontraenti barra mill-Istat li jkun parti fit-tilwima fid-data meta l-partijiet ikunu qablu li jieħdu dik it-tilwima għall-konċiljazzjoni jew arbitraġġ u kull persuna ġuridika li kellha ċ-ċittadinanza tal-Istat Kontraenti li jkun parti fit-tilwima f'dik id-data u li, minħabba fil-kontroll barrani, il-partijiet ikunu qablu li għandu jiġi trattat bħala ċittadin ta' Stat Kontraenti ieħor għall-għanijiet ta' din il-Konvenzjoni.

(3) Il-kunsens ta' sottodiviżjoni kostitwenti jew aġenzija ta' Stat Kontraenti għandu jeħtieġ l-approvazzjoni ta' dak l-Istat kemm-il darba dak l-Istat ma javżax liċ-Ċentru li ebda approvazzjoni bħal dik ma tkun meħtieġa.

(4) Kull Stat Kontraenti jista', fil-waqt tar-ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni ta' din il-Konvenzjoni jew f'kull żmien li jiġi wara, javża liċ-Ċentru dwar il-klassi jew il-klassijiet ta' tilwim li huwa jkun ser jaċċetta jew ma jaċċettax li jinġiebu taħt il-ġurisdizzjoni taċ-Ċentru. Is-Segretarju-Ġenerali għandu minnufih jibgħat dak l-avviż lill-Istati Kontraenti kollha. Dak l-avviż ma jkunx jikkostitwixxi l-kunsens meħtieġ fil-paragrafu (1).

ARTIKOLU 26

Il-kunsens tal-partijiet għall-arbitraġġ taħt din il-Konvenzjoni għandu jitqies, kemm-il darba ma jiġix dikjarat mod ieħor, bħala kunsens għal dak l-arbitraġġ b'esklużjoni ta' kull rimedju ieħor. Stat Kontraenti jista' jeħtieġ li qabel għandu jiġi eżawrit kull rimedju lokali amministrattiv jew ġudizzjarju bħala kundizzjoni tal-kunsens tiegħu għal arbitraġġ taħt din il-Konvenzjoni.

ARTIKOLU 27

(1) Ebda Stat Kontraenti ma għandu jagħti protezzjoni diplomatika, jew iressaq pretensjoni internazzjonali, dwar tilwima li wieħed miċ-ċittadini tiegħu u Stat Kontraenti ieħor ikunu qablu li jieħdu jew li jkunu ħadu għall-arbitraġġ taħt din il-Konvenzjoni, kemm-il darba dak l-Istat Kontraenti l-ieħor ikun naqas milli jimxi skont u jħares id-deċiżjoni mogħtija f'dik it-tilwima.

(2) Protezzjoni diplomatika, għall-għanijiet tal-paragrafu (1), ma għandhiex tinkludi skambji diplomatiċi informali li jsiru bil-għan biss li jiffaċilitaw arranġament tat-tilwima.

KAPITOLU III

KONĊILJAZZJONI

TAQSIMA I

Talba għal Konċiljazzjoni

ARTIKOLU 28

(1) Kull Stat Kontraenti jew kull ċittadin ta' Stat Kontraenti li jkun jixtieq jibda proċedimenti ta' konċiljazzjoni għandu jindirizza talba li tkun tgħid dan bil-miktub lis-Segretarju-Ġenerali li għandu jibgħat kopja tat-talba lill-parti l-oħra.

(2) It-talba għandu jkun fiha tagħrif dwar dak kollu li jkun qed jagħti lok għat-tilwima, l-identità tal-partijiet u l-kunsens tagħhom għall-konċiljazzjoni skont ir-regoli tal-proċedura dwar kif jinbdew proċedimenti ta' konċiljazzjoni u ta' arbitraġġ.

(3) Is-Segretarju-Ġenerali għandu jirreġistra dik it-talba kemm-il darba ma jirriżultalux, fuq il-bażi tat-tagħrif mogħti fit-talba, li t-tilwima toħroġ 'l hinn mill-ġurisdizzjoni taċ-Ċentru. Huwa għandu minnufih javża lill-partijiet bir-reġistrazzjoni jew bir-rifjut tiegħu li jirreġistra.

TAQSIMA 2

Kostituzzjoni tal-Kummissjoni għal Konċiljazzjoni

ARTIKOLU 29

(1) Il-Kummissjoni għal Konċiljazzjoni (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa l-Kummissjoni) għandha titwaqqaf kemm jista' jkun malajr wara li tiġi reġistrata talba bis-saħħa tal-Artikolu 28.

(2) (*a*) Il-Kummissjoni għandha tintgħamel minn konċiljatur wieħed jew għadd ta' konċiljaturi bil-fard li jinħatru skont kif jiftiehmu l-partijiet.

(*b*) Meta l-partijiet ma jaqblux fuq l-għadd ta' konċiljaturi u l-metodu tal-ħatra tagħhom, il-Kummissjoni għandha tintgħamel minn tliet konċiljaturi, wieħed li jiġi maħtur minn kull parti u t-tielet wieħed, li jkun il-president tal-Kummissjoni, li jinħatar bil-ftehim tal-partijiet.

ARTIKOLU 30

Jekk il-Kummissjoni ma tkunx twaqqfet fi żmien 90 jum wara li l-avviż tar-reġistrazzjoni tat-talba jkun intbagħat mis-Segretarju-Ġenerali skont il-paragrafu (3) tal-Artikolu 28, jew kull perijodu ieħor li l-partijiet jistgħu jaqblu bejniethom, iċ-*Chairman* għandu jaħtar, fuq talba ta' xi parti u wara li jikkonsulta liż-żewġ partijiet kemm jista' jkun possibbli, il-konċiljatur jew konċiljaturi li jkunu għadhom mhux maħtura.

ARTIKOLU 31

(1) Jistgħu jinħatru konċiljaturi li ma jkunux elenkati fil-Grupp ta' Konċiljaturi, ħlief fil-każ ta' ħatriet miċ-*Chairman* bis-saħħa tal-Artikolu 30.

(2) Dawk il-konċiljaturi li jinħatru minn barra l-Grupp ta' Konċiljaturi għandu jkollhom il-kwalitajiet imsemmija fil-paragrafu (1) tal-Artikolu 14.

TAQSIMA 3

Proċedimenti ta' Konċiljazzjoni

ARTIKOLU 32

(1) Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi hi nnifisha dwar il-kompetenza tagħha.

(2) Kull oġġezzjoni minn xi parti f'tilwima li dik it-tilwima ma tkunx taqa' taħt il-kompetenza taċ-Ċentru, jew għal raġunijiet oħra ma tkunx taqa' taħt il-kompetenza tal-Kummissjoni, għandha titqies mill-Kummissjoni li għandha tiddeċiedi jekk għandhiex tittrattaha bħala kwistjoni preliminari jew inkella għandhiex tismagħha mal-meriti tat-tilwima.

ARTIKOLU 33

Kull proċediment ta' konċiljazzjoni għandu jitmexxa skont id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima u, ħlief meta l-partijiet jiftiehmu mod ieħor, skont ir-Regoli ta' Konċiljazzjoni li jkunu fis-seħħ fid-data meta l-partijiet ikunu taw il-kunsens tagħhom għall-konċiljazzjoni. Jekk tqum xi kwistjoni ta' proċedura li ma tissemmiex f'din it-Taqsima jew fir-Regoli ta' Konċiljazzjoni jew f'kull regola li jkun hemm qbil dwarha bejn il-partijiet, tkun il-Kummissjoni li għandha tiddeċiedi l-kwistjoni.

ARTIKOLU 34

(1) Ikun id-dmir tal-Kummissjoni li toħroġ ċar il-punti fit-tilwima bejn il-partijiet u li tipprova ġġib ftehim bejniethom skont patti li jiġu aċċettati minnhom it-tnejn. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni tista' f'kull stadju tal-proċedimenti u minn żmien għal żmien tirrakkommanda patti għal transazzjoni lill-partijiet. Il-partijiet għandhom jaħdmu flimkien mal-Kummissjoni *in bona fide* sabiex il-Kummissjoni tkun tista' twettaq il-funzjonijiet tagħha, u għandhom jagħtu l-iktar konsiderazzjoni serja tagħhom għar-rakkomandazzjonijiet li tagħmel.

(2) Jekk il-partijiet jaslu fi ftehim, il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport li fih tinnota l-punti fit-tilwima u tirreġistra l-fatt li l-partijiet ikunu waslu fi ftehim. Jekk, f'stadju tal-proċedimenti, il-Kummissjoni jkun jidhrilha li ma jkunx hemm possibiltà ta' ftehim bejn il-partijiet, hija għandha tagħlaq il-proċedimenti u tagħmel rapport li fih tinnota li t-tilwima tkun ser tittieħed għall-konċiljazzjoni filwaqt li tirreġistra n-nuqqas tal-partijiet li jaslu fi ftehim. Jekk xi parti tonqos milli tidher jew tieħu sehem fil-proċedimenti l-Kummissjoni għandha tagħlaq il-proċedimenti u tagħmel rapport li fih tinnota n-nuqqas ta' dik il-parti li tidher jew li tieħu sehem.

ARTIKOLU 35

Ħlief hekk kif il-partijiet fit-tilwima jistgħu jiftiehmu mod ieħor, ebda parti fi proċedimenti ta' konċiljazzjoni ma għandu jkollha jedd f'xi proċediment ieħor, sew quddiem arbitri jew f'qorti tal-ġustizzja jew mod ieħor, tirreferi għal jew isserraħ fuq xi opinjonijiet mogħtija jew dikjarazzjonijiet jew offerti ta' arranġament li jsiru mill-parti l-oħra fil-proċedimenti ta' konċiljazzjoni, jew ir-rapport jew kull rakkomandazzjoni magħmula mill-Kummissjoni.

KAPITOLU IV

ARBITRAĠĠ

TAQSIMA 1

Talba għal Arbitraġġ

ARTIKOLU 36

(1) Kull Stat Kontraenti jew ċittadin ta' Stat Kontraenti li jkun jixtieq jibda proċedimenti ta' arbitraġġ għandu jindirizza talba dwar dan bil-miktub lis-Segretarju-Ġenerali li mbagħad jibgħat kopja tagħha lill-parti l-oħra.

(2) It-talba għandu jkun fiha tagħrif dwar il-kwistjonijiet fit-tilwima, l-identità tal-partijiet u l-kunsens tagħhom għall-arbitraġġ skont ir-regoli ta' proċedura dwar kif jinbdew proċedimenti ta' konċiljazzjoni u arbitraġġ.

(3) Is-Segretarju-Ġenerali għandu jirreġistra t-talba kemm-il darba ma jsibx, bis-saħħa tat-tagħrif li jkun hemm fit-talba, li t-tilwima tkun toħroġ 'l hemm mill-kompetenza taċ-Ċentru. Huwa għandu minnufih jgħarraf lill-partijiet li jkun irreġistra l-każ jew ċaħad li jirreġistrah.

TAQSIMA 2

Twaqqif tat-Tribunal

ARTIKOLU 37

(1) It-Tribunal ta' Arbitraġġ (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ it-Tribunal) għandu jitwaqqaf kemm jista' jkun malajr wara r-reġistrazzjoni ta' talba taħt l-Artikolu 36.

(2) (*a*)It-Tribunal jiġi magħmul minn arbitru wieħed jew kull għadd bil-fard ta' arbitri li jinħatru hekk kif jaqblu bejniethom il-partijiet.

(*b*) Meta l-partijiet ma jkunux jaqblu dwar l-għadd ta' arbitri u l-mod li bih għandhom jinħatru, it-Tribunal jiġi magħmul minn tliet arbitri, li jinħatru arbitru minn kull parti u t-tielet wieħed, li joqgħod bħala president, li jinħatar bi ftehim taż-żewġ partijiet.

ARTIKOLU 38

Jekk it-Tribunal ma jiġix kostitwit fi żmien 90 jum wara l-avviż ta' reġistrazzjoni tat-talba jkun intbagħat mis-Segretarju-Ġenerali skont il-paragrafu (3) tal-Artikolu 36, jew kull żmien ieħor li l-partijiet jistgħu jaqblu dwaru, iċ-*Chairman* għandu jaħtar, fuq talba ta' kull parti u wara li kemm jista' jkun jikkonsulta liż-żewġ partijiet, lill-arbitru jew arbitri li għadhom ma ġewx maħtura. Dawk l-arbitri li jinħatru miċ-*Chairman* bis-saħħa ta' dan l-Artikolu ma għandhomx ikunu ċittadini ta' Stat Kontraenti fit-tilwima jew ta' Stat Kontraenti li ċittadin tiegħu ikun parti fit-tilwima.

ARTIKOLU 39

Il-maġġoranza tal-arbitri għandhom ikunu ċittadini ta' Stati li ma jkunux l-Istat Kontraenti fit-tilwima u l-Istat Kontraenti li ċ-ċittadin tiegħu jkun parti fit-tilwima; iżda, madankollu, id-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw jekk l-uniku arbitru jew kull membru individwali tat-Tribunal ikunu

nħatru bi ftehim bejn il-partijiet.

ARTIKOLU 40

(1) L-arbitri jistgħu jinħatru minn fost persuni li ma jkunux fil-Grupp ta' Arbitri, ħlief fil-każ ta' ħatriet li jsiru miċ-*Chairman* bis-saħħa tal-Artikolu 38.

(2) Dawk l-arbitri li jinħatru minn fost persuni li ma jkunux fil-Grupp ta' Arbitri għandu jkollhom il-kwalitajiet imsemmija fil-paragrafu (1) tal-Artikolu 14.

TAQSIMA 3

Setgħat u funzjonijiet tat-Tribunal

ARTIKOLU 41

(1) It-Tribunal għandu s-setgħa jiddeċiedi dwar il-kompetenza tiegħu innifsu.

(2) Kull oġġezzjoni minn parti f'tilwima li ma tkunx taqa' taħt il-ġurisdizzjoni taċ-Ċentru, jew għal raġunijiet oħra ma tkunx fil-kompetenza tat-Tribunal, għandha titqies mit-Tribunal li għandu jaqta' dwar jekk jittrattahiex bħala kwistjoni preliminari jew jismagħha flimkien mal-meriti tat-tilwima.

ARTIKOLU 42

(1) It-Tribunal għandu jaqta' dwar tilwima skont dawk ir-regoli tal-liġi li l-partijiet jistgħu jaqblu dwarhom. Fin-nuqqas ta' ftehim bħal dak, it-Tribunal għandu japplika l-liġi tal-Istat Kontraenti li jkun parti fit-tilwima (inklużi r-regoli tiegħu fuq il-konflitt tal-liġijiet) u dawk il-liġijiet ta' dritt internazzjonali li jistgħu jkunu japplikaw.

(2) It-Tribunal ma jistax jasal għal riżultanza ta' *non liquet* minħabba filli l-liġi ma tkun tgħid xejn jew ma tkun ċara xejn fuq xi ħaġa partikolari.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (1) u (2) ma għandhomx ikunu ta' preġudizzju għas-setgħa tat-Tribunal li jiddeċiedi tilwima *ex aequo et bono* jekk il-partijiet ikunu qablu li jsir hekk.

ARTIKOLU 43

Ħlief b'dak il-mod li l-partijiet jistgħu jaqblu dwaru xort'oħra, it-Tribunal jista', jekk jidhirlu li jkun hekk meħtieġ f'xi stat tal-proċedimenti,

(*a*) jordna lill-partijiet biex iġibu dokumenti jew provi oħra, u

(*b*) iżur il-lok li jkollu x'jaqsam mat-tilwima, u jagħmel kull investigazzjoni f'dak il-lok hekk kif jista' jqis li jkun xieraq.

ARTIKOLU 44

Kull proċediment ta' arbitraġġ għandu jitmexxa skont id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima u, ħlief b'dak il-mod li l-partijiet jistgħu jiftiehmu xort'oħra, skont ir-Regoli tal-Arbitraġġ fis-seħħ fid-data meta l-partijiet ikunu qablu li jmorru fl-arbitraġġ. Jekk tkun xi kwistjoni ta' proċedura li ma jingħad xejn fuqha f'din it-Taqsima jew fir-Regoli tal-Arbitraġġ jew f'kull regola miftehma bejn il-partijiet, ikun it-Tribunal li jaqta' dwar il-kwistjoni.

ARTIKOLU 45

(1) In-nuqqas ta' parti li tidher jew li tippreżenta l-każ tagħha ma għandux jitqies li jkun ammissjoni ta' dak li tkun qiegħda tgħid il-parti l-oħra.

(2) Jekk xi parti tonqos milli tidher jew tippreżenta l-każ tagħha f'xi stadju tal-proċedimenti, il-parti l-oħra tista' titlob lit-Tribunal li jittratta l-kwistjonijiet miġjuba quddiemu u li jagħti deċiżjoni. Qabel ma jagħti deċiżjoni, it-Tribunal għandu javża, u jagħti żmien ta' grazzja, lil dik il-parti li tkun naqset milli tidher jew tippreżenta l-każ tagħha, kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li dik il-parti ma jkunx bi ħsiebha li tagħmel dan.

ARTIKOLU 46

Ħlief b'dak il-mod ieħor li l-partijiet jistgħu jaqblu dwaru, it-Tribunal għandu jaqta', jekk xi parti hekk titolbu jagħmel, kull talba jew kontro-talba inċidentali jew addizzjonali li jitnisslu b'mod dirett mill-kwistjoni tat-tilwima sakemm dawn ikunu jaqgħu fil-għan tal-kunsens tal-partijiet u jkunu xort'oħra jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni taċ-Ċentru.

ARTIKOLU 47

Ħlief b'dak il-mod ieħor li l-partijiet jistgħu jaqblu dwaru, it-Tribunal jista' jirrakkomanda, jekk dan iqis li ċ-ċirkostanzi jkunu hekk jeħtieġu, kull miżura provviżorja li jkollha tittieħed sabiex id-drittijiet rispettivi ta' kull parti jinżammu mhux mittiefsa.

TAQSIMA 4

Id-Deċiżjoni

ARTIKOLU 48

(1) It-Tribunal għandu jiddeċiedi kull ħaġa quddiemu permezz tal-maġġoranza tal-voti tal-membri kollha tiegħu.

(2) Id-deċiżjoni tat-Tribunal għandha tkun bil-miktub u għandha tiġi ffirmata mill-membri tat-Tribunal li jkunu ivvotaw għaliha.

(3) Id-deċiżjoni għandha tkun tittratta dwar kull kwistjoni li tinġieb quddiem it-Tribunal, u għandu jkun fiha r-raġunijiet li tkun imsejsa fuqhom.

(4) Membru tat-Tribunal jista' jehmeż l-opinjoni individwali tiegħu mad-deċiżjoni, jekk jaqbilx jew ma jaqbilx mal-maġġoranza, jew dikjarazzjoni dwar in-nuqqas ta' qbil tiegħu.

(5) Iċ-Ċentru ma għandux jippubblika d-deċiżjoni tiegħu jekk mhux bil-kunsens tal-partijiet.

ARTIKOLU 49

(1) Is-Segretarju-Ġenerali għandu jibgħat malajr kopji ċertifikati tad-deċiżjoni lill-partijiet. Id-deċiżjoni għandha titqies bħala li tkun ingħatat fid-data meta jkunu ntbagħtu l-kopji ċertifikati.

(2) Meta t-Tribunal issirlu talba minn parti fi żmien 45 jum wara d-data meta tkun ingħatat id-deċiżjoni, dan jista' jiddeċiedi, wara li javża lill-parti l-oħra, kull ħaġa li jkun naqas milli jiddeċiedi fl-arbitraġġ, u jsewwi kull żball klerikali, aritmetiku jew żball ieħor simili li jista' jkun hemm fid-deċiżjoni. Dak li t-Tribunal

jaqta' jsir parti mid-deċiżjoni u għandu jiġi notifikat lill-partijiet bl-istess mod bħalma jsir fil-każ tad-deċiżjoni. Kull żmien provdut taħt il-paragrafu (2) tal-Artikolu 51 u l-paragrafu (2) tal-Artikolu 52 għandu jibda għaddej mid-data meta tkun ingħatat id-deċiżjoni.

TAQSIMA 5

Interpretazzjoni, Reviżjoni u Annullament tad-Deċiżjoni

ARTIKOLU 50

(1) Jekk tqum xi kwistjoni bejn il-partijiet dwar it-tifsir jew l-għan ta' deċiżjoni, kull waħda mill-partijiet tista' titlob li tingħata interpretazzjoni tad-deċiżjoni permezz ta' rikors bil-miktub li jiġi indirizzat lis-Segretarju-Ġenerali.

(2) Din it-talba għandha tinġieb, jekk ikun possibbli, quddiem it-Tribunal li jkun ta d-deċiżjoni. Jekk dan ma jkunx possibbli, għandu jiġi kostitwit Tribunal ġdid skont it-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu. It-Tribunal jista' jżomm, jekk iqis li jkunu hekk jeħtieġu ċ-ċirkostanzi, l-esekuzzjoni tad-deċiżjoni sakemm jaqta' dwar it-talba.

ARTIKOLU 51

(1) Kull parti tista' titlob li d-deċiżjoni tiġi riveduta bil-mezz ta' rikors bil-miktub li jiġi ndirizzat lis-Segretarju-Ġenerali għar-raġuni li jkun instab xi fatt ta' xorta li żgur jolqot b'mod deċiżiv dak li jkun ingħad fid-deċiżjoni, sakemm meta tkun ingħatat dik id-deċiżjoni dak il-fatt ma kienx magħruf mit-Tribunal u minn min jagħmel ir-rikors u li dak in-nuqqas ta' għarfien mir-rikorrent ma kienx dovut għal xi negligenza.

(2) Ir-rikors għandu jsir fi żmien 90 jum wara li jinstab dak il-fatt u f'kull każ fi żmien tliet snin wara d-data meta tkun ingħatat id-deċiżjoni.

(3) It-talba għandha tinġieb, jekk ikun possibbli, quddiem it-Tribunal li jkun ta d-deċiżjoni. Jekk dan ma jkunx possibbli, għandu jinħatar Tribunal ġdid skont it-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu.

(4) It-Tribunal jista' jżomm, jekk jidhirlu li ċ-ċirkostanzi jkunu hekk jeħtieġu, l-esekuzzjoni tad-deċiżjoni sakemm dan jaqta' dwar it-talba. Jekk ir-rikorrent jitlob fir-rikors tiegħu li tinżamm l-esekuzzjoni tad-deċiżjoni, dik l-esekuzzjoni għandha hekk tinżamm sakemm it-Tribunal jaqta' dwar dik it-talba.

ARTIKOLU 52

(1) Kull parti tista' titlob li d-deċiżjoni tiġi annullata bil-mezz ta' rikors bil-miktub lis-Segretarju-Ġenerali għal xi raġuni waħda jew iktar minn dawn li ġejjin:

(*a*) li t-Tribunal ma kienx magħmul sew;

(*b*) li t-Tribunal kien b'mod ċar mar 'l hinn mis-setgħat li kellu;

(*ċ*) li kien hemm il-korruzzjoni ta' xi membru tat-Tribunal;

(*d*) li kien hemm varjanza gravi minn regola ta' proċedura fondamentali; jew

(*e*) li d-deċiżjoni tkun naqset milli ssemmi fuq liema raġunijiet kienet imsejsa.

(2) Ir-rikors għandu jsir fi żmien 120 jum wara d-data meta tkun ingħatat id-deċiżjoni, ħlief li meta jkun mitlub l-annullament minħabba f'korruzzjoni dak ir-rikors għandu jsir fi żmien 120 jum wara li tinkixef dik il-korruzzjoni u f'kull każ fi

żmien tliet snin wara d-data meta tkun ingħatat id-deċiżjoni.

(3) Meta ċ-*Chairman* jirċievi t-talba huwa għandu minnufih jaħtar mill-Grupp ta' Arbitri Kumitat *ad hoc* ta' tliet persuni. Ebda wieħed mill-membri tal-Kumitat ma għandu jkun xi wieħed mill-membri tat-Tribunal li jkun ta d-deċiżjoni, ma għandu jkun ġej mill-istess nazzjon bħal ta' dak l-aħħar membru, ma għandu jkun ċittadin tal-Istat li jkun parti fit-tilwima jew tal-Istat li ċ-ċittadin tiegħu jkun parti fit-tilwima, ma għandu jkun inħatar fil-Grupp ta' Arbitri minn xi wieħed minn dawk l-Istati, jew ma għandu jkun għamilha ta' konċiljatur fl-istess tilwima. Il-Kumitat ikollu l-awtorità li jannulla d-deċiżjoni jew xi parti minnha għal xi waħda mir-raġunijiet stabbiliti fil-paragrafu (1).

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 41 - 45, 48, 49, 53 u 54 u tal-Kapitoli VI u VII għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal proċedimenti quddiem il-Kumitat.

(5) Il-Kumitat jista' jżomm, jekk ikun jidhirlu li ċ-ċirkostanzi jkunu hekk jeħtieġu, l-esekuzzjoni tad-deċiżjoni sakemm jaqta' dwar it-talba. Jekk ir-rikorrent jitlob fir-rikors tiegħu li tinżamm l-esekuzzjoni tad-deċiżjoni, dik l-esekuzzjoni għandha tinżamm sakemm il-Kumitat jaqta' dwar dik it-talba.

(6) Jekk id-deċiżjoni tiġi annullata t-tilwima għandha tinġieb, fuq talba tal-parti l-oħra, quddiem Tribunal ġdid magħmul skont it-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu.

TAQSIMA 6

Għarfien u Esekuzzjoni tad-Deċiżjoni

ARTIKOLU 53

(1) Id-deċiżjoni tkun torbot liż-żewġ partijiet u ma tkunx tista' tiġi appellata jew tkun suġġetta għal xi rimedju ieħor ħlief hekk kif hemm provdut f'din il-Konvenzjoni. Kull parti għandha tħares u twettaq il-kondizzjonijiet tad-deċiżjoni ħlief sal-limitu li l-esekuzzjoni tkun inżammet bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din il-Konvenzjoni.

(2) Għall-għanijiet ta' din it-Taqsima, "deċiżjoni" tinkludi kull deċiżjoni li tinterpreta, tirrevedi jew tannulla dik id-deċiżjoni bis-saħħa tal-Artikoli 50, 51 jew 52.

ARTIKOLU 54

(1) Kull Stat Kontraenti għandu jagħti għarfien lil kull deċiżjoni li tingħata bis-saħħa ta' din il-Konvenzjoni bħala deċiżjoni li torbot u jesegwixxi l-obbligi ta' ħlas li jiġu mposti b'dik id-deċiżjoni fit-territorji tiegħu bħallikieku kienet sentenza finali ta' xi qorti f'dak l-Istat. Stat Kontraenti b'kostituzzjoni federali jista' jesegwixxi deċiżjoni bħal dik fi jew permezz tal-qrati federali tiegħu u jista' jipprovdi li dawk il-qrati għandhom jittrattaw id-deċiżjoni bħallikieku kienet sentenza finali tal-qrati ta' stat kostitwenti.

(2) Parti li tkun qiegħda titlob l-għarfien ta' deċiżjoni jew li l-istess tiġi esegwita fit-territorji ta' Stat Kontraenti għandha tagħti lil qorti kompetenti jew awtorità oħra li dak l-Istat ikun ħatar għal dan il-għan kopja tad-deċiżjoni ċertifikata mis-Segretarju-Ġenerali. Kull Stat Kontraenti għandu javża lis-Segretarju-Ġenerali bil-ħatra tal-qorti kompetenti jew awtorità oħra għal dak l-għan u b'kull bidla li ssir wara f'dik il-ħatra.

(3) L-esekuzzjoni tad-deċiżjoni għandha tkun regolata mil-liġijiet li jolqtu l-esekuzzjoni ta' sentenzi li jkunu jseħħu fl-Istat li fit-territorji tiegħu tkun qed issir riferenza għal dik l-esekuzzjoni.

ARTIKOLU 55

Ebda ħaġa fl-Artikolu 54 ma għandha titqies bħala li tidderoga mil-liġi li tkun fis-seħħ fi Stat Kontraenti dwar dak li għandu x'jaqsam mal-immunità ta' dak l-Istat jew ta' xi Stat barrani minn esekuzzjoni ta' sentenza.

KAPITOLU V

Sostituzzjoni u skwalifika ta' Konċiljaturi u Arbitri

ARTIKOLU 56

(1) Wara li jkunu kostitwiti Kummissjoni jew Tribunal u jkunu nbdew il-proċedimenti quddiemhom, l-għamla tagħhom għandha tibqa' mhux mittiefsa; iżda, madankollu, jekk imut, jiġi inabilitat, jew jirriżenja konċiljatur jew arbitru, il-vakanza li dan joħloq għandha timtela skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu III jew tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu IV.

(2) Membru tal-Kummissjoni jew tat-Tribunal għandu jibqa' jaqdi dmirijietu f'dik il-kariga minkejja li jkun temm milli jibqa' membru tal-Grupp.

(3) Meta konċiljatur jew arbitru li jkun inħatar minn xi parti jirriżenja mingħajr il-kunsens tal-Kummissjoni jew tat-Tribunal li kienu membri tiegħu, iċ-*Chairman* għandu jaħtar lil xi persuna mill-Grupp relattiv sabiex jimla l-vojt li jkun inħoloq.

ARTIKOLU 57

Kull parti tista' tipproponi lill-Kummissjoni jew lit-Tribunal l-iskwalifika ta' xi wieħed mill-membri minħabba f'xi fatt li jindika xi nuqqas ċar tal-kwalitajiet meħtieġa bil-paragrafu (1) tal-Artikolu 14. Kull parti fi proċedimenti tal-arbitraġġ tista', iktar minn hekk, tipproponi l-iskwalifika ta' arbitru minħabba f'li kien ineliġibbli li jinħatar fuq it-Tribunal taħt it-Taqsima 2 tal-Kapitolu IV.

ARTIKOLU 58

Id-deċiżjoni li tittieħed dwar proposta ta' skwalifika ta' konċiljatur jew arbitru għandha tittieħed mill-membri l-oħra tal-Kummissjoni jew tat-Tribunal skont il-każ, iżda meta dawk il-membri jkunu maqsumin indaqs, jew fil-każ ta' proposta ta' skwalifika ta' konċiljatur jew arbitru waħdu, jew ta' maġġoranza ta' konċiljaturi jew arbitri, ikun iċ-*Chairman* li jaqta' dik id-deċiżjoni. Jekk jiġi deċiż li l-proposta tkun fondata, dak il-konċiljatur jew arbitru li lilu tkun tolqot id-deċiżjoni għandu jiġi sostitwit skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu III jew tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu IV.

KAPITOLU VI

Spejjeż tal-Proċedimenti

ARTIKOLU 59

Kull ħlas li l-partijiet għandhom jagħmlu għall-użu tal-faċilitajiet taċ-Ċentru għandhom jiġu stabbiliti mis-Segretarju-Ġenerali skont ir-regolamenti adottati mill-Kunsill Amministrattiv.

ARTIKOLU 60

(1) Kull Kummissjoni u Tribunal għandu jistabbilixxi l-ispejjeż u d-drittijiet tal-membri tiegħu fil-parametri li minn żmien għal żmien jiġu stabbiliti mill-Kunsill Amministrattiv wara konsultazzjoni mas-Segretarju-Ġenerali.

(2) Ebda ħaġa li hemm fil-paragrafu (1) ma għandha tfixkel lill-partijiet milli jaqblu bil-quddiem mal-Kummissjoni jew Tribunal relattivi dwar l-ispejjeż u d-drittijiet tal-membri tagħhom.

ARTIKOLU 61

(1) Fil-każ ta' proċedimenti ta' konċiljazzjoni l-ispejjeż u d-drittijiet ta' membri tal-Kummissjoni kif ukoll kull ħlas għall-użu tal-faċilitajiet taċ-Ċentru, għandhom jiġu sopportati daqsinsew bejn il-partijiet. Kull parti għandha tissopporti hi kull spiża oħra li tagħmel u li jkollha x'taqsam mal-proċedimenti.

(2) Fil-każ ta' proċedimenti ta' arbitraġġ it-Tribunal għandu jistma, ħlief meta l-partijiet jaqblu xort'oħra, l-ispejjeż imġarrba mill-partijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-proċedimenti, u għandu jiddeċiedi dwar kif u minn min għandhom jitħallsu dawk l-ispejjeż, drittijiet u spejjeż tal-membri tat-Tribunal u kull ħlas għall-użu tal-faċilitajiet taċ-Ċentru. Dik id-deċiżjoni għandha tagħmel parti mil-lode tal-arbitraġġ.

KAPITOLU VII

Lok tal-Proċedimenti

ARTIKOLU 62

Il-proċedimenti ta' konċiljazzjoni u arbitraġġ għandhom jinżammu fis-sede taċ-Ċentru kemm-il darba ma jiġix hawn iktar 'il quddiem provdut mod ieħor.

ARTIKOLU 63

Jekk il-partijiet jaqblu, il-proċedimenti ta' konċiljazzjoni u arbitraġġ jistgħu jsiru

(*a*) fis-sede tal-Qorti Permanenti tal-Arbitraġġ jew fis-sede ta' kull istituzzjoni xierqa oħra, sew privata jew pubblika, li ċ-Ċentru jista' jagħmel arranġamenti magħhom għal dak l-għan; jew

(*b*) f'kull imkien ieħor li jiġi approvat mill-Kummissjoni jew Tribunal wara li jkun ġie konsultat is-Segretarju-Ġenerali.

KAPITOLU VIII

Tilwimiet bejn Stati Kontraenti

ARTIKOLU 64

Kull tilwima li tqum bejn Stati Kontraenti dwar l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' din il-Konvenzjoni li ma tiġix irranġata bi ftehim għandha tinġieb quddiem il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja b'rikors li jsir minn parti f'dik it-tilwima, kemm-il darba l-Istati relattivi ma jaqblux dwar xi metodu ta' arranġament ieħor.

KAPITOLU IX

Emendar

ARTIKOLU 65

Kull Stat Kontraenti jista' jipproponi emendi biex isiru f'din il-Konvenzjoni. Ittest ta' emenda li tkun qed tiġi proposta għandu jitwassal lis-Segretarju-Ġenerali mhux anqas minn 90 jum qabel ma jitlaqqa' l-Kunsill Amministrattiv li fih tkun ser tiġi diskussa dik l-emenda u għandha minnufih tintbagħat minnu lill-membri kollha tal-Kunsill Amministrattiv.

ARTIKOLU 66

(1) Jekk il-Kunsill Amministrattiv hekk jiddeċiedi b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu, l-emenda li tkun qed tiġi proposta għandha tintbagħat lill-Istati Kontraenti kollha għar-ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni tagħha. Kull emenda għandha tibda sseħħ 30 jum wara li d-depożitarju ta' din il-Konvenzjoni jkun bagħat avviż lil kull Stat Kontraenti li kull Stat Kontraenti jkun wettaq ir-ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni tal-emenda.

(2) Ebda emenda ma għandha tolqot il-jeddijiet u l-obbligi taħt din il-Konvenzjoni ta' xi Stat Kontraenti jew ta' xi wieħed mis-sottodiviżjonijiet jew aġenziji kostitwenti tiegħu, jew ta' xi ċittadin ta' dak l-Istat li jitnisslu mill-kunsens dwar il-ġurisdizzjoni taċ-Ċentru mogħti qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tal-emenda.

KAPITOLU X

dispożizzjonijiet Finali

ARTIKOLU 67

Din il-Konvenzjoni għandha tinfetaħ għall-firem f'isem l-Istati membri tal-Bank. Tkun miftuħa għall-firem ukoll f'isem kull Stat ieħor li jkun parti fl-Istatut tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja u li b'vot ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu, il-Kunsill Amministrattiv ikun stieden sabiex jiffirmaw il-Konvenzjoni.

ARTIKOLU 68

(1) Din il-Konvenzjoni tkun suġġetta għar-ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni mill-Istati firmatarji skont il-proċeduri kostituzzjonali rispettivi tagħhom.

(2) Din il-Konvenzjoni għandha tibda sseħħ 30 jum wara d-data ta' depożitu ta' għoxrin strument ta' ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni. Għandha tibda sseħħ għal kull Stat li wara dan jiddepożita l-istrument tiegħu ta' ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni, 30 jum wara d-data tad-depożitu.

ARTIKOLU 69

Kull Stat Kontraenti għandu jieħu miżuri leġislattivi jew oħrajn skont kif jista' jenħtieġ biex id-dispożizzjonijiet ta' din il-Konvenzjoni jsiru effettivi f'kull territorju tiegħu.

ARTIKOLU 70

Din il-Konvenzjoni għandha tapplika għal kull territorju li Stat Kontraenti jkun responsabbli għar-relazzjonijiet internazzjonali tiegħu, ħlief dawk it-territorji li huma eskluži minn dak l-Istat permezz ta' avviż bil-miktub mogħti lid-depożitarju ta' din il-Konvenzjoni jew fiż-żmien meta ssir ir-ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni jew kull żmien wara.

ARTIKOLU 71

Kull Stat Kontraenti jista' jiddenunċja lil din il-Konvenzjoni permezz ta' avviż bil-miktub lid-depożitarju tal-Konvenzjoni. Dik id-denunċja tibda sseħħ sitt xhur wara li jasal dak l-avviż.

ARTIKOLU 72

Avviż li jingħata minn Stat Kontraenti bis-saħħa tal-Artikolu 70 jew 71 ma għandux jolqot il-jeddijiet jew obbligi taħt din il-Konvenzjoni ta' dak l-Istat jew ta' kull sottodiviżjoni jew aġenzija kostitwenti jew ta' kull ċittadin ta' dak l-Istat li jitnissel mill-kunsens tal-ġurisdizzjoni taċ-Ċentru mogħti minn wieħed minnhom qabel ma d-depożitarju jkun wassallu dak l-avviż.

ARTIKOLU 73

L-istrumenti ta' ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni ta' din il-Konvenzjoni u ta' emendi li jsiru għaliha għandhom jiġu depożitati għand il-Bank li għandu jagħmilha ta' depożitarju ta' din il-Konvenzjoni. Id-depożitarju għandu jibgħat kopji ċertifikati ta' din il-Konvenzjoni lil dawk l-Istati li jkunu membri tal-Bank u lil kull Stat ieħor li jkun mistieden jiffirma l-Konvenzjoni.

ARTIKOLU 74

Id-depożitarju għandu jirreġistra din il-Konvenzjoni mas-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti skont l-Artikolu 102 taċ-*Charter* tan-Nazzjonijiet Uniti u kull Regolamenti magħmulin bis-saħħa taċ-*Charter* u adottati mill-Assemblea Ġenerali.

ARTIKOLU 75

Id-depożitarju għandu javża lil kull Stat Firmatarju b'dan li ġej:

(*a*) il-firem li jsiru skont l-Artikolu 67;

(*b*) kull depożitu ta' strument ta' ratifika, aċċettazzjoni u approvazzjoni skont l-Artikolu 73;

(*ċ*) id-data meta din il-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ skont l-Artikolu 68;

(*d*) kull esklużjoni minn applikazzjoni territorjali li ssir bis-saħħa tal-Artikolu 70;

(*e*) id-data meta kull emenda ta' din il-Konvenzjoni tibda sseħħ skont l-Artikolu 66; u

(*f*) denunċja skont l-Artikolu 71.

MAGĦMULA f'Washington fl-ilsien Ingliż, Franċiż u Spanjol, it-tlett testi daqsinsew awtentiċi, f'kopja unika li tibqa' depożitata fl-arkivji tal-Bank Internazzjonali għar-Rikostruzzjoni u Żvilupp, li wera bil-firma tiegħu hawn aktar 'l isfel ir-rieda tiegħu li jwettaq il-funzjonijiet li qegħdin jingħatawlu permezz ta' din

il-Konvenzjoni.

IR-RABA' SKEDA
(Artikolu 15)

Miżjuda:
IX. 2004.26.
Emendata:
A.L. 420 tal-2004;
A.L. 7 tal-2005;
A.L. 279 tal-2005;
XXII. 2005.94;
A.L. 165 tal-2006;
A.L. 166 tal-2006;
A.L. 425 tal-2007;
IX. 2010.15;
A.L. 244 tal-2012;
A.L. 149 tal-2015;
XXX. 2015.7.

Arbitraġġ Mandatorju

It-tilwimiet hawn iżjed 'l isfel imsemmija fit-Taqsima A għandhom jiġu determinati b'arbitraġġ u għandhom jittieħdu f'arbitraġġ taħt ir-regoli msemmija fit-Taqsima B b'żieda ma' dawk ir-regoli li jistgħu jiġu maħruġa miċ-ċentru minn żmien għal żmien.

Taqsima A

1.1 Tilwimiet dwar *Condominium*

Kull tilwima li tirrigwarda *condominium* u li skont l-Att dwar il-*Condominia* (Kap. 398) għandha tiġi sottomessa għal arbitraġġ.

1.2 Tilwimiet dwar it-Traffiku ta' Vetturi bil-Mutur

Kull tilwima ċivili jew kummerċjali, li ma tkunx waħda li jkollha x'taqsam ma' talba għal danni għal ħsara fil-persuna, li tkun tilwima li toriġina minn:

(*a*) kolliżjoni bejn vetturi, jew

(*b*) ħsara involontarja fil-proprjetà li tinvolvi l-vetturi, jew

(*ċ*) talba bħal dik kontra assiguratur awtorizzat, kumpannija assiguratriċi fuq il-ħajja, *underwriter* approvat mill- Ministru responsabbli għat-trasport jew persuna oħra li skont l-Ordinanza dwar l-Assigurazzjoni ta' Vetturi tal-Mutur għar-Riskji ta' Terzi Persuni (Kap. 104) jew xi polza ta' assigurazzjoni, tista' tkun responsabbli dwarha, u

(*d*) li l-valur tagħha ma jkunx jeċċedi l-ħdax-il elf u sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (11,646.87).

1.3 Tilwimiet marbuta mas-servizzi tal-elettriku u tal-ilma

Kull tilwima li jkollha x'taqsam mal-provvista tal-enerġija elettrika, kera ta' *meter* tal-elettriku, jew kull servizz provdut mill-operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni, u kull tilwima marbuta mas-servizzi tal-ilma, bla ħsara, fejn dan japplika, għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 466 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar it-Trasferiment tal-Attiv, id-Drittijiet, id-Debiti u l-Obbligi ta' Enemalta u l-Att dwar il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, u għad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti dwar il-Provvista tal-Elettriku u r-Regolamenti dwar il-Fornitura ta' Ilma:

Iżda l-konsumaturi jkollhom jedd jippreżentaw it-talbiet tagħhom kontra l-operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni jew il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, kif ikun il-każ, skont il-proċedura stabbilita b'dan l-Att:

Iżda wkoll minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra, iżda minbarra l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur jew kull regolament magħmul taħtu fejn dawn il-liġijiet

jikkonċernaw is-soluzzjoni, deskritta kif deskritta, ta' kull tilwim tal-konsumatur, u bla ħsara għal każijiet li hemm pendenti, it-Tribunal tal-Arbitraġġ għandu jkollu l-ġurisdizzjoni esklussiva fuq dawn il-każijiet.

1.4 Tilwimiet dwar l-Aġenzija tal-Pagamenti

Kull tilwima li tirriżulta minn talbiet magħmulin lill-Aġenzija tal-Pagamenti li, skont ir-regolament 13 tar-Regolamenti dwar l-Aġenzija tal-Pagamenti, għandha tiġi riferita għall-arbitraġġ.

Taqsima B

1. L-arbitraġġ, li jkun arbitraġġ domestiku, għandu jkun regolat bit-Taqsima IV tal-Att.

2. It-tribunal tal-arbitraġġ għandu jkun magħmul minn arbitru wieħed kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux li dan ikun magħmul minn tliet arbitri u javżaw liċ-ċentru fi żmien tletin ġurnata minn meta l-intimat jirċievi l-avviż ta' arbitraġġ;

3. L-uniku arbitru, jew xi wieħed mill-membri tat-tribunal ta' arbitraġġ meta dan ikun magħmul minn tliet arbitri, għandu jinħatar miċ-*Chairman* taċ-ċentru skont id-dispożizzjonijiet tal-Att kemm-il darba ċ-ċentru ma jiġix avżat bil-ħatra ta' tribunal ta' arbitraġġ fi żmien tletin ġurnata minn meta l-intimat jirċievi l-avviż tal-arbitraġġ:

Iżda ċ-*Chairman* taċ-Ċentru ma għandux jaħtar bħala arbitru uniku jew bħala membru tat-tribunal ta' arbitraġġ, meta dan ikun magħmul minn tliet arbitri, xi persunal li tkun maħtura bħala arbitru f'għaxar arbitraġġi pendenti jew aktar.

4. Kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux b'mod espress xort'oħra, għandu jkun hemm dritt ta' appell minn deċiżjoni finali skont ma hemm provdut fl-artikolu 15(11A);

5. Ir-regoli dwar il-konfidenzjalità, inklużi dawk imsemmija fl-artikoli 37 u 70 tal-Att, ma għandhomx japplikaw għal arbitraġġi mandatorji kemm-il darba l-partijiet ma jiftehmux b'mod espress għal dawk ir-regoli u javżaw lill-arbitru u liċ-Ċentru skont dan;

6. Id-deċiżjoni għandha titqies li tkun ġiet riċevuta mill-partijiet fid-data li d-deċiżjoni tingħata bil-miftuħ;

7. Id-dispożizzjonijiet ta' Titolu IX tal-Ewwel Ktieb u tat-Titolu XI tat-Tielet Ktieb tal-Kodiċi ta' Proċedura u Organizzazzjoni Ċivili u kull dispożizzjoni oħra ta' dak il-Kodiċi li għandha x'taqsam mal-kuraturi, għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis* għat-tilwimiet imsemmija f'din l-Iskeda;

8. Id-dispożizzjonijiet ta' Titolu XIV tat-Tielet Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili u kull dispożizzjoni oħra ta' dak il-Kodiċi li għandha x'taqsam mal-intervent u sejħa ta' persuna f'kawża għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għat-tilwimiet imsemmija f'din l-Iskeda.

9. It-tribunal ta' arbitraġġ għandu jistabbilixxi l-ġranet u l-ħinijiet meta għandhom jinżammu s-seduti:

Iżda t-tribunal ta' arbitraġġ għandu jiffissa l-ewwel seduta għas-smigħ fi żmien xahar minn meta jirċievi d-dokumentazzjoni li għandha x'taqsam mat-tilwima.

10. (1) It-tribunal ta' arbitraġġ għandu jagħti d-deċiżjoni fi żmien xahrejn mid-data meta l-proċeduri jiġu ddikjarati magħluqa.

(2) F'każ fejn it-tribunal ta' arbitraġġ jonqos milli jagħti d-deċiżjoni tiegħu kif

intqal qabel, kull parti fil-proċeduri tista' titlob liċ-*Chairman* taċ-Ċentru biex jirtira l-ħatra tat-tribunal ta' arbitraġġ permezz ta' rikors bil-miktub.

(3) Id-deċiżjoni dwar l-irtirar għandha ssir miċ-*Chairman* taċ-Ċentru, u d-deċiżjoni tiegħu tkun finali u vinkolanti.

(4) Id-deċiżjoni taċ-*Chairman* biex jirtira l-ħatra tat-tribunal ta' arbitraġġ għandha tiġi notifikata lit-tribunal ta' arbitraġġ, lill-partijiet u lir-Reġistratur.

(5) Meta ċ-*Chairman* jilqa' talba għall-irtirar tal-ħatra ta' tribunal ta' arbitraġġ kif intqal qabel, iċ-*Chairman* għandu jaħtar tribunal ta' arbitraġġ ieħor minfloku mingħajr dewmien.

(6) Meta jiġi notifikat b'dan l-irtirar, it-tribunal ta' arbitraġġ għandu minnufih, u f'kull każ mhux aktar tard minn għaxart ijiem mid-data tan-notifika, jibgħat lir-Reġistratur id-dokumentazzjoni kollha u x'xiehda kollha li għandhom x'jaqsmu mat-tilwima, u fin-nuqqas ta' dan tittieħed azzjoni dixxiplinarja skont ir-regola 72(6) tar-Regoli dwar l-Arbitraġġ.

11. (1) Meta xi waħda mill-partijiet tinforma lit-tribunal ta' arbitraġġ li tkun inbdiet azzjoni legali dwar l-istess suġġett u bejn l-istess partijiet fil-qorti, it-tribunal ta' arbitraġġ għandu jissospendi l-proċeduri ta' arbitraġġ sa meta tingħata sentenza mill-qorti f'dik l-azzjoni.

(2) It-tribunal ta' arbitraġġ ikun marbut bid-deċiżjoni, u għandu jaġixxi skont l-istess deċiżjoni, mogħtija mill-qorti dwar l-istess suġġett u bejn l-istess partijiet, li tista' tiġi lilu notifikata minn xi waħda mill-partijiet.

12. Jekk jintbagħtu għall-arbitraġġ żewġ tilwimiet jew aktar dwar l-istess suġġett, iċ-*Chairman* jista', wara rikors minn xi waħda mill-partijiet, jordna li t-tilwimiet jiġu quddiem l-istess tribunal ta' arbitraġġ.

13. Ir-Regoli dwar l-Arbitraġġ għandhom jgħoddu għal tilwimiet taħt din l-Iskeda ħlief sa fejn dawk ir-regoli huma modifikati bir-regoli li jinsabu f'din it-Taqsima.